הלכות קידושין

סימנים כו, כז, כט, לד, מב

קיץ תש"ף

אפרים שרם – shremim@gmail.com

מצוות הקידושין ודרכיה (כו)

א. המצווה לקדש אשה

1. חז"ל וראשונים

מובא בגמרא (יבמות סא, ב):

> והתניא: זונה - זונה כשמה, דברי רבי אליעזר; רבי עקיבא אומר: זונה - זו מופקרת; רבי מתיא בן חרש אומר: אפי' הלך בעלה להשקותה ובא עליה בדרך - עשאה זונה; רבי יהודה אומר: זונה - זו אילונית; וחכמים אומרים: אין זונה - אלא גיורת, ומשוחררת, ושנבעלה בעילת זנות; ר' אלעזר אומר: פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות - עשאה זונה... אמר רב עמרם: אין הלכה כרבי אלעזר.

לדעת ר' אליעזר משמעות הזונה היא כמשמעות הפשוטה של הדבר – אשה **נשואה** שהיא פרוצה ומנאפת. לדעת ר' עקיבא הכוונה לאשה פנויה שמופקרת לכל אדם **בקביעות**, ולא באופן חד פעמי. לדעת ר' מתיא בן חרש הדבר אפשרי גם כאשר בעלה של האשה בא עליה כאשר היה אסור לה, ולא רק אנשים אחרים. לדעת ר' יהודה נכללת בזה גם אשה שנישאה לבעלה כדין, אבל היא לא יכולה ללדת. ולדעת ר' אלעזר נכלל בזה גם פנוי שבא על פנויה באופן חד פעמי שלא לשם אישות. ולדעת חכמים זונה היא גיורת, משוחררת או נבעלה בעילת זנות.

i. המחמירים

הרמב"ם כתב בהלכות אישות שעד מתן תורה ניתן היה להכניס אשה לבית ולבעול אותה בינו לבין עצמו. לאחר מתן תורה יש חובה עקרונית לכל בעל לקדש את אשתו בפני עדים (קניין + פרסום) ורק לאחר מכן היא תהיה מותרת לו.

ועוד הוא כתב שלפני מתן תורה היתה קיימת עוד אופציה של קיום יחסים בין גברים ונשים ללא נישואין. כמובן שלא מדובר באשה שמיועדת לאותו אדם, וגם הבעילה שלה לא התבצעה בצורה ממוסדת כל כך. לאחר מתן תורה האופציה הזו נפלה, ולכן כי מי שבועל אשה לשם זנות ללא קידושין, הרי הוא לוקה מהתורה מפני שבעל קדשה.

את ביאור דברי הרמב"ם נציע לפי סדר מהמחמיר אל המקל.

ביאור לחומרא – הרמ"א (יובא להלן כו, א) כתב שלדעת הרמב"ם מי שבועל אשה שמיוחדת לו ללא קידושין עובר על איסור "לא תהיה קדשה", ואף לוקה על כך.

איסור דאורייתא

ביאור ביניים – לדעת **המ"מ**, **והלח"מ** בדעת גם בדעת רש"י אדם שלוקח פילגש עובר על העשה "כי יקח איש אשה". וכך פירשו את הרמב"ם בספר **המקנה**.

עשה

ביאור לקולא – הרמב"ן כתב שגם הרמב"ם לא התכוון לאסור פילגש לכל אדם בדבריו בהלכות אישות, אלא רק כאשר עושה את זה באקראי, וזה פירוש המילה "קדשה", אבל אם מיסד את הקשר – אין בכך איסור תורה. ועוד כתב שכאשר הרמב"ם בהלכות מלכים הזכיר שהפילגש מותרת למלך, הוא לא הזכיר שזה

מותר מדאורייתא יש לאסור לכתחילה כי מתבטל

היתר שמיוחד רק לו, ומכאן שהוא יועיל לכל אדם.

גם **הח"מ** כתב שהרמב"ם מסכים שלכל הפחות אין איסור לאו בפילגש שמיוחדת לאדם מסוים, מפני שבלשונו בהלכות אישות נראה שהוא עוסק באשה שאינה מיוחדת לאף אדם. וגם **הב"ש** האריך לדון בנושא, והראה שגם לדעת הרמב"ם אין איסור תורה בפילגש שמיוחדת לאדם אחד.

הטור כתב שאדם שבא על פנויה שלא לשם אישות – היא נקראת זונה, כשיטת הרמב"ם. אמנם לעיל (ו, ח-ט) הוא פסק כשיטת חכמים, שזונה היא אשה שנבעלה למי שאסור לה, והרי כאן היא לא אסורה לו. נאמרו בביאור שאלה זו כמה הסברים:

א. **הב"י** כתב שהתורה קראה לאשה כזו זונה, לפי מה שכתוב בסיפור של יהודה ותמר ("זנתה תמר כלתך וגם הרב לזנונים"), אבל אין לה גדר הלכתי של זונה האסורה לכהן. **הד"מ** דחה את ההסבר הזה, וכתב שאם צודק, לא ברור מדוע דנו את תמר לשריפה, שהרי היא היתה פנויה בלבד.

ב. **רבנו יחיאל ומהרש"ל** תירצו שהטור פסק כשיטת ר' עקיבא, ולכן גם אשה שמפקירה את עצמה לכולם גם כלולה בדין זונה, וזו האשה שמדובר עליה כאן. כנגדה, בסימן ו מדובר על אשה שעושה זאת באופן אקראי. **הד"מ** דחה את הפירוש הזה, מפני שנראה שהטור לא פסק כשיטת ר' עקיבא בסימן ו.

ג. **הד"מ** ביאר שהטור פסק כשיטת חכמים שכל אשה שנבעלה שלא לשם אישות נחשבת זונה. כנראה הוא הבין שהטור פסק כשיטת חכמים, שכל אשה שנבעלה בעילת זנות היא זונה, והרחיב את ההגדרה של בעילת זנות לכל אשה שנבעלה ללא קידושין.

ii. *המקלים*

כתב **הרשב"ם** על הפסוק בפרשת כי תצא: "קדש – בא על פנויות בלא כתובה וקידושין ולא מיוחדת לו כפלגשים". מכאן שהוא הבין שעיקר האיסור הוא במקרה בו גבר בא על נשים פנויות לא מיוחדות לו (ומכאן אם שאם מיוחדות לו כפילגשים – מותר).

וגם **הרא"ש** כתב שקיום מצוות פריה ורביה יכול להתבצע על ידי פילגש, ואין חובה לקדש אשה.

ו**הרמב"ן** הראה ממקורות חז"ל (כמו הגמרא ביבמות) לעיל ששיטת ר' אלעזר לא נפסקה להלכה.

במקום אחר הוא האריך להסביר שפילגש שאדם ייעד לעצמו לא נאסרה כלל. הוא הביא על כך ראיות רבות מתקופת התנ"ך, והוא גם לא הסכים לקביעה שפילגש מותרת רק למלך או שופט, מפני שהפסוקים הראו שנוהל לקיחת הפילגש היה מקובל באותם ימים.

בסיום דבריו הוא המליץ: "ואתה רבינו, ה' יחייך, במקומך תזהירם מן הפילגש, שאם ידעו ההיתר, יזנו ויפרצו ויבואו עליהן בנדותן".

והראב"ד כתב על דברי הרמב"ם שהמילה קדשה מתפרשת רק על אשה שמפקירה את עצמה לכל אדם, אבל אם היא מיוחדת לאדם ספציפי הרי היא הפילגש (כפי שמוזכר בגמרא [סנהדרין כא, ב] לגבי נשותיו של דוד), ואין בזה איסור.

אמנם כתב **הח"מ** בדעתו שגם הוא אוסר מדרבנן ביאת פנויה, שהרי אפילו על ייחוד פנויה גזרו בבית הדין של דוד, וברור שפעולה כזו אסורה.

<u>האם פילגש מותרת לכתחילה?</u>

למרות דבריו לעיל, **הרא"ש** כתב שפנוי שיצא עליו קול שבא על פנויה והתייחד איתה – כופים אותו להוציא אותה, וזאת משתי סיבות: א. יש פגם למשפחה שהבת שלהם תהפוך לפילגש. ב. האשה תהיה בושה לטבול בגלל שהיא לא נשואה, ולכן היא עדיין תהיה אסורה מצד הלכות נידה.

2. שו"ע ואחרונים

פסק **השו"ע** (כו, א):

> אין האשה נחשבת אשת איש אלא על ידי קדושין שנתקדשה כראוי, אבל אם בא עליה דרך זנות, שלא לשם קדושין, אינו כלום. ואפילו בא עליה לשם אישות בינו לבינה, אינה נחשבת כאשתו, ואפילו אם ייחדה לו, אלא אדרבא כופין אותו להוציאה מביתו.
>
> **הגה**: דבודאי בושה היא מלטבול, ובא עליה בנדתה (טור). אבל אם מייחד אליו אשה וטובלת אליו, יש אומרים שמותר והוא פלגש האמורה בתורה (הראב"ד וקצת מפרשים). וי"א שאסור, ולוקין על זה משום לא תהיה קדשה (דברים כג, יח) (הרמב"ם והרא"ש והטור).

אם כן, הוא העתיק את לשון הטור, ולכן אם פנוי ייחד אליו פנויה אסור להם לחיות יחד, אלא כופין אותו להוציאה מביתו.

והרמ"א הסביר שהחשש הוא שהיא לא תטבול בגלל הבושה, וכתב שיש שהתירו את מערכת היחסים הזו אם האיש ייחד את אשה והיא טבלה לנידתה. אחר כך הזכיר את שיטת הרמב"ם האוסר.

והב"ש כתב שעל פי דברי **השו"ע** (קמט, א) נראה שאם אדם בא על אשתו וידוע לכל שהתכוון לאישות – הרי היא מקודשת בביאה, ולכן צריך להעמיד שכאן היא לא מקודשת בגלל שלא היה פרסום.

באשר לנישואין של מומרים או משומדים, כתבו **הריב"ש ותרוה"ד** שאם חיו ביחד כמה שנים ואחר כך התגיירו – אין לחשוש כלל לנישואין הראשונים, והרי הם כזנות בעלמא. דין זה נפסק ב**רמ"א** (כו, א). והוסיפו **הח"מ והב"ש** שאם היו שומרים מצוות בצינעא לאורך הזמן הזה אזי אין להקל ללא גט.

והפת"ש כתב בשם ספר המקנה שגם אם האנוס ימשיך לחיות עם אשתו אחרי שיתגייר, אפשר להניח שאדם לא עושה את בעילתו בעילת זנות והוא מכוון לשם קידושין, ולכן הם יחולו. ולמרות שיש בכך עבירה על איסור דרבנן, עדיין אומרים שהאדם מוכן לעבור עליו כדי שהקידושין יחולו.

ב. דרכי הקידושין

1. כסף, שטר וביאה

בגמרא (קידושין ב, א) מבואר שאפשר לקדש אשה בכסף, בשטר וביאה. אולם בגמרא (קידושין יב, ב) מבואר שרב היה מלקה אנשים שהיו מקדשים בביאה, בגלל שהיתה בזה פריצות:

> רב מנגיד על דמקדש בשוקא, ועל דמקדש בביאה, ועל דמקדש בלא שידוכי... נהרדעי אמרי: בכולהו לא מנגיד רב, אלא על דמקדש בביאה בלא שידוכי. ואיכא דאמרי: ואפילו בשידוכי נמי, משום פריצותא.

אם כן, בפשט הגמרא נראה שרב היה מלקה בנפרד את מי שהיה מקדש בשוק, ללא שידוך ואת מי שהיה מקדש בביאה. לדעת נהרדעי הוא היה מלקה רק את מי שהיה מקדש בביאה וללא שידוכין. ויש שאמרו שהוא הלקה כל מי שקידש בביאה, בגלל שיש בזה פריצות.

הרמב"ם פסק כמו לישנא קמא, ולכן פסק שיש להלקות על מי שמקדש בשוק, או ללא שידוך או בביאה. **הרא"ש** כתב שהיום סומכים על שיטת נהרדעי כאשר חתנים דרים אצל חמיהם ומתייחדים ללא שידוך. **הטור** הבין מדבריו שהוא פסק הלכה כמותם, אבל **הב"י** כתב שזה לא מוכרח מדבריו.

ו**התשב"ץ** הסכים לדברי הרמב"ם, וכתב שאם הקידושין לא חלו אז אין להלקות, אלא אם כן אותו אדם מחזיק ברשעותו. ועוד כתב שהיה מישהו ששידך אשה ואחר כך נישאת לאחר, ואז המשדך הראשון טען שהוא קידש אותה בביאה. הוא פסק שאין משמעות לדבריו, ויש לגעור בו על שהעיז לומר את זה.

ופסק **השו"ע** (כו, ד) שאפשר לקדש אשה בכסף, שטר וביאה מהתורה, אבל חכמים אסרו לקדש בביאה. ועוד פסק כשיטת הרמב"ם שיש להלקות על: א. מי שקידש בביאה. ב. מי שקידש בכסף או שטר ללא שידוך. ג. מי שקידש בכסף או שטר בשוק. אמנם בכל המקרים הללו האשה מקודשת.

ו**הרמ"א** נטה לשיטת הטור, ולכן כתב שאין להלקות מי שמקדש בכסף או שטר בשוק או ללא שידוך.

ו**ספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) הקשה מדוע לא לאסור את קידושי הביאה בלי קשר מצד העובדה שלא הכרענו אם ביאה עושה אירוסין או נישואין (בספק בגמרא [קידושין יב, ב]). הוא השיב שחכמים לא היו יכולים לאסור את קידושי הביאה לגמרי היות והיא כתובה בתורה, ולכן עיקר האיסור של חכמים היה בגלל פריצות (ו**הפת"ש** כתב שלא הבין איך זה עונה על השאלה). אפשרות אחרת היא שמדובר על מי שמכניס אשה לביתו ומקדש אותה בביאה, שאז לכאורה הוא פותר את הבעיה של הנישואין ואז נשארת רק הבעיה של הפריצות.

וכתב **הישועות יעקב** (הובא ב**פת"ש**) שנראה מלשון הפוסקים שצריך להכות רק את הבעל ולא את האשה, למרות שגם היא עשתה איסור כשהסכימה לו, מפני שבכך יצר לה גנאי.

קידושין בלילה

וכתב בשו"ת **מים עמוקים** שגט שניתן בלילה פסול, ויש ספק אם קידושין בלילה כשרים מצד היקש 'ויצאה והיתה'. וגם **מהר"י מינץ** הסתפק בזה.

וכנסת הגדולה כתב שהיה מנהג בעירו לקדש בלילה והוא ביטל אותו.

כתב **הפת"ש** שלהלן (קכג, באה"ט ט; פת"ש י) מפורטים פוסקים שמכשירים נתינת גט בלילה וממילא מכשירים גם בקידושין, ולכן תמוה מדוע הבאר היטב לא כתב זאת.

ולא עוד אלא כמה פוסקים (**מעיין גנים**, **גט פשוט**, **הגהה** במהר"י מינץ שם ו**ברכי יוסף**) הביאו ראיה מהגמרא בקידושין (יא, א), שם מוזכרת מציאות של קידושין בלילה, ומכאן שהדבר אפשרי.

ובספר **שער המלך** כתב שלדעת **הירושלמי** משמע שההיקש 'ויצאה והיתה' שייך רק בקידושי שטר, ולכן אפשר לומר שכל הספק שלהם היה רק על קידושי שטר, אבל בקידושי כסף אין בעיה.

2. חופה

i. *מקורות חז"ל*

מובא בגמרא (קידושין ה, א):

אמר רב הונא: חופה קונה מקל וחומר, ומה כסף שאינו מאכיל בתרומה - קונה, חופה שמאכלת בתרומה - אינו דין שתקנה...

וחזר הדין: לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן - שקונין בעלמא וקונין כאן, אף אני אביא חופה - שקונה בעלמא וקונה כאן. מה להצד השוה שבהן - שכן ישנן בע"כ! ורב הונא? כסף מיהא באישות לא אשכחן בע"כ.

אמר רבא, שתי תשובות בדבר: חדא, דשלש תנן וד' לא תנן; ועוד, כלום חופה גומרת אלא ע"י קידושין, וכי גמרי' חופה שלא ע"י קידושין מחופה שע"י קידושין?

א"ל אביי, הא דקאמרת: ג' תנן וד' לא תנן, תנא מילתא דכתיבא בהדיא קתני, מילתא דלא כתיבא בהדיא לא קתני; ודקאמרת: כלום חופה גומרת אלא ע"י קידושין, רב הונא נמי ה"ק: ומה כסף שאינו גומר אחר כסף - קונה, חופה שגומרת אחר כסף - אינו דין שתקנה.

ii. *שיטות הראשונים*

רב יהודאי גאון, בה"ג, תוספות, הרא"ש ו**הרמב"ן** פסקו שלא כשיטת רב הונא. הם הציעו הסברים שונים, בין היתר שיש לפסוק הלכה כמו רבא שדחה את רב הונא ולא כמו אביי. גם **הרמב"ם** לא הזכיר את קניין חופה בתור אופציה, ולכן **הר"ן** הבין שלדעתו היא לא קונה.

כנגדם, **רבנו חננאל** פסק כשיטת רב הונא מספק, מפני שהוא תירץ את הקושיות שהקשו עליו.

הרי"ף לא הביא את דברי רב הונא, ולאור זאת יש התלבטות בדבריו. **הרא"ש** הבין שהוא לא פסק כמותו, וכך גם **הר"ן**. אולם **הרמב"ן** הבין שהיות והביא את המיעוט של חליפין שתואם את רב הונא, ייתכן שהוא נוטה אליו. **הר"ן עצמו** חשש לדברי ר"ח. וגם **הרשב"א** כתב שיש לחשוש לו היות ומדובר בדבר שבערוה.

iii. הלכה

השו"ע (כו, ב) פסק שאשה לא מתקדשת בחופה, ויש אומרים שהיא ספק.

הפת"ש הביא בשם **שער המלך** כמה דינים בנושא:

א. ס"ק א – הוא נטה להחמיר ולומר שחופה פועלת מספק, כי גם **רש"י והטור** מחמירים.

ב. ס"ק ב – הביא מחלוקת מה כוחה של החופה: לדעתו, וגם לדעת **הפני יהושע** צריך עוד חופה לשם נישואין, ולדעת **מהרש"א** די באותה חופה גם לאירוסין וגם לנישואין. כנגד שיטת מהרש"א יש תוספות וטור, מהם משמע להיפך.

ג. ס"ק ג – דן בשאלה האם חופה (באופן של ייחוד הראוי לביאה) קונה גם באלמנה. הוא כתב שלמרות שבאלמנה הק"ו של רב הונא לא עובד (שהרי י"א שחופה לא גומרת בה אלא ביאה [ב"ש סד, ו]) עדיין אפשר לומר שבאמת הלימוד של חופה לגבי בתולה פועל על פי מצינו מכסף שטר וביאה, ולכן הוא יכול להיות נכון גם לגבי אלמנה.

ד. ס"ק ד – דן בשאלה האם חופת נדה קונה או לא. **שער המלך** לא הגיע למסקנה ברורה, אבל **הפת"ש** נטה לומר שהיא לא קונה, מצד שלראשונים רבים והשו"ע בתוכם צריך שהחופה תהיה ראויה לביאה ולא עוד אלא שרבים מהפוסקים לא חוששים לדעת רב הונא, ולכן כאן יש להקל. וזה לא דומה לאלמנה, מפני ששם החופה היתה באופן של ייחוד הראוי לביאה.

ג. שאלות מבחנים

תשרי תשע"ח

1. קידושין

א. האם אפשר לקדש אשה בעל כרחה ומדוע?

ב. כשקידש אשה על תנאי, וכשבא לקיים את התנאי היא מסרבת, האם יכול לקיים את התנאי בעל כרחה?

ג. אשה שיש לה גבס או כפפה על ידה, האם צריכה להורידה בזמן קבלת הטבעת ?

ד. באיזה סוג קידושין נחלקו הפוסקים בתוקפם כשנעשו בלילה ומה טעם השוללים קידושין הללו?

אדר ב תשע"ד

שאלה ו. קידושין בלילה

באר דיון הלכתי המובא בפוסקים בתוקפם של קידושין בלילה! ומדוע בקידושין הנוהגים בימינו אין חוששים לנידון זה?

אדר ב תשע"ד

שאלה ה. *נישואין אזרחיים

אדם שנשוי עם אישה בנישואין אזרחיים, ועתה **חזר בתשובה** האם בת זוגתו נחשבת לאשת איש? נמק!

היחס בין האמירה והנתינה (כז)

א. תהליך הקידושין הרצוי

1. יסוד הדין

נאמר בגמרא (קידושין ה, ב):

> ת"ר: כיצד בכסף? נתן לה כסף או שוה כסף, ואמר לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאינתו - הרי זו מקודשת.

זה התהליך הפשוט והרצוי.

וכתב **הכל בו** שצריך לומר בנוסח הקידושין "מקודשת לי בכסף זה כדת משה וישראל".

ופסק **השו"ע** (כז, א):

> בכסף כיצד, נותן לה בפני שנים פרוטה או שוה פרוטה, ואומר לה: הרי את מקודשת לי בזה.

הרמ"א הוסיף שצריך לומר 'כדת משה וישראל'.

ו**הפת"ש** הביא בשם **ספר המקנה** שמוכח מלשון הגמרא שלא צריך לומר "מקודשת בכסף זה", וכך לגבי שטר קידושין. אמנם היום נוהגים לכתוב "מקודשת בטבעת זו" אבל זה רק לרווחא דמילתא. לעיקרון הזה הסכים גם **החת"ס**.

2. פרטי דינים בנתינה

i. כמה לתת

שיעור – **השו"ע** (כז, י) כתב ששיעור הכסף שמקדשים בו (=פרוטה) הוא חצי שעורה כסף צרוף.

ii. מה לתת

מתכת – כתב **הח"מ** שאם קידש במתכת של כסף פחות משווה פרוטה הרי זה קידושי ספק, בדומה לפסק **השו"ע** (לא, ג) שאם קידש באוכל פחות משווה פרוטה הרי היא מקודשת, מפני שאולי זה שווה פרוטה במקום אחר.

כנגדו, **ספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם קידש במתכת מכסף היא לא מקודשת, מפני שבפרוטה מכסף צריך להקפיד על הפרוטה בדומה לפרוטה של משה רבנו; אבל אם קידש במתכת מנחושת או מדבר אחר – היא ספק מקודשת, שמא החפץ הזה שווה פרוטה במקום אחר.

מטבע – **הב"ש** כתב שלכתחילה אין לקדש במטבע, וכך משמע **במרדכי**. אולם **הפת"ש** כתב בשם **האבני מילואים** ו**פוסקים נוספים** שזה לא נכון משתי סיבות: א. יש מקומות רבים בגמרא בהם נראה שאפשר לקדש במטבע. ב. המרדכי רק בא להסב את תשומת הלב לכך שהיות ובמטבע יש ערך ממוני ויש צורה למטבע, והצורה יכולה לפחות מערכה בהמשך, צריך לראות שמקדשים בערך הממוני ולא בצורה.

כלי – כתב **הפת"ש** ש**רעק"א** הסתפק האם אפשר שכלי שמקדש בו לא יהיה שווה פרוטה בדומה לדין כלים שנשבעים עליהם (**שו"ע** חו"מ פח, ב).

המנהג – כתב **הד"מ** שנהגו לקדש בטבעת, ויש לזה סימוכין ב**תיקוני הזוהר**. וכך פסק **הרמ"א** (כז, א).

iii. איך לתת

מחובר לקרקע – כתבו **תוספות**, **הרשב"א** ו**הר"ן** שאם קידש במחובר לקרקע – הקידושין חלו, והסביר הר"ן שאם מישהו קידש בשטר מחובר הרי הוא פסול בדומה לגט, אבל בכסף לא שייכת חומרא זו.

הב"ש העתיק את הפסק הזה, והוסיף להסביר שבקידושין אין דין שהכסף יגיע לידה בדווקא אלא אפשר שזו תהיה הנאה ערטילאית, ולכן די בזה.

על גבי קרקע – נחלקו האחרונים מה הדין כאשר אמר לאשה שתיקח את הקידושין מעל גבי הקרקע. **ספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) פסק שהיא מקודשת ודאי, בספר **גט מקושר** פסק שבקידושי כסף היא מקודשת ודאי ובשטר זה ספק (שמא יש להקיש לגט), **מהרש"ך** (הובא ב**ב"ש**) פסק שהיא מקודשת מספק, ו**החת"ס** פסק שהיא לא מקודשת כלל, והוכיח זאת בארוכה מדברי מהרי"ל.

הנחת הטבעת – כתב **הבאר היטב** שצריך לקחת את הטבעת מיד ימין שלו ולתת אותה ליד ימין שלה. ועוד כתב **הפת"ש** בשם **הכרם שלמה** שצריך להקפיד שלא תהיה חציצה בין הטבעת לאצבע, ולכן אם יש לכלה כפפות צריך להסיר אותן.

iv. קיום תנאי בעל כרחה

בגמרא (קידושין ב, א) מופיע שאפשר לקדש אשה בפרוטה ובשווה פרוטה. **תוספות** ציינו שהמקור לכך הוא דין עבד עברי, ולגביו ידוע שאפשר לפדות אותו לא בכסף ממש אלא בשווה כסף.

לאור זאת **המהרי"ט** כתב שאם אמר שהוא מקדש את האשה על מנת שיתן לה סכום כסף מסוים ואז נתן לה שווה כסף במקומו – לא מקודשת, מפני שנתן שווה כסף, כי מסתבר שכאן התורה לא הקלה בזה (בניגוד לעבד עברי, שם אפשר לתת לאדון בעל כרחו שווה כסף כדי למנוע מהעבד להיטמע בין הגויים).

הב"ש כתב שדברי המהרי"ט קשים, מפני שמ**הרשב"א** נראה אחרת. לפי הבנתו, הרשב"א שם דן לגבי אשה שביקשה שיתן לה חוץ מכסף הקידושין גם מנה והוא הסכים. ואז הוא נתן לה את כסף הקידושין, ולפני שבא לקיים את התנאי היא סירבה לקבל את המנה. כאן קבע הרשב"א שהיא לא מקודשת, מפני שנתינה בעל כרחו של אדם יכולה להיחשב נתינה רק לעניין שהנותן יוצא ידי חובת מה שהוא צריך לעשות, אבל כאשר יש גם למקבל איזה הפסד מזה (כגון כאן, שהאשה צריכה לקדש את עצמה) – הוא לא חייב לקבל בעל כרחו.

לאור זאת הקשה **הב"ש** מדוע מהרי"ט צמצם את החידוש שלו לקיום תנאי בעל כרחה של אשה רק למקרה בו הוא שינה מכסף לשווה כסף, ולא כתב שאפילו אם נתן לה כסף ממש זה לא יעזור לו אם לפני קיום התנאי היא תחזור בה.

הוא הציע לומר אולי אפשר לחלק בין מקרה שהיא מתנה את התנאי (אז חייב לתת שלא בעל כרחה) לבין מקרה שהוא קבע אותו (אז

הוא יכול לתת בעל כרחו), אבל לא הכריע בזה.

וספר המקנה (הובא ב**פת"ש**) כתב שהאשה מקודשת מספק במקרה כזה.

ב. בעיות בנוסח הקידושין

1. הלשונות שמוזכרות בחז"ל

i. מקודשת, ארוסתי, מיוחדת ודומיהם

מקורות חז"ל

מובא בגמרא (קידושין ה, ב – ו, א):

ת"ר: כיצד בכסף? נתן לה כסף או שוה כסף, ואמר לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאינתו - הרי זו מקודשת...

ת"ר: הרי את אשתי, הרי את ארוסתי הרי את קנויה לי - מקודשת; הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את זקוקה לי - מקודשת. וליתנינהו כולהו כחדא! תנא, תלת תלת שמעינהו וגרסינהו.

איבעיא להו: מיוחדת לי, מהו? מיועדת לי, מהו? עזרתי, מהו? נגדתי, מהו? עצורתי, מהו? צלעתי, מהו? סגורתי, מהו? תחתי, מהו? תפושתי, מהו? לקוחתי, מהו? פשוט מיהא חדא, דתניא: האומר לקוחתי - הרי זו מקודשת, משום שנאמר: כי יקח איש אשה...

במאי עסקינן? אילימא בשאין מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה... אמרי: לעולם במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה, ואי דיהיב לה ושתיק ה"נ, הב"ע - דיהב לה ואמר לה בהני לישני, והכי קא מיבעי ליה: הני לישני לקידושי קאמר לה, או דילמא למלאכה קאמר לה? תיקו.

שיטות הראשונים

כיוון 1 – לפי גישה אחת (שבה נקטו **הר"ן**, **המ"מ ורשב"א**), בכל מקרה יש חובה שהאשה תבין את דבריו. ולכן בלשונות הוודאיות (לקוחתי, אשתי, ארוסתי וכו') האשה מקודשת רק כאשר דיבר איתה על עסקי קידושיה, אבל אם לא דיברו ולא הבינה – אינה מקודשת. ובלשונות המסופקות (מיוחדת, מיועדת, עזרתי) יש לרדת מדרגה, ולכן אם דיבר איתה על עסקי קידושיה, הרי היא מקודשת מספק, ואם לא הבינה היא לא מקודשת כלל.

כיוון 2 – לדעת **הרא"ש** בלשונות הוודאיות בכל מקרה האשה מקודשת, והיא לא נאמנת לומר שלא הבינה. ובלשונות המסופקות תלוי הדבר, אם דיבר איתה על עסקי קידושיה – ספק מקודשת, ואם לא – היא לא מקודשת כלל. הוצעו כמה אפשרויות בהסבר דבריו.

הב"י (1) הציע שהוא חולק על שאר הפוסקים, ולדעתו גם אם האשה לא הבינה את הלשונות הוודאיות – הרי היא מקודשת.

הב"י (2) הציע שהוא מסכים שאם האשה לא הבינה אותו בלשונות הוודאיות היא לא מקודשת, כמו שאר הפוסקים. ובכל זאת, הרא"ש בא לחדש שהבעל לא נאמן לומר שהוא לא ידע שהלשונות הללו מכוונות לקידושין, כי אם הוציא אותן מפיו חזקה שהתכוון לזה.

והב"ש דחה את פירושו השני של הב"י, אלא פירש אותו כשיטת רי"ו שתופיע להלן.

ועוד כתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שהרא"ש יודה שבלשונות המסופקות הבעל נאמן לומר שלא הבין מה המשמעות.

<u>כיוון 3</u> – לדעת **רבנו ירוחם** בכל הלשונות הוודאיות האשה לא נאמנת לומר שלא ידעה שמקבל לשם קידושין, גם אם לא דיבר איתה על עסקי קידושיה. ואם אמרה שלא הבינה הרי היא ספק מקודשת. ובלשונות המסופקות אם דיבר על עסקי קידושיה היא ספק מקודשת, ואם לא דיבר היא ודאי לא מקודשת.

<u>לא הבינה את 'הרי את מקודשת'</u>

כזכור, **המ"מ** כתב שגם בלשונות הוודאיות צריך שהאשה תבין את כוונתו, מפני שאלו לא לשונות קידושין שכל הנשים מכירות. בהשראת דבריו, כתב **הב"י** שבלשון 'הרי את מקודשת לי' האשה לא נאמנת לומר שלא הבינה את דבריו מפני שזו לשון שכולם יודעים שזו מטרתה.

כנגדו, **הב"ח** כתב שייתכן שהוא כתב את זה כי כך היה מצוי במקומו, אבל אפשר לומר שאם האשה כלל לא הבינה את הלשון הזו היא לא תתקדש. הוא הוכיח את זה מדברי הר"ן, שלא יצר חלוקה בין סוגי הלשונות, אלא טען שבכולן יש צורך שהאשה תבין את כוונתו.

אמנם כאשר ניגש לפסיקת ההלכה נראה שהב"ח שם פסק די הפוך מהסברה הזו.

<u>הלכה</u>

השו"ע (כז, ב-ג) כתב באופן הבא:

אמר לה: הרי את אשתי, הרי את זקוקתי, הרי את קנויה לי, הרי את ארוסתי, הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את לקוחתי, מקודשת.

הגה: אם הבינה דבריו, או שדברו תחלה מעסקי קידושין (הר"ן והמ"מ). אבל האיש אינו נאמן לומר שלא כוון לשם קדושין (ב"י בשם הרא"ש).

אמר לה: הרי את מיועדת לי, מיוחדת לי, עזרתי, נגדי, צלעתי, סגורתי, תחתי, עצורתי, תפוסתי, הרי זו מקודשת בספק.

הגה: והוא שיהיה מדבר עמה תחלה על עסקי קידושין, אבל אם אינו מדבר עמה תחלה על עסקי קדושין, אין חוששין למלות אלו.

אם כן, **השו"ע** פסק שאם אמר את הלשונות הודאיות היא מקודשת, ו**הרמ"א** הוסיף שזה בתנאי שהבינה אותו. ואחר כך כתב **השו"ע** שבלשונות המסופקות היא מקודשת מספק, ו**הרמ"א** הוסיף שזה בתנאי שדיבר איתה על עסקי קידושיה. כעת נפנה לברר את הכרעות האחרונים כאשר הבעל או האשה טוענים שלא הבינו.

אם הבעל יטען שלא הבין את לשון הקידושין, **הב"ש** פסק כפי שעולה מהרא"ש, שבלשונות הוודאיות הוא לא יהיה נאמן, ואילו בלשונות המסופקות הוא יהיה נאמן.

ואם האשה טוענת שלא הבינה את הלשונות הודאיות, **הב"ח** הבין מדברי רי"ו שהאשה לא נאמנת, ולכן למעשה היא תהיה מקודשת מספק (כך יוצא שהוא מחמיר גם בשאר הלשונות הוודאיות וגם ב'הרי את מקודשת').

כנגדו, **הח"מ** קבע תחילה בצורה החלטית שבלשונות הוודאיות של הגמרא היא לא מקודשת מפני שהן לא מוכרות לכולם. אמנם אחר כך הוא הסתפק האם צריך לחשוש לדברי רי"ו או לא ולהחמיר בזה. ואם אמרה שלא הבינה את "הרי את מקודשת לי" אזי היא לא נאמנת, אבל אם תתחתן עם אדם אחר היא תצטרך גט גם ממנו, מפני שלפי דבריה היא פנויה.

ו**הב"ש** כתב בצורה פחות החלטית. בתחילה הוא כתב שאפילו את המשפט "הרי את מקודשת לי" צריך לוודא שהאשה תבין, ואחר כך הוסיף שהכל לפי העניין. ובלשונות הוודאיות הוא פסק כשיטת הב"ח, שיש לחשוש שהיא משקרת.

ו**הנוב"י** (הובא ב**פת"ש**) נטה להסכים לשיטת הח"מ שהאשה נאמנת לומר אם לא הבינה את הלשונות הוודאיות, מפני שעוד אין לה חזקת איסור אלא יש לה חזקת היתר. אם כי הוא הסתייג שאם מדובר בלשון מפורסמת לכל הורעה חזקתה.

ובספר **המקנה** (הובא ב**פת"ש**) כתב שנראה שאפילו אם אמר לשון קידושין ודאית יחד עם לשון מסופקת אפשר לומר שהיא ספק מקודשת, אפילו אם נתן לה שתי פרוטות (שאז היה מקום לתלות שיש פרוטה אחת לכל לשון) מפני שאולי היא התכוונה שיקדש אותה בכל הכסף בצורה זו.

ו**האבני מילואים** (הובא ב**פת"ש**) כתב שיש להסתפק האם כאשר העדים לא ידעו אם הבינה או לא – האם היא מקודשת, מפני שייתכן שצריך שהעדים ידעו שהיה מעשה קידושין, אבל כדי לדעת את רצון האשה די בהודאה שלה. ובספר **טיב קידושין** נטה להקל אם האשה תפרש את כוונתה מיד לאחר הקידושין, מפני שעוד לא התחזק האיסור, והיא נאמנת לברר את דבריה.

<u>צורת הבנה נוספת של האשה</u>

לדעת **הר"ן** אם האשה אמרה שהיא יודעת שהוא נתן לה לשם קידושין, נחשב הדבר כאילו דיבר איתה על עסקי קידושיה, ולכן תהיה ספק מקודשת בלשונות המסופקות, וודאי מקודשת בלשון הוודאיות.

ו**הרמ"א** הזכיר את דבריו פעמיים, הן לגבי הלשונות הוודאיות (כז, ב) והן לגבי המסופקות (כז, ג).

אולם **הב"ש** ציין ש**רי"ו** כתב במפורש שאם היתה הבנה ולא אמירה היא לא מקודשת כלל. כמו כן, הוא דייק מ**הרמב"ם והרא"ש** שבמקרה כזה אין בכך אפילו ספק קידושין, מפני שצריך שלפחות הוא ידבר איתה על זה בצורה מפורשת, ולא לבצע פעולות עוקפות. ועוד כתב שמוכח מהגמרא שהר"ן לא צודק, מפני שגם בלשונות הוודאיות מדובר על מקרה שהאשה הבינה (כי אחרת היא לא תהיה מקודשת גם בלשון כזו, מקסימום זה יעזור בלשון "הרי את מקודשת לי"), ועדיין הגמרא קבעה שבלשונות המסופקות צריך שהוא ידבר איתה, ולא מספיק שהיא תבין.

ii. *חרופתי*

הגמרא (קידושין ו, א) מלמדת:

> איבעיא להו: חרופתי, מהו? ת"ש, דתניא: האומר חרופתי - מקודשת, שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה. ויהודה הויא רובא דעלמא? ה"ק: האומר חרופתי - מקודשת, שנאמר: והיא שפחה נחרפת לאיש; ועוד, ביהודה קורין לארוסה חרופה, ויהודה ועוד לקרא? אלא ה"ק: האומר חרופה ביהודה - מקודשת, שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה.

מדברי הגמרא נראה שהלשון 'חרופתי' פועלת רק ביהודה, מפני שזה היה המנהג שם.

ובכל זאת, **הרמב"ם** כתב שחרופה היא לשון קידושין בכל מקום. וגם **הרשב"א** כתב כך.

הר"ן תמה כיצד אפשר לומר שלשון חרופה חל בכל מקום, אם בגמרא משמע שזה חל ביהודה בלבד, ולא עוד אלא שנראה שהגמרא (גיטין מ, א) הציעה להגדיר 'חרופה' כאשה שחציה שפחה וחציה בת חורין, אבל היא לא קיבלה את ההסבר הזה למעשה, כך שהלשון חרופתי לא מכוונת כלל לנשים בנות חורין. לאור זאת הוא פסק שאשה כזאת היא רק ספק מקודשת.

הריטב"א הסביר שבפשט הכתוב אמנם זה לא משמע כלשון קידושין, אולם לדעתו חז"ל פירשו למסקנא שהכוונה לאשה שהיא חצי שפחה וחצי בת חורין ובה שייך צד קידושין, ולכן הלשון הזו יכולה להיות תקפה בכל מקום. **והרמ"א** (כז, ג) כתב שלשון חרופתי היא חלק מהלשונות המסופקות, ולא חילק בין המקומות.

2. לשונות חדשות

i. *לשונות מקומיות*

לאור הדיון על קבילות הלשון 'חרופתי' בכל מקום, כתב **הרא"ש** שאפשר לקדש אשה במקום מסוים לפי מטבע לשון שבאותו מקום מובן שזו כוונתו, וכך כתב **הרמב"ם**.

והשו"ע (כז, א) גם פסק שאם אדם השתמש באחת מהלשונות שמשמע מהן באותו מקום שהוא רוצה לקדש את האשה – הרי היא מקודשת בתנאי שהיא הבינה.

ii. *הרי את נשואתי*

לגבי מי שאמר "הרי את נשואתי" כתב **הרשב"א** שלשון זו לא מועילה, מפני שהנישואין מתרחשים רק בשלב מאוחר יותר.

וכתב עליו **בדק הבית** שמצאנו בברייתא שמי שאומר "הרי את לי לאנתו" אשתו מקודשת, וכן האומר "הרי את אשתי" אשתו מקודשת (וסתם "אשתי"=נשואה), ולכן במקרה כזה היא תהיה מקודשת לפחות מספק (ואולי זו כוונת הרשב"א, וכך הבין **הב"ש** אותו).

והרמ"א (כז, ג) כתב שאם אמר "הרי את נשואתי" יש אומרים שלא אמר כלום.

והח"מ **והב"ש** העירו שמשמע מלשון הרמ"א שלשון זו לא מועילה בכלל, אבל הם עצמם סבורים שאם דיבר על עסקי קידושיה ואמר לה לשון זו – מקודשת, מפני שבמקרה כזה אין מה להסתפק האם הלשון מיועדת למלאכה או לדבר אחר, ולכן המקרה הזה לא יהיה גרוע מסתם אדם שדיבר על עסקי קידושין ונתן בשתיקה.

וספר המקנה (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם הקידושין והנישואין באים כאחד הרי היא מקודשת כאשר אמר לשון זו, מפני שאז הוא צודק בדבריו.

iii. *נותן לצורך אהבה וחיבה*

מהר"ם מרוטנבורג כתב שאם אדם אמר שהוא נותן לאשה כסף בשביל אהבה וחיבה (ולא אמר את הנוסח המקובל), ודעת שניהם היתה על כך – מקודשת מספק, מפני שזה דומה למקרים של 'מיוחדת לי' ודומיו, מפני שאפשר לומר שהוא התכוון שהוא רוצה **ליצור** אהבה וחיבה בעזרת הכסף. בנוסף, הלשון הזו מזכירה את דין סבלונות, ולהלכה נפסק שיש לחשוש לו, ולכן יש לחשוש לזה.

והרמ"א (כז, ג) כתב שמי שאמר לאשה שהוא נותן לה בשביל אהבה וחיבה – חוששים לקידושין, מפני שייתכן שזה דומה למקרה שאמר "הרי את מיוחדת לי".

והב"ש הוסיף שאפילו אם דיבר איתה על עסקי קידושין – לא תהיה מקודשת בודאי, מפני שגם כאן יש אי וודאות בלשונו, שלא כמו אומר "הרי את נשואתי" שהוזכר לעיל.

3. נתינה ללא אמירה מפורשת

i. *עסוקים באותו עניין*

מי עסוק בו

כתב **המרדכי** שלא חובה שהוא ידבר איתה, אלא אפשר שאנשים אחרים ידברו איזה על זה, וכך משמע מ**הטור**.

וכתב **הב"ש** ש**הכס"מ** הבין מדברי **הרמב"ם** שיש צורך שהאשה תאשר כאשר נתן לה את הכסף בשתיקה במקרה כזה, אולם **הב"ש** **עצמו** סבור שזה לא הכרחי, וכך כתבו **מהרי"ט** ו**הגהות מרדכי**.

פסק **הרמ"א** (כז, א) כשיטת המרדכי שלא צריך שהאשה תאמר משהו.

וכתב **הפת"ש** בשם **המשנה למלך** שגם אם דיברו על עסקי קידושין של חבר ואז נתן לה בשתיקה – הועילו מעשיו.

כיצד עסוקים בו

מובא בגמרא:

> גופא: היה מדבר עם האשה על עיסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש, רבי יוסי אומר: דיו, ר' יהודה אומר: צריך לפרש. אמר רב יהודה אמר שמואל: והוא שעסוקין באותו ענין. וכן אמר ר"א א"ר אושעיא: והוא שעסוקין באותו ענין. כתנאי; רבי אומר: והוא שעסוקין באותו ענין, ר' אלעזר בר ר"ש אומר: אף על פי שאין עסוקין באותו ענין. ואי לאו דעסוקין באותו ענין, מנא ידעה מאי קאמר לה? אמר אביי: מענין לענין באותו ענין. אמר רב הונא אמר שמואל: הלכה כר' יוסי. א"ל רב יימר לרב אשי, ואלא הא דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם, אפילו לא שמיע ליה הא דרב הונא אמר שמואל? א"ל: אין הכי נמי.

וכתבו **הרי"ף**, **הרמב"ם**, **הרא"ש**, **הטור**, **העיטור** ו**הר"ן** שהלכה כדעת רבי.

אולם **הרשב"א** פסק כשיטת ר"א בר"ש, כי ר' יוסי מקביל לר"א בר"ש, והלכה כר' יוסי, וכך פסק **המרדכי**.

השו"ע (כז, א) פסק הלכה כשיטת עמודי ההוראה, שאם הם עסוקים באותו עניין ונתן לה בשתיקה – מקודשת. והוא הוסיף שהדבר

נכון גם במקרה שאמר לה לשון קידושין ודאית אלא שלא הבינה אותן, כי הדיבור בנושא מבהיר את הכוונה.

ואילו **הרמ"א** פסק כשיטת הרשב"א, שיכולים גם לעבור מעניין לעניין באותו עניין.

ii. נתן בשתיקה

<u>האם האשה מקודשת</u>

המ"מ כתב בצורה פשוטה שאם אדם נתן לאשה כסף סתם ולא דיברו על הקידושין – היא לא מקודשת, למרות שהבעל טוען שזו היתה כוונתו.

כנגדו, כתב **מהר"ם** שאם לא היו עסוקים באותו עניין, ואז הוא נתן לה בשתיקה ולא דיבר איתה כלום אבל שניהם מודים שזה הכוונה – צריכה גט. ואף על פי שידוע שדברים שבלב אינם דברים (ראה למשל קידושין מט, ב), הדבר נכון כאשר בפיו אמר משהו אחד ובליבו חשב משהו אחר. לעומת זאת, המקרה שלנו דומה למי שחשב לנדור הנאה מפת חטים ובסוף אמר שהוא נודר מפת סתם, שאז מחשבתו קובעת כמבואר בגמרא (שבועות כו, ב).

הרמ"א (כז, ג) פסק את דברי המרדכי שגם אם נתן בשתיקה ושניהם מודים שכיוונו לשם קידושין – מקודשת (יש לשים לב שהוא כתב 'מקודשת' ולא רק 'צריכה גט').

ו**הח"מ** תמה כיצד ייתכן לקבוע שיש כאן קידושין ודאיים אם בלשון מהר"ם משמע שרק חשש לזה לכתחילה. ולא עוד, אלא שלפי זה במקרה של נתן הוא ואמרה היא אזי היא אמורה להיות מקודשת כי הדיבור שלה לא יגרע ממקרה בו לא אמרו כלום. לכן בוודאי שהיא לא מקודשת במקרה כזה.

ו**הב"ש** כתב שבמקרה בו היה ביניהם ריצוי או שידוך יש יותר סיבה לחשוש לזה מדין סבלונות, כפי שכתב מהר"ם.

ו**בספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) הציע להעמיד את דברי מהר"ם לפי המבואר להלן בשו"ע (כט, ח) שהיה ביניהם ויכוח בכמה האשה תתקדש ואחר כך קידש אותה בשתיקה. לפי זה מהר"ם בא לחדש שבמקרה כזה הבעל והאשה נאמנים לומר שכיוונו לשם קידושין לפי הסכום של הבעל.

ונחלקו אחרונים מה יהיה הדין אם נתן בשתיקה ותכ"ד אמר לה "הרי את מקודשת" (הובא ב**פת"ש**). לדעת **מהרי"ט** אם נתן לה בשתיקה ואז תכ"ד אמר לה "הרי את מקודשת" – אין לחשוש לקידושין אלא הכסף ניתן במתנה. אולם לדעת **האב"מ** יש לחשוש לזה, מפני שכאשר אמר לה שהוא משנה את ייעוד הנתינה אזי היא היתה צריכה מיד להשליך את המעות כדי לא להתקדש.

ו**ספר המקנה** סבור כדעת מהרי"ט שאין לחשוש לקידושין, מפני שלא מצאנו באף מקום שאדם יכול לשנות קניין תוך כדי דיבור. וכמה אחרונים הקשו עליו מהלכה מפורשת (**שו"ע** חו"מ קצה, ז), שם מבואר שאפשר לחזור כל עוד לא עובר תכ"ד.

<u>מתי צריך לקדש שוב</u>

לאחר ש**המ"מ** כתב שאם נתן בשתיקה האשה לא מקודשת, הוא כתב שבמקומות בהם הקידושין לא חלו, אפילו אם חוזר אח"כ ואמר לה את הלשון הנכונה, צריך לתת לה את הכסף שוב.

הרמ"א (כז, ג) העתיק את דבריו.

והח"מ כתב שלדעת הרמ"א, הסבור שאשה מקודשת בנתינה בשתיקה כאשר שניהם הבינו את הכוונה, צריך לומר שכאן האשה חשבה שמקבלת את הכסף לשם מתנה ולכן הקידושין לא חלו. אבל אם קיבלה לשם פקדון, הוא יוכל לומר לה שתתקדש באמצעותו כמבואר להלן ב**שו"ע** (כח, ד).

והב"ש הקשה מדוע להלן בהלכות גיטין (**שו"ע** קלח, ד) מבוארת חלוקה אחרת בשאלה מתי צריך לחזור על הנתינה, ושם מובא שאם הנתינה לא היתה כשרה לגמרי אזי לא צריך לתת לה את הגט שוב, ואם היתה ספק כשרה אזי צריך לתת לה שוב. ועוד הקשה בשם **הט"ז** מדוע מבואר להלן (שו"ע לא, א, ובב"ש א שם) שאם נתן לה כסף בתורת פיקדון וקידשה בו אבל לא העריכו את שוויו, צריך לקדשה שוב, אך לא לקחת ממנה את הכסף ולתת שוב.

והאב"מ (הובא ב**פת"ש**) תירץ שכאשר אדם נותן כסף בשתיקה בהכרח מניחים שעושה זאת לשם מתנה, ולכן הכסף הפך להיות שלה ואז צריך לקחתו (והרצון בליבו שהכסף יהיה מיועד לקידושין אינו כלום). וזה שלא כמו המקרה להלן של הפיקדון, שם נתן לשם קידושין ולכן לא צריך לקחת ממנה כי זה לא הוגדר כמתנה.

4. מי מקודש למי

i. מחסור במילה "לי"

<u>יסוד הדין</u>

מובא בגמרא (קידושין ה, ב):

> אמר שמואל: בקידושין, נתן לה כסף ושוה כסף, ואמר לה הרי את מקודשת, הרי את מאורסת הרי את (לי) לאינתו - הרי זו מקודשת..
>
> אמר ליה רב פפא לאביי: למימרא, דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים, והתנן: האומר אהא - הרי זה נזיר; והוינן בה, ודילמא אהא בתענית קאמר! ואמר שמואל: והוא שהיה נזיר עובר לפניו; טעמא דנזיר עובר לפניו, הא לאו הכי לא! הכא במאי עסקינן - דאמר לי. אי הכי, מאי קמ"ל? הני לישני בתראי קמ"ל; הכא כתיב: כי יקח - ולא שיקח את עצמו.

כאן הגמרא דנה באפשרות שהאדם יקדש אשה ללא אמירה של המילה "לי", והדין זה נקרא "ידים שאינן מוכיחות", מפני שלא ברור למי הוא רצה לקדש את האשה. בפועל הגמרא לא הצליחה להוכיח האם האשה מקודשת במקרה כזה מפני שהיא מעמידה את שמואל במקרה שאמר "מקודשת לי". ומכאן נחלקו הראשונים כיצד לפסוק.

הרמב"ן כתב שיש להסתפק בדבר, ולכן במקרה כזה האשה צריכה גט לחומרא. אפשרות כזו הוזכרה כ"**יש מי שאומר**" בר"ן. לאור להקת הפוסקים שחלקו עליהם, כתב **בדק הבית** שנראה שהתשובה הזו לא אמינה כל כך.

מצד שני, **שאר הפוסקים** (**מ"מ** בשם **הרמב"ן** ו**הרשב"א**, **ר"ן**, **רא"ש**, **רי"ו** בשם סתימת **הרי"ף** ו**הרמב"ם** וגם **הריב"ש**) סברו שהאשה לא

מקודשת בכלל כאשר הידיים לא היו מוכיחות.

<u>האם יש מחלוקת בראשונים?</u>

החת"ס (הובא ב**פת"ש**) כתב שלדעתו אין מחלוקת בראשונים, מפני שמשמע מדברי הרמב"ן שהוא מחמיר רק כאשר אמר "הריני נותנו לך לקידושין", שאז יש סברה להחמיר בזה יותר מפני שמציג שנותן את הכסף ממנו, ולכן זה נחשב לידיים מוכיחות.

ופסק **השו"ע** (כז, ד) שאם אמר "הרי את מקודשת" בלבד – היא לא מקודשת, ו**הרמ"א** כתב שזה עיקר, למרות שיש מחמירים ואומרים שהיא מקודשת.

וכתב **הח"מ** שנראה שהרמ"א כאן מצריך גט לחומרא, ואילו בד"מ הוא דחה את המחמירים. ו**הב"ח** פסק לחומרא. וכתב **הב"ש** בשם שו"ת **הב"י** שגם המחמירים סבורים שאם יש עוד ריעותא או שיש עוד ספק – מקלים.

ו**הפת"ש** הבין מדברי הב"ש שלכתחילה יש להחמיר בזה, ולכן אין הכרעה ברורה של האחרונים להקל (לזה יש לצרף את שיטת הב"ח, המחמיר אף הוא). ועוד הזכיר את דעת **מהר"ם אלשקר**, שאף הוא פסק שיש להצריך גט לכתחילה במקרים אלו, אבל במקום עיגון היה נוהג להקל.

<u>תוספות אחרונים</u>

כתב **הח"מ** שמשמע מלשון השו"ע שהאשה לא מקודשת אפילו שניהם מודים בזה. כנגדו, כתב **הב"ש** שאם שניהם מודים שכוונתם היתה לקידושין הרי שיש להחמיר למרות שאמר לשון כזו (בשם **מהרשד"ם** ו**רשב"א**).

ואם היו שידוכים ביניהם, לדעת **מהריב"ל** זה נחשב כמו שיש ידיים מוכיחות ולכן היא מקודשת, ואילו **מהרי"ט** חולק עליו וסבור שהיא לא מקודשת, וכך כתב גם **האב"מ** (הובא ב**פת"ש**).

ו**החת"ס** (הובא ב**פת"ש**) דן לגבי מקרה בו אדם אמר "הרי את מקודשת" בפני שלושה עדים, ואז אמר לו אחד "אל תאמר לי", ואז הוא השיב "להכעיס אותך אני אומר לי", ויש שני עדים שמעידים על כך. כמו כן, המקדש והמתקדשת מודים שזה היה בצחוק, וגם שהטבעת לא היתה שלו אלא חטף אותה מאשה אחרת.

החת"ס נטה לומר שאין חשש בקידושין אלו מכמה סיבות.

א. תחילה הוא קבע שהמילה "לי" לא יכולה להצטרף למילים שלפניה כאשר היה מרחק של חמש מילים ביניהן, מפני שהוא גדול משיעור תוך כדי דיבור. והרי אם לא אמר "לי" השו"ע פסק שאין קידושין והרמ"א פסק שיש להחמיר, והחת"ס עצמו הסביר שהרמ"א החמיר רק כאשר אמר "הריני נותנו לך לקידושין". ולדעת הב"ש, שדרש לצרף עוד קולא לזה, אפשר לומר שכאן הטבעת לא היתה שלו.

ב. גם אם היה מקום לחשוש שהטבעת היא שלו מצד חזקה שמה שתחת יד אדם – שלו, הוא האריך במקום אחר להראות שהחזקה הזו אינה בתורת ודאי אלא ספק, ולכן במקרה שהטבעת לא נמצאת כרגע אצלו

(אלא אצל המתקדשת), ודאי שהטוען שהטבעת אינה של המקדש יהיה נאמן.

למעשה החת"ס החליט לא להקל בזה, מפני שראה שהתעכב בכתיבת התשובה יותר מעשרה שבועות.

ובתשובה אחרת דן **החת"ס** במקרה שאחד מצא טבעת, הביא אותה לצורף כדי לשאול מה שוויה, והצורף לקח את הטבעת ובפני המוצא ואדם נוסף וקידש בו אשה. המוצא אמר שהצורף אמר "הרי את מקודשת" והם הסכימו להיות עדים, והעד השני אמר שהצורף הצהיר בתחילת דבריו שהוא נותן את הטבעת במתנה, ואחר כך הוסיף "הרי את מקודשת". הצורף והאשה מודים שהכל היה בצחוק, והיא השליכה את הטבעת כי ראתה שנוצר בלאגן.

החת"ס השיב תחילה שהטבעת עברה לרשות הצורף ואין לחשוש לקידושין בגזל, מכיוון שהמוצא הצטרף לעדות הזו ולכן נראה שהוא ויתר על הטבעת. אחר כך הציף את הבעיה שלא אמר "מקודשת לי", ולכן (כפי שהסביר לעיל) לדעת השו"ע אין לחשוש כאן לקידושין. וגם בדעת הרמ"א, החומרא היא רק כאשר אמר "הרי אני נותן לך לקידושין", וגם צריך שתהיה סברה שהוא מכוון לזה, וכאן נראה שלא מפני שהוא מצהיר שהכל היה בצחוק.

לכן פסק למעשה שהאשה מותרת ללא גט.

<u>מקרים בהם ניכרת הכוונה</u>

<u>דיבור איתה</u> – כתב **הרא"ש** שאם הבעל אמר "הרי את מקודשת" בלבד אבל דיבר איתה על עסקי קידושיה – די בזה, שהרי זו הוכחה טובה לכך שזו כוונתו (הוכחה יותר טובה ממקרה של ידיים מוכיחות). וכך פסק **השו"ע** (כז, ד).

<u>קידש אשה לפניה</u> – **הרמ"ה** ו**רבנו ירוחם** כתבו שאם קידש אשה אחת ואז פנה לשניה ואמר לה "הרי את מקודשת" בלבד – חוששים לקידושין, מפני שזה דומה למקרה של ידיים מוכיחות. מצד אחד חוששים בגלל שזה דומה למקרה של נזיר שעובר לפניו. מצד שני, זה לא ודאי מפני שהוא קידש כבר אשה אחת, ולכן יכול להיות שלא רצה לקדש את האחרת. וכך פסק **השו"ע** (כז, ד) שאם קידש אשה לפניה ואז אמר לה "הרי את מקודשת" – חוששים לקידושין.

<u>האריך בניסוח</u> – **הריב"ש** כתב שאם אמר לה "הריני נותנו לך בתורת קידושין" זה מקרה יותר טוב ממקרה שאמר "הרי את מקודשת", מפני שכאן ברור שהוא נתן לה את הכסף לשם החלת קידושין. כל הספק הוא האם שניהם בהכרח התכוונו להתקדש זו לזה, או ששניהם שימשו שליחים לאנשים אחרים. על זה הוא כותב שיש להניח שאם מוטלת על האדם מצוות קידושין על עצמו מן הסתם הוא התכוון אליו ולא לחברו. והעיר **הד"מ** שלא משמע כך מ**הגהות מרדכי**.

והאחרונים (הובאו ב**פת"ש**) הסבירו מדוע המקרה הזה שונה מקודמיו. **האב"מ** הסביר שבמקרה כזה יש אומדנא שהתכוון לעצמו, כי אדם לא מניח מצווה שמוטלת עליו לטובת חבירו. ו**מהרשד"ם** הסביר שייתור הלשון במקרה זה גורם להניח שזו כוונתו.

פסק **השו"ע** (כז, ה) שיש אומרים שאם אמר לה "הריני נותנו לך בתורת קידושין" נחשב הדבר כאילו אומר "לי".

הח"מ ו**הב"ש** כתבו שנראה מלשון השו"ע שהקידושין במקרה כזה תופסים לגמרי, אם כי מלשון הריב"ש נראה שזה ספק בלבד. כנגדם, **האב"מ** (הובא ב**פת"ש**) כתב ש**במהרשד"ם** הבין שהריב"ש פסק שמקודשת ודאי.

וב**ספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) כתב שמשמע מלשון השו"ע שרק אם אמר שנותן בתורת קידושין אזי יש סברה להחמיר, אבל אם אומר "אני נותן לך שתהיי מקודשת" זה נשאר בגדר ספק בעלמא.

ואם אמר "אני נותן לך לקידושין", לדעת **מהרי"ט** אין כאן חשש קידושין, מפני שאפשר לומר שהוא נותן את זה לצורך טקס הקידושין אבל זה לא אומר שהוא מעוניין לקדש בזה. אולם מדברי **הרשב"א** משמע שאם אמר נוסח כזה – נחשב כאילו אומר "לי", וכך למדנו לעיל בדברי החת"ס.

<u>לשון המוכיחה שזה להבא</u>

וכתב **מהר"י בירב** בשם **התשב"ץ** שאם אמר לאבי הבת "קח טבעת זו קידושין על בתך" שזה לא כלום, מפני שלא אמר שמקדש אותה אליו. ועוד צריך שיאמר לשון שמוכיחה שהוא מעוניין לקדש להבא דווקא, ולכן אם אמר "קידושין הם" ולא "יהו קידושין" אז נראה שהוא לא שואף לשם בכלל.

ו**הרמ"א** (כז, ה) העתיק את דברי מהר"י בירב, שצריך שיאמר לשון שמעידה שהוא מעוניין לקדש אותה להבא.

וכתב **הח"מ** שקידושין דומים ללשון הקדש, ובלשון הקדש גם לשון "הקדש הוא" גם תופס, ולכן לא אמורים לדקדק כל כך בלשון, שהרי **הרמ"א** פסק שגם אם אמר לה לשון כללית של אהבה וחיבה היא מקודשת. כנגדו, **הב"ש** נטה לפסק השו"ע והרמ"א כאן, והוסיף שאם דיברו על עסקי קידושין גם הוא יודה שיש להחמיר.

ואחרונים אחרים (**אב"מ**, **ספר המקנה**, הובאו ב**פת"ש**) כתבו שהדמיון להקדש נכון רק במקרה בו רוצה לקדש חפץ ממש, אבל כאן הוא משתמש בכסף כדי לקדש אשה, ולכן אי אפשר להחיל על זה את הדינים הרגילים.

ii. לקח את עצמו

מובא בגמרא (קידושין ה, ב):

> הריני אישך, הריני בעליך, הריני ארוסיך - אין כאן בית מיחוש.. כתיב: כי יקח - ולא שיקח את עצמו.

אם כן, הבעיה בלשונות הללו היא שהאדם לוקח את עצמו, ולכן זה לא קביל. וכתב **הרא"ש** שלא יעזור אפילו אם ידבר על עסקי קידושיה, וכ"כ **הטור**. אולם **רי"ו** כתב שיש מי שאומר שהיא מקודשת ודאי בגלל שדיבר איתה על עסקי קידושיה, ויש אומרים שהיא מקודשת מספק.

ופסק **השו"ע** (כז, ו) כדעת הרא"ש, שאם אמר לאשה "הריני אישך, בעליך או אירוסיך" לא אמר כלום, אפילו דיבר איתה על עסקי קידושיה.

ו**הב"ש** הזכיר את רי"ו שמחמיר כאשר דיבר איתה ואמר לשונות אלו, והוסיף שגם **מהר"י הלוי** החמיר בזה.

וכתב **ספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) שאם אמר לה "הריני אישך" ו"הרי את מקודשת לי" והיה מדבר איתה על עסקי קידושיה – הרי היא ספק מקודשת, מפני שמצד אחד אפשר לומר שאולי הוא חזר בו מהאמירה הפגומה, אבל מצד שני ייתכן שהיות והתורה הקפידה שהאיש יקנה את האשה ולא היפך – זה לא מועיל.

פניה לאבי האשה

וכתב **הד"מ** בשם **הגהות הרי"ף** שאם אמר פנה לאבי נערה ואמר לו "הרי אתה חמי" אין בכך כלום, מפני שגם במקרה כזה הוא לקח את עצמו לחמיו, ולא לקח את האשה.

ו**הרמ"א** (כז,ו) כתב שאם נתן את הכסף לאחר ואמר לו "הרי אתה חמי" – לא אמר כלום.

וכתב **הח"מ** שמשמע מלשון הרמ"א שלשון זו לא מועילה גם אם דיבר איתה על עסקי קידושיה, מפני שלשון זו גרועה ממקרה שנתן בשתיקה, בדומה ל"הריני אישך".

הח"מ עצמו כתב שזה לא נראה, מפני שבמקרה המתואר בלשון השו"ע האדם פגם בלשון המקובלת, אולם במקרה שלנו זה קביל יותר מפני שגם בתורה עצמה מתואר שהבעל לוקח את האשה דרך אביה. לכן הן במקרה שדיבר איתה והן שלא – לא יצא מדי ספק קידושין. ו**הב"ש** העתיק את דבריו.

ג. מעורבות האשה בקידושין

1. נתן הוא ואמרה היא

בגמרא (קידושין ה, ב) היה דיון לגבי מקרה שהבעל נתן את הכסף והאשה אמרה, והיא דייקה לכאן ולכאן משני חלקי ברייתא. למעשה הגמרא הכריעה שיש בזה ספק.

האם הספק מהתורה?

בפשטות מדובר בספק דאורייתא, וכך משמע מ**הרמב"ם**. אבל **הרי"ף**, **הרא"ש**, **הר"ן** ו**רי"ו** כתבו שיש לחשוש מדרבנן בלבד, ולכך נטה **הב"ש**.

וכתב ב**ספר המקנה** (הובא ב**פת"ש**) שהנ"מ בין השיטות מה יהיה אם אדם אחר יקדש את האשה הזו שוב באותה שיטה. אם אומרים שיש לגזור מדרבנן מחשש מקרה בו יבצעו את הקידושין כהוגן, אזי יש לגזור גם בזה. אבל אם הספק הוא מהתורה, השני לא ישנה כלום ולכן לא צריך לגזור על כך.

כתב **הרא"ש** שאם דיבר איתה תחילה על עסקי קידושיה הרי היא מקודשת, מפני שדי בזה כדי לגלות את כוונתם, וזה לא יהיה פחות מנותן בשתיקה כאשר דיבר איתה. כך הבין **הב"י** בדעת הרמב"ם, למרות שהוא לא כתב כך במפורש.

ועוד כתב **הטור בשם הרמ"ה** שאם הבעל ענה אחריה שהיא מקודשת לו – פשוט שהיא מקודשת, גם אם לא היו עסוקים באותו עניין.

ופסק **השו"ע** (כז,ח) את דברי הרא"ש והרמ"ה, ולכן אם נתן הוא ואמרה היא – היא ספק מקודשת. ואם דיבר איתה על עסקי הקידושין היא מקודשת, ואם הבעל ענה לה

שהוא מקדש אותה הרי היא מקודשת אפילו לא עסוקים באותו עניין.

והב"ח כתב שכאשר הבעל עונה אחריה צריך שהוא ידבר איתה על עסקי קידושיה, כי אחרת ייתכן שגם אם הוא יענה אחריה, אולי הוא לא באמת הסכים. והעתיקו **הח"מ**. כנגדם, **הב"ש** כתב שזה לא נכון, מפני שבפשטות האמירה שלו מכוונת לעניין קידושין, ואין סיבה לחשוב אחרת.

וכתב **הפת"ש** שבשו"ת **ברית אברהם** הסתפק האם יש ספק במקרה שהאשה אמרה "תן לי מנה ותקדש אתה לי [=תקדש אתה אותי]" ואז הוא נתן לה. למעשה הכריע שזה לא מועיל, מפני שבלשון הקידושין שפועלת צריך שיהיה משמע שהיא מקודשת לו כרגע ולא בלשון עתיד.

2. נתנה היא ואמר הוא

i. אדם חשוב

<u>יסוד הדין</u>

הגמרא מלמדת (קידושין ז, א) שאם אשה נתנה לאיש כסף והוא אמר שהיא מקודשת לו – אם מדובר באדם חשוב הרי היא מקודשת, מפני שמצידו היתה אמירה, וגם היתה נתינה של הנאת קבלת הכסף. הדין הזה הוסכם על **הפוסקים**.

וכתב **הרא"ש** שצריך חקירת חכם כדי לברר מי נחשב אדם שלא חשוב שלא יצריך גט בכלל. ופסק **השו"ע** (כז, ט) את עיקר הדין הזה, והעתיק את דברי הרא"ש.

כתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שמשמע מלשון השו"ע שסתם אדם נחשב לחשוב ולכן צריך גט מספק, אם כי מ**הרשב"א** לא משמע כך.

<u>כאשר האשה לא דיברה</u>

נחלקו הראשונים מה יהיה הדין במקרה בו האשה לא הביעה את דעתה, אלא רק נתנה את הכסף ואז הוא אמר שהוא מקדש אותה בהנאת הקבלה.

הב"ש כתב שדעת **הרא"ש, המ"מ, הר"ן ורוב הפוסקים** שהיא מקודשת בכל זאת, מפני שהגמרא שם לא דרשה שהיא תביע את דעתה בנושא.

לדעת **הרשב"א** מעיקר הדין היא לא אמורה להיות מקודשת בגלל שלא הבהירה שזה המטרה, אבל יש להחמיר מספק. וגם **הרמב"ם** (להבנת **הב"ח**) סבור שהיא לא מקודשת, מפני שהיא צריכה להבהיר שהיא מעוניינת להתקדש בנתיב הזה. **הטור** לא ציין שהאשה אמורה לומר לו את המטרה, **והח"מ** הבין שהוא סבור כשיטת הרשב"א.

ופסק **השו"ע** (כז, ט):

> נתנה היא ואמרה לו: הילך דינר זה מתנה ואתקדש לך, ולקחו ואמר לה: הרי את מקודשת לי בהנאה זו שקבלתי ממך מתנה, אם אדם חשוב הוא, הרי זו מקודשת, שהנאה יש לה בהיותו נהנה ממנה, ובהנאה זו הקנתה עצמה לו...
>
> **הגה**: ויש מחמירין אפילו לא אמרה תחלה כשנתנה: ואתקדש לך, רק נתנה סתם ואמר לה: התקדשי כו' ושתקה (תשו' הרשב"א סי' תרי"ג).

נראה מלשונו שפסק כדעת הרמב"ם, שיש צורך שהאשה תביע משהו כדי להתקדש. כנגדו, **הרמ"א** פסק כדעת הרשב"א, שגם אם לא אמרה לו שהיא מעוניינת להתקדש – יש להחמיר.

נראה מ**הח"מ** שלמעשה אין לחשוש לקידושין במקרה שהיא לא פנתה אליו מראש, ואילו מ**הב"ש** נראה שהחמיר בזה.

וכתב בספר **טיב קידושין** (הובא ב**פת"ש**) שהשו"ע כתב כאן 'דינר' ולכן ייתכן שצריך שהיא תתן לו שיעור חשוב כדי שההנאה תהיה שווה פרוטה. אמנם מלשון הגמרא לא משמע שצריך סכום גבוה מפרוטה, וצריך עיון.

ii. אדם רגיל

הגמרא לא דנה במקרה הזה כחלק מהדיון על מעורבות האשה בקידושין, אבל בפשטות במקרה כזה האשה לא אמורה להיות מקודשת, מפני שההיתר שהוזכר לעיל לא שייך בכל אדם. וכך כתבו **הרא"ש** בשם **הרי"ף** ו**הר"ן**, שהסביר שבמקרה שלנו יש פגם ב"כי יקח", שהרי לא נתן לה כלום (שלא כמו מקרה של נתן הוא ואמרה היא, שאז על האמירה שלה אפשר להתגבר).

כנגדם, **בה"ג** כתב שבמקרה כזה האשה ספק מקודשת, וכתב **הר"ן** שלא נראו דבריו.

השו"ע (כז, ט) לא התייחס לדין אדם רגיל.

וכתב **הב"ח** שצריך להתיישב בדבר האם לחשוש לשיטת בה"ג, והעתיקו אותו **הח"מ** ו**הב"ש**.

3. נתנה היא ואמרה

הגמרא (קידושין ה, ב) מלמדת שאם האשה נתנה את הכסף ואמרה לבעל שהוא מקודש לה – היא לא מקודשת, וכך פסקו **הראשונים והשו"ע** (כז, ז).

ודנו האחרונים מה הדין כאשר נתנה ואמרה היא עם אדם חשוב. **הח"מ** כתב שאם האשה רק פנתה אליו והוא קיבל בשתיקה, אפשר לומר שזה דומה למקרה של נתן הוא ואמרה היא, שאז מקודשת מספק.

ו**הב"ש** כתב שאם נתנה ואמרה היא, ומדובר באדם חשוב והם דיברו על קידושיה – מקודשת ודאי מפני שהתמלאו כל התנאים.

אולם לא משמע כך מ**תוספות והפרישה**.

אולם **הבאר היטב** דחה את דבריו, מפני שכאשר נתן הוא ואמרה היא ודיברו על עסקי קידושיה לא נחשב כאילו הוא אמר אלא שזה לא גרוע ממקרה שהיא אמרה, אבל במקרה שלנו יש תרתי לגריעותא: גם נתנה וגם אמרה.

ד. שאלות מבחנים

אב תשע"ח

1. קידושין ע"י הכלה

א. כלה תחת החופה, שמסרה בשתיקה טבעת לחתנה, האם נחשוש לקידושין במקרה שהחתן נחשב לאדם חשוב?
ב. הגדר מיהו אדם חשוב לעניין זה?

תשרי תשע"ח

1. קידושין
א. האם אפשר לקדש אשה בעל כרחה ומדוע?
ב. כשקידש אשה על תנאי, וכשבא לקיים את התנאי היא מסרבת, האם יכול לקיים את התנאי בעל כרחה?
ג. אשה שיש לה גבס או כפפה על ידה, האם צריכה להורידה בזמן קבלת הטבעת ?
ד. באיזה סוג קידושין נחלקו הפוסקים בתוקפם כשנעשו בלילה ומה טעם השוללים קידושין הללו?

ניסן תשע"ז

5. לשונות הקידושין
באר תוקף לשון הקידושין במקרים הבאים:
ד. 'הרי את נשואתי'?
ה. אמר **למשודכת** שלו, 'הרי את מקודשת' ולא אמר 'לי'.

תשרי תשע"ח

4. לשונות הקידושין
א. **עולה חדש שקידש אשה ישראלית בשפת האם שלו בתרגום מלשונות הוודאיים שהם נוסח של קידושין או בלשונות המסופקים**, מה הדין: 1. כאשר האשה אומרת שלא הבינה. 2. כשהעדים אינם יודעים אם היא הבינה או לא, והיא טוענת שכן הבינה – כשנשאלה על כך מיד לאחר מעשה הקידושין, או אחרי שבוע.
ב. דיבר הבעל עם האשה על עסקי קידושין באופן שהוי קידושין, כגון היכן יגורו כשינשאו והיכן לפתוח חשבון בנק משותף וכדו', והיא קבלה ממנו טבעת, וחשבה לשם קידושין, והבעל טוען שכלל לא התכוון לכך, מה הדין?

אדר ב תשע"ד

שאלה 2. *נוסח הקידושין
'הרי את נשואתי' האם נחשב ללשון קידושין מועיל, ומדוע?

ב

סוגים שונים של נתינה (כט)

א. מתנה על מנת להחזיר 2

1. מקורות חז"ל 2

2. שיטות הראשונים..... 3

3. הלכה..... 3

4. מקרים מיוחדים 4

ב. קידושין מדין ערב..... 5

1. חז"ל וראשונים 5

2. הלכה..... 5

ג. קידושין מדין עבד כנעני 6

ד. קידושין מדין שניהם 7

1. מקורות חז"ל 7

2. שיטות הראשונים..... 7

3. הלכה..... 7

ה. נתן לה משכון 8

1. יסוד הדין 8

2. שאלות שונות 8

ו. הבטיח מנה ונתן דינר..... 9

1. יסוד הדין 9

2. כאשר חסר דינר 10

3. ויכוח כמה הוא חייב 12

ז. מקדש בכוס מלאה 13

ח. דחיית המתנה על ידי האשה 13

1. האשה התחילה לבקש. 13

2. האיש התחיל 14

א. מתנה על מנת להחזיר

1. מקורות חז"ל

הגמרא (קידושין ג, א) מלמדת שאשה לא יכולה להתקדש בחליפין:

> מניינא דרישא למעוטי מאי, מניינא דסיפא למעוטי מאי? מניינא דרישא למעוטי חופה. ולרב הונא, דאמר: חופה קונה מק"ו, למעוטי מאי? למעוטי חליפין, ס"ד אמינא, הואיל וגמר קיחה קיחה משדה עפרון, מה שדה מקניא בחליפין, אף אשה נמי מקניא בחליפין, קמ"ל. ואימא הכי נמי! חליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה, ואשה בפחות משוה פרוטה לא מקניא נפשה.

ועוד מבררת הגמרא (קידושין ו, ב) האם ניתן להקנות אשה במתנה על מנת להחזיר:

> אמר רבא: הילך מנה על מנת שתחזירהו לי, במכר - לא קנה, באשה - אינה מקודשת, בפדיון הבן - אין בנו פדוי, בתרומה - יצא ידי נתינה, ואסור לעשות כן, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. מאי קסבר רבא? אי קסבר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אפילו כולהו נמי! ואי קסבר לא שמה מתנה, אפילו תרומה נמי לא! ועוד, הא רבא הוא דאמר מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, דאמר רבא: הילך אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי, נטלו והחזירו - יצא, ואם לאו - לא יצא! אלא אמר רב אשי: בכולהו קני, לבר מאשה, לפי שאין אשה נקנית בחליפין [גרסת הגאונים והרמב"ן: "גזרה שמא יאמרו אשה נקנית בחליפין"].

אם כן, במקומות אחרים בהם יש צורך בזכיה הגמרא קובעת שמתנה כזו מועילה, אבל

בקידושי אשה זה לא מועיל, מפני שאשה לא נקנית בחליפין.

2. שיטות הראשונים

<u>גזירה</u>

כתבו **תוספות** ו**הרא"ש** שבעצם מתנה על מנת להחזיר וקניין חליפין לא דומים לגמרי, שהרי במתנה על מנת להחזיר בסוף החפץ יוחזר לבעליו, ואילו בחליפין עולה מהגמרא (נדרים מח, ב) שאם המקבל השאיר את הסודר אצלו – הוא לא צריך להחזיר. לפי זה הציעו לומר שלמעשה חכמים הם אלו שהפקיעו קידושין אלו עקב **הדמיון** לקניין החליפין, ולכן הפסול הוא מדרבנן בלבד (מהתורה המתנה תקינה מבחינה הלכתית).

בתוך השיטה הזו קיימת שיטת **השלט"ג**, שכתב שחכמים ביטלו את הקידושין אבל לא באופן סופי, וממילא אם תקבל קידושין מאחר היא תזדקק לגט משניהם. והעיר על כך **הד"מ** שתוספות והרא"ש סבורים שהיא לא מקודשת כלל.

<u>פסול עקרוני</u>

כזכור, **הרי"ף** גרס 'לפי שאין אשה נקנית בחליפין'. מן הסתם זו היתה גם שיטת **הרמב"ם**, שהסביר שהפסול העקרוני במתנה על מנת להחזיר הוא שהאשה לא נהנתה מהמתנה ולא הגיע אליה כלום.

3. הלכה

פסק **השו"ע** (כט, א) כרוב הפוסקים, ולכן האשה לא מקודשת כלל במקרה כזה. אולם **הח"מ** הזכיר את השלט"ג, ומשמע שחשש לדבריו. ו**הב"ש** דחה את דברי השלט"ג.

<u>לא כפל את התנאי</u>

נחלקו אחרונים האם יש צורך לכפול את התנאי כדי שיהיה לו תוקף (ובעצם הקידושין לא יחולו). כתב **הב"ח** שאם לא כפל את תנאו – התנאי בטל והמעשה קיים.

אולם **הבית הלל** הוכיח **מתוספות** שהתנאי יכול לחול גם אם לא כפל אותו, מפני שיש אומדנא שזו כוונתו.

ו**הב"ש** העיר **שהרא"ש** חלק על תוספות וסבר שצריך לכפול את התנאי כדי לתת לו תוקף. אבל אפשר להתלבט מה הרא"ש יאמר כאן, מפני שגם אם לא כפל ייתכן לומר שהיא לא תתקדש מפני שלא סמכה דעתה (למרות שמצד דיני תנאים אין לתנאי תוקף והיא אמורה להתקדש). אבל מצד שני אפשר לומר שהיות והתנאי לא חל הרי זה רק **דומה** למתנה על מנת להחזיר, והיות וגם מתנה כזו נאסרה רק בגלל גזירה – ייתכן שהיא לא תפסול כאן.

למעשה כתב **הב"ש** שהיות ויש בזה מחלוקת ראשונים, יש לפסוק שהאשה ספק מקודשת.

<u>מקרים נוספים של חליפין</u>

<u>הקניית הסודר במתנה</u> – כתב **המרדכי** בשם **הראבי"ה** שאם הוא לא נתן לה את הסודר לשם חליפין אלא בעזרת קניין חליפין הוא עבר להיות שלה, אזי אפשר לקדש אותה בזה. **והשלט"ג** הביא בזה מחלוקת. **הב"ש** העתיק אותם, והוסיף ש**מהרש"ך** כתב שאם הקנה לה את הטבעת ע"י קניין חליפין ואז קידש בהם – מקודשת.

ובספר **קהילות יעקב** (הובא ב**פת"ש**) הביא שספר **המקנה** הסתפק מה יהיה הדין

במקרה שאמר שהיא מקודשת על מנת שתחזיר לבנו או לאביו, כי זה לא דומה לחליפין רגילים, בהם הסודר חוזר לקונה. **הקהילות יעקב** אמר שהיא לא מקודשת, מפני שמה שפוסל כאן הוא שנותן לאשה משהו שלא יישאר אצלה אחר כך.

וכתב **שער המלך** (הובא ב**פת"ש**) שיש ספק האם כאשר האשה אמרה שהיא מקודשת מדין אדם חשוב כאשר נתנה היא ואמרה הוא, האם יועיל גם במקרה שנתנה על מנת להחזיר, מפני שיש לה הנאה מאותו אדם חשוב, למרות שהיא קצובה בזמן.

4. מקרים מיוחדים

<u>קידושין בהנאה</u> – כתב **רבנו ירוחם** שי"א שאם קידש אותה בהנאת הנתינה של הכסף הזה הרי היא מקודשת, וי"א שלא, והוא נטה לומר שהיא מקודשת. ו**הרמ"א** (כט, א) פסק שי"א שהאשה מקודשת במקרה כזה.

ולעיל (טור כח, יט) יש מחלוקת ראשונים בשאלה האם כאשר אדם שואל מחברו חפץ כדי לקדש בו אשה, האם הועילו מעשיו. לדעת **בעל העיטור** בכל מקרה האשה לא מקודשת מפני שמקרה זה דומה למתנה על מנת להחזיר, בה פסקנו שהיא לא מועילה. אולם **הרא"ש** כתב שבתנאים מסוימים אפשר לקדש בו אשה, וכך פסק **השו"ע** (כח, יט).

לאור זאת **הח"מ** כתב שנראה שבעל העיטור לא יסכים לדין של רי"ו שהובא ברמ"א, מפני שבפשטות הוא לא יקל גם כאשר ירצה לקדש בהנאה ולא בכלי עצמו. אולם **הב"ש** הציע לומר שבעל העיטור לא אפשר לקדש בכלי עצמו, אבל אם ייתן הנאה זה יועיל גם לפי דעתו.

ו**הפת"ש** הביא בשם ספר **קהילת יעקב** כמה דינים:

א. גם אם המקדש קיבל את החפץ במתנה על מנת להחזיר ממישהו אחר, והציע לאשה להתקדש בו – מקודשת.

ב. לדעת ספר **המקנה** אם יציע לה להתקדש בשכר הקישוט היא לא תקדש כי אז נכנסים לשאלה האם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, כפי שמצינו אצל פועלים. אולם הקהילת יעקב סבר שזה אפשרי, ודחה את הדמיון לפועל.

<u>מתנה ע"מ להחזיר מהאשה</u> – כתב **הרא"ש** שאם האשה נתנה לאיש מתנה על מנת להחזיר אחרי שלושים יום, ותוך שלושים יום הוא קידש אותה בחפץ זה – מקודשת, מפני שבאותו זמן החפץ היה שלו.

ו**הרמ"א** (כט, א) פסק את הדין הזה, והוסיף שהאשה נתנה לו על מנת שיקדש אותה תוך שלושים יום. אם כי **הח"מ** ו**הב"ש** כתבו שהלשון 'כדי לקדשה' היא לאו דווקא כי היא לא היתה צריכה לתת לו את החפץ לשם כך, וכך עולה מ**הט"ז**.

ונחלקו אחרונים (הובאו ב**פת"ש**) מה הדין כאשר האשה נתנה לבעל טבעת במתנה על מנת שיחזור ויקדש אותה בה. ספר **המקנה** כתב שהיא לא מקודשת כיוון שלא קיבלה ממנו דבר ממשי, ואילו **הקהילת יעקב** כתב שהיא מקודשת, וכך מצאנו שאדם יכול להקנות חפץ לחברו במתנה על מנת להחזיר

כדי שיקנה אחר כך חפץ אחר, וגם כמו שאשה נותנת לבעל נייר כדי שיכתוב עליו גט כמבואר בגמרא (גיטין כ, ב).

ב. קידושין מדין ערב

1. חז"ל וראשונים

הגמרא מלמדת (קידושין ו, ב):

> אמר רבא: תן מנה לפלוני ואקדש לך - מקודשת מדין ערב, ערב לאו אף ע"ג דלא מטי הנאה לידיה קא משעביד נפשיה, האי איתתא נמי, אף על גב דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא ומקניא נפשה.

במקרה שלנו האשה מתחייבת להתקדש לנותן הכסף, למרות שהיא עצמה לא הרוויחה מזה. **רש"י** הדגיש שאחר כך הבעל אמר לה "התקדשי לי במנה שנתתי לו", וכך הדגישו הפוסקים – **רמב"ם**, **מ"מ** בשם **רשב"א**, **ר"ן ורי"ו**, כי אחרת היא תיחשב לספק מקודשת כמו מקרה של נתן הוא ואמרה היא. והוסיף **רי"ו** שאם הוא דיבר איתה על עסקי קידושיה לא יהיה צורך לומר את זה שוב.

וכתב **הב"י** שלהלן (ל, ח) יתבאר שכל זה נכון רק כאשר האשה יזמה את נתינת הכסף, אבל אם הבעל הציע לתת לה כסף, אבל היא אמרה שיתן למישהו אחר – לא מקודשת, מפני שנראה שהיא לא מעוניינת בקידושין.

2. הלכה

פסק **השו"ע** (כט, ב) את עיקר הדין, שאם אמרה "תן מנה לפלוני ואקדש אני לך" ואז הוא חזר ואמר "הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו" – מקודשת. ו**הרמ"א** הוסיף את המקרה של עסוקים באותו עניין. וגם כתב את החילוק של הב"י שאם הוא התחיל לומר – היא לא מקודשת.

<u>עיתוי האמירה</u>

ממתי אפשר – **הט"ז** (הובא ב**ב"ש**) כתב שאם אחרי שהאשה תבקש שהוא יתן את הכסף, הבעל יאמר "הרי את מקודשת בהנאת מעות <u>שאתן</u> לפלוני" – מקודשת.

לאור זאת כתב **הט"ז** שאם אומן שמכין לאשה כלי יאמר לה שהיא תתקדש לו בכלי שיכין לה – היא מקודשת מאותה סברה. כנגדו, **התורי"ד והב"ש** כתבו שאפשר לומר שבאותו מקרה הוא יוכל לומר רק אחרי ייצור הכלי, מפני שהחפץ שאיתו הוא רוצה לקדש עוד לא קיים בעולם.

עד מתי אפשר – **הח"מ** כתב שלדעת **הב"ח** הבעל יכול לומר בשיעור תוך כדי דיבור לנתינת המעות, אבל אחר כך זה נחשב כמו שתיקה לאחר מתן מעות, שגורמת לכך שהיא לא תהיה מקודשת. כנגדו, **הח"מ עצמו** סבור שהבעיה הזו קיימת רק כאשר תחילת הנתינה היתה לשם פקדון ואז צריך לנתב אותה למקום אחר, מה שאין כאן כבר שידוע מהי מטרת הנתינה, ורק צריך לוודא שהאשה נהנתה, וזה מתרחש כאשר מודיע לה שהתקיימה בקשתה. וכך כתב **הב"ש**.

<u>מה האשה אמרה</u>

הגמרא (קידושין ח, ב) מלמדת שאם אדם מסוים הציע לאשה לתת לה כסף לשם קידושין, והיא אמרה שיתן את הכסף לאחד ההורים – אינה מקודשת, כי זה סימן שהיא לא מעוניינת בזה, וכך נפסק ב**שו"ע** (ל, ח).

ותוספות כתבו שהמקרה הזה שונה מקידושין מדין ערב, מפני שבדין ערב האשה יזמה את הנתינה, וזה אות על כך שהיא מעוניינת בזה. והעתיק את דבריהם **הב"ש** (ל, יג), והוסיף שמשמע מהם שבמקרה של דין ערב האשה לא חייבת לומר "ואתקדש אני לך" כי אחרת לא היתה קושיה. וכך הוא כתב בשם **מהרש"ל**, וכ"כ בשו"ת **מהר"א ששון** (הובא ב**פת"ש**).

ובאשר למקרה שעסוקים באותו עניין, **הב"ש** התלבט האם שם יש צורך שהאשה תאמר "ואתקדש אני לך", והסיק שהיות וכל התהליך התחיל ממנה, אין לדמות את המקרה הזה למקרה שבו היא לא רוצה להתקדש, ולכן תהיה מקודשת.

<u>לא ביקשה שיתן כסף</u>

כתב **הרשב"א** שהיא תהיה מקודשת גם כאשר ביקשה שילווה כסף לפלוני ולא יתן לו, מפני שהנאת ההלוואה גם היא חשובה כמו הנאת הנתינה (למרות שהמקרה הזה יותר דומה לדין ערב הקלאסי, הגמרא עסקה במקרה בו היא ביקשה שיתן כסף ולא ילווה כי עיקר קידושי הכסף הם בנתינה). אבל אם ביקשה שרק ירחיק את זמן הפירעון של פלוני – אינה מקודשת, מפני שערב שנכנס תחת הלווה הוא אדם שהתחייב בשעת ההלוואה עצמה, ולא הגיע לאחר מכן (כך עולה מהגמרא בבבא בתרא קעה, ב). **והרמ"א** (כט, ב) העתיק את דבריו, ולכן אם הלווה כסף על פיה היא מקודשת, ואם הרוויח זמן היא לא מקודשת.

והח"מ הקשה על הרמ"א שפסק את הדין השני שתי קושיות: א. לעיל (כח, י) מצאנו שיש מחלוקת פוסקים בשאלה האם כאשר הבעל הרוויח לאשה את זמן פירעון הלוואה היא מקודשת או לא, ולהלכה נפסק שיש לחשוש לשתי השיטות. לכן נראה שגם כאן אפשר לומר שיש לחשוש לסברה שהיא תתקדש (קושיה זו מופיעה גם ב**ב"ש**). ב. אחרי הכל הוא עשה משהו בציווי שלה, אז הגיוני להחשיב את זה כהנאה למרות שזה לא דומה לגמרי למקרה של הערב.

ג. קידושין מדין עבד כנעני

מובא בגמרא (קידושין ז, א):

> הילך מנה והתקדשי לפלוני - מקודשת מדין עבד כנעני, עבד כנעני לאו אף ע"ג דלא קא חסר ולא מידי קא קני נפשיה, האי גברא נמי, אף על גב דלא קא חסר ולא מידי קא קני לה להאי איתתא.

אם כן, הגמרא מלמדת את הקידושין מדין עבד כנעני – "הילך מנה והתקדשי לפלוני". הדמיון הוא למקרה של עבד כנעני, שיכול לקנות את עצמו לחופשי גם אם אנשים אחרים יתנו כסף לאדון שלו.

נחלקו הראשונים כיצד האדם שהאשה תתקדש לו נותן תוקף למעשה הקידושין. **רש"י** , **י"א במ"מ** ו**י"א ברא"ש** העמידו שהמקדש מינה את הנותן להיות שליחו לתת את הכסף.

כנגדם, **הרמב"ם**, **הר"ן** ו**י"א ברא"ש** הציעו שהמקדש אחר כך יאמר לאשה שהיא מקודשת בגלל ההנאה שקיבלה בזכותו.

השו"ע (כט, ה) העלה את שתי האפשרויות, הן של השליח והן כאשר השני אמר לה אחר כך.

ד. קידושין מדין שניהם

1. מקורות חז"ל

מובא בגמרא (קידושין ז, א):

> תן מנה לפלוני ואקדש אני לו - מקודשת מדין שניהם, ערב לאו אף ע"ג דלא קא מטי הנאה לידיה קא משעבד נפשיה, האי איתתא נמי, אף על גב דלא קא מטי הנאה לידה קא מקניה נפשה. מי דמי? ערב האי דקא קני ליה קא חסר ממונא, האי גברא קא קני לה להאי איתתא ולא קא חסר ולא מידי! עבד כנעני יוכיח, דלא קא חסר ממונא וקאי קני נפשיה. מי דמי? התם הך דקא מקני קא קני, הכא האי איתתא קא מקניא נפשה ולא קא קניא ולא מידי! ערב יוכיח, אף על גב דלא קא מטי הנאה לידיה משעבד נפשיה.

אם כן, הגמרא מלמדת קידושין מדין שניהם – "תן מנה לפלוני ואקדש אני לו". במקרה כזה מקבלים את היתרון של דין ערב, והוא שהאשה מתקדשת למרות שהיא לא מקבלת כלום (ולמרות ששם המקנה מחסיר ממון מעצמו, כאן עבד כנעני יוכיח כפי שיוזכר). מצד שני, מקבלים את היתרון של עבד כנעני, שלמרות שלא מחסיר ממון מעצמו הוא יכול לקנות את עצמו (ולמרות שאצל עבד כנעני הבעלים מקבלים כסף בתמורה לשחרור, ערב יכול להוכיח שאפשר להתחייב גם ללא הנאה, כפי שהוזכר).

2. שיטות הראשונים

מדברי **ר"ח** נראה שלא צריך שום תנאי בזה, אלא בכל מקרה היא מקודשת.

אולם כתב **הרמב"ם** שהמקדש חייב לומר שהוא מקדש את האשה בהנאת המתנה שהיא קיבלה כאשר קידש מדין שניהם. **והרשב"א** הקשה עליו שתי קושיות: א. בגמרא לא מופיע שהמקדש צריך לחזור ולומר לה משהו, ומניין זאת לרמב"ם? ב. אם מדובר בקידושין בעזרת הנאה, יש מקום לומר שזה יפעל רק כאשר מדובר באדם חשוב (כפי שלמדנו לעיל **בשו"ע** כז, ט).

והמ"מ השיב לשתי שאלותיו: א. ברור שמישהו יהיה חייב לומר לאשה שהיא מקודשת כדי לא להגיע למצב של נתן הוא ואמרה היא, ולכן ברור שהמקדש יאמר את זה. והדבר לא נכתב בגמרא מרוב שהוא פשוט. ב. אם האשה מחסירה ממון מעצמה אז יש צורך באדם חשוב, כי ההנאה שלו מיוחדת יותר, אבל אם האשה רק נהנית מזה שעושים את רצונה – לא צריך יותר מזה.

ועוד כתב **המ"מ** שיש אומרים שכל הדין הזה שייך רק כאשר המקדש מינה את חברו להיות שליח עבורו (כפי שראינו לעיל לגבי עבד כנעני בשיטת רש"י וסיעתו).

3. הלכה

פסק **השו"ע** (כט, ג) את דין הגמרא לגבי דין שניהם, ולכן אם אמרה לו "תן דינר לפלוני ואקדש אני לו", והשני אמר שהוא מקדש אותה בהנאת מתנה שקיבל ממנה – מקודשת.

ה. נתן לה משכון

1. יסוד הדין

מובא בגמרא (קידושין ח, א):

> אמר רבא אמר רב נחמן: אמר לה התקדשי לי במנה, והניח לה משכון עליה - אינה מקודשת, מנה אין כאן, משכון אין כאן. איתיביה רבא לרב נחמן: קידשה במשכון – מקודשת! התם במשכון דאחרים, וכדרבי יצחק, דאמר רבי יצחק: מנין לבעל חוב שקונה משכון? שנאמר: ולך תהיה צדקה, אם אינו קונה - צדקה מנין? מכאן לבעל חוב שקונה משכון.

הגמרא קובעת שלא ניתן לתת משכון במקום תשלום ממשי, מפני שהוא לא ניתן במתנה במקום החוב עצמו. אמנם אם מישהו היה חייב לבעל כסף וקיבל משכון עליו, ואז הוא נתן לה את המשכון – מקודשת, מפני שהמשכון עצמו קנוי לו.

ופסק **השו"ע** (כט, ו) את עיקר דברי הגמרא, ולכן מי שהציע לאשה להתקדש בדינר אבל נתן לה משכון עליו – אינה מקודשת.

2. שאלות שונות

i. הקנה את גוף המשכון

כתב **הר"ן** בשם **הרמב"ן** שאפילו אמר לה "קני משכון זה בשעבוד מנה והתקדשי בו" – אינה מקודשת, שלמרות שהיא קנתה את המשכון, עדיין הוא נועד להבטחת סכום כסף שנשאר עוד אצלו, ולכן היות והכסף נשאר אצלו אין משמעות למשכון שניתן עליו. וכך כתב **הרשב"א**.

אבל **הראב"ד** כתב שהחסרון במקרה הרגיל הוא שאין לאשה שום התחייבות מהבעל לשלם את הממון, אבל אם הקנה לה את המשכון בינתיים הרי שיש לה התחייבות מוגדרת ולכן היא מקודשת. כך כתב גם **רי"ו**, **והב"ש** הבין שגם **הרא"ש** סבור כך, מפני שהשווה את דיני מתנה לדיני קידושין, ובמתנה כך הוא הדין.

והרמ"א (כט, ו) פסק שהיא מקודשת אם נתן משכון באופן כזה.

אמנם **הח"מ** כתב שצריך לחשוש לשתי השיטות, ולכן במקרה כזה האשה ספק מקודשת.

<u>הציע להשאיר את המשכון</u>

רבנו תם כתב שאם אדם אמר לחברו שיתן לחברו מתנה והניח לו משכון וביקש שלא יחזיר עד שיתן לו – הרי אותו אדם יכול לעכב את המשכון אצלו עד שיתן לו את המתנה.

לאור זאת כתב **הח"מ** שלדעת ר"ת יהיה דין דומה כאשר אמר את אותו נוסח בהקשר של קידושין, ולכן לדעת הרמ"א תהיה מקודשת לגמרי, ולדעת הח"מ עצמו רק ספק. אולם **הב"ש** כתב שלפי שיטת תוספות זה יועיל רק לעניין מתנה (**ולסמ"ג ולרא"ש** אפילו למתנה זה לא יעזור), אבל לא לקידושין.

ii. כתב שטר על ההתחייבות

המ"מ כתב בשם **הרשב"א והרמב"ן** שגם אם אמר שהוא מתחייב לה את הכסף ואפילו כתב לה שטר על כך – לא מקודשת. כנגדם, **השלט"ג** כתב שאם כתב לה שטר חוב – מקודשת, מפני שיכולה לגבות את הכסף באמצעות השטר.

ופסק **הרמ"א** (כט, ו) כדעת הרשב"א והרמב"ן שהיא לא מקודשת.

למעשה **הח"מ** כתב שהרמב"ן וסיעתו סברו שהיא לא מקודשת בהתאם לשיטתו שיש צורך שהכסף לא יהיה תפוס אצל הבעל, אבל לפי שיטת הראב"ד וסיעתו, שסברו שאם יש לאשה שעבוד שבזכותו תוכל לגבות את הכסף, אפשר לומר שהיא תהיה מקודשת גם במקרה זה. ולא עוד אלא שיש לחשוש שהשטר שווה פרוטה. לכן נראה להכריע שהאשה ספק מקודשת במקרה כזה. וגם **הב"ש** כתב שלפי שיטת הראב"ד האשה תתקדש כאשר נתן שטר.

ו. הבטיח מנה ונתן דינר

1. יסוד הדין

i. מנה סתם

מובא בגמרא (קידושין ח, א):

> אמר רבי אלעזר: התקדשי לי במנה, ונתן לה דינר - הרי זו מקודשת, וישלים; מאי טעמא? כיון דאמר לה מנה ויהב לה דינר, כמאן דאמר לה על מנת דמי, ואמר רב הונא אמר רב: כל האומר ע"מ, כאומר מעכשיו דמי.

הפוסקים פסקו להלכה את דברי ר' אלעזר, וכך פסק **השו"ע** (כט, ז).

וכתבו **הח"מ** ו**הב"ש** בשם הראשונים שאם לא יתן את שאר הכסף – הקידושין יתבטלו, גם אם לא כפל תנאו (אם כי הח"מ העיר שלהלן [לח, ג] יש מי שסבור שגם בתנאי על מנת יש צורך לכפול אותו).

ii. מנה זו

לאחר שהגמרא שם הביאה את דברי ר' אלעזר, היא הקשתה עליו:

> מיתיבי: התקדשי לי במנה, והיה מונה והולך, ורצה אחד מהן לחזור אפילו בדינר האחרון - הרשות בידו!
>
> הכא במאי עסקינן - דאמר במנה זו. הא מדסיפא במנה זו, רישא במנה סתם! דקא תני סיפא: אמר לה התקדשי לי במנה זו, ונמצא מנה חסר דינר או דינר של נחשת - אינה מקודשת, דינר רע - הרי זו מקודשת, ויחליף! לא, רישא וסיפא דאמר במנה זו, ופרושי קא מפרש: רצה אחד מהן לחזור אפי' בדינר האחרון - הרשות בידו, כיצד? כגון דאמר לה במנה זו...
>
> רב אשי אמר: מונה והולך שאני, דדעתה אכוליה.

אם כן, כדי לתרץ את הקושיה על ר' אלעזר הוצעו שני הסברים. א. בברייתא הוא אמר 'מנה זו' ולכן היא תתקדש רק כאשר תקבל את כל המנה. ב. היות והוא מנה את הדינרים תוך כדי הקידושין, היא תתקדש רק אם יתן לה את הכל.

הרא"ש והטור הבינו שתירוצי הגמרא משלימים זה את זה, ולכן האשה לא תהיה מקודשת מיד בשני מקרים: א. כאשר אמר "מנה זו". ב. כאשר אמר מנה סתם והיה מונה והולך.

כנגדם, **הרי"ף והרמב"ם** פסקו רק כמו התירוץ הראשון של הגמרא ולא כמו רב אשי (מפני שלאמירה של סתם הגמרא יש כוח חזק יותר). לכן בכל מקרה שאמר 'מנה סתם' היא מקודשת מיד. אבל כאשר אמר מנה זו – היא מקודשת רק כאשר יתן הכל.

השו"ע (כט, ז) פסק כשיטת הרי"ף והרמב"ם ולכן כאשר אמר "מנה זו" היא מקודשת רק כאשר יסיים לתת לה הכל, ועד אז שניהם

יוכלו לחזור בהם. כנגדו, **הרמ"א** פסק כמו הרא"ש והטור, שדין זה שייך גם כאשר הבטיח מנה סתם והיה מונה והולך.

2. כאשר חסר דינר

i. מנה סתם

תחילה נזכיר את דברי הגמרא שהבאנו לעיל (קידושין ח, א):

> אמר לה התקדשי לי במנה זו, ונמצא מנה חסר דינר או דינר של נחשת - אינה מקודשת.

כאן אפשר לראות שכאשר אמר "מנה זו" ודאי שאינה מקודשת כאשר לא נתן לה את כל הסכום. כעת עלינו לברר האם כאשר יתברר שהמנה חסר דינר במנה זו היא גם לא תתקדש. מובא בגמרא (קידושין מז, א):

> אמר רב: המקדש במלוה - אינה מקודשת, מלוה להוצאה ניתנה. נימא כתנאי: המקדש במלוה - אינה מקודשת, ויש אומרים: מקודשת.. אמר רב נחמן: הונא חברין מוקים לה במילי אוחרי, והכא במאי עסקינן - כגון שאמר לה התקדשי לי במנה, ונמצא מנה חסר דינר, מר סבר: כסיפא לה מילתא למיתבעיה, ומר סבר: לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה.
>
> ואלא הא דאמר רבי אלעזר: התקדשי לי במנה, ונתן לה דינר - הרי זו מקודשת וישלים, לימא, כתנאי אמרה לשמעתיה! אמרי: מנה חסר דינר - כסיפא לה מילתא למיתבעיה, מנה חסר תשעים ותשע - לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה.

הגמרא הציגה את דברי רב לגבי קידושין במלוה ואז הציגה מחלוקת תנאים. כדי לא להקשות על דבריו, הגמרא הציעה שהם נחלקו בשאלה מה הדין כאשר הבטיח לה מנה והחסיר לה דינר. אחר כך היא צייה שזה לא בהכרח סותר את דברי ר' אלעזר, מפני שאם נתן רק דינר אחד – היא לא מתביישת לבקש ולכן תהיה מקודשת בכל מקרה (ובכך הוא עסק), אבל אם נשאר דינר אחד – לא מקודשת כי תתבייש לתבוע אותו.

נחלקו הראשונים האם להלכה יש לקבל את הצמצום הזה בדעת ר' אלעזר או לא. **הרי"ף** השמיט את החילוק של מנה חסר דינר, והסיק מזה **הרמב"ן** שהחילוק הזה נכון רק כאשר אמר "מנה זו" (שהרי החילוק המקורי נמצא בברייתא על זה). לכן כאשר אמר "מנה סתם" היא מקודשת מיד במקרה כזה והוא ישלים. כך גם דייק **המ"מ** מדברי **הרמב"ם והב"י** מדברי **הרא"ש**.

כנגדם, **הרשב"א** קיבל את הצמצום של הגמרא גם לגבי מנה סתם. הוא כתב שהברייתא בדף ח באה להדגיש שכאשר אמר "מנה זו" בכל מקרה היא לא תתקדש. כנגד זה, כאשר הבטיח מנה סתם היא תהיה מקודשת רק כאשר חסרים לה דינרים רבים והיא לא תתבייש לבקש אותם, אבל אם חסר דינר אחד היא לא תהיה מקודשת, בפשטות גם אם יזקוף עליו במלווה.

ורש"י והר"ן (ע"פ **הב"ש**) קבעו שאם האיש קיבל על עצמו להשלים את החוב בתורת הלוואה – מקודשת.

הרמ"א הביא את דעת הרמב"ן והרא"ש בסתם, ואחר כך הזכיר את הרשב"א כיש אומרים. ו**הח"מ** דייק מלשון **השו"ע** שאף הוא סבור שחיסרון לא מעכב, שהרי לא כתב

את החילוק של הרשב"א אלא העתיק את לשון הרמב"ם.

ii. מנה זו

<u>יסוד הדין</u>

כזכור, הגמרא לימדה מה הדין כאשר הבטיח "מנה זו" ונמצא חסר:

> אמר לה התקדשי לי במנה זו, ונמצא מנה חסר דינר או דינר של נחשת - אינה מקודשת, דינר רע - הרי זו מקודשת, ויחליף.
> האי דינר של נחשת היכי דמי? אי דידעה ביה, הא סברה וקבלה! לא צריכא, דיהביה ניהליה בליליא; אי נמי, דאשתכח ליה ביני זוזי. האי דינר רע היכי דמי? אי דלא נפיק, היינו דינר של נחשת! אמר רב פפא: כגון דנפיק על ידי הדחק.

אם כן, כאשר אמר "מנה זו" ונמצא שחסר דינר או שדינר אחד פגום – היא לא מקודשת. ועוד מובא שם שאם האשה ראתה שיש שם מטבע פגום או חסר והסכימה לכך – היא מקודשת.

ופסקו **הפוסקים והשו"ע** (כט, ז) שאם אמר "מנה זו" ונמצא מנה חסר דינר או שנמצא דינר נחושת ולא הכירה אותו – אינה מקודשת, ואם יכולה להוציא אותו על ידי הדחק הרי היא מקודשת. והוסיף **הב"ש** ע"פ הראשונים שאם הבינה שיש שם פחות מִמָּנֶה או שראתה שיש שם דינר רע והסכימה – מקודשת. כמו כן, כאשר הדינר יוצא על ידי הדחק הוא חייב להחליף אותו אבל זה לא מעכב את הקידושין.

כמו כן, כתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שגם הבעל יכול לחזור בו למרות שהאשה ויתרה לו על הדינר החסר, מפני שהוא יכול לומר שלא רצה לקדש במנה חסר כזה (הח"מ קצת התלבט בזה).

<u>האם הקידושין בטלים מאליהם?</u>

בעקבות הברייתא הזו הגמרא הציעה לומר שאין קושי על דברי ר' אלעזר, כי אפשר לחזור מהקידושין רק כאשר אמר "מנה זו", וגם יוצא לנו שאם נמצא מנה חסר דינר היא לא מקודשת. אחר כך היא הסבירה מדוע מתאים יותר שהברייתא עוסקת ב"מנה זו":

> והכי נמי מסתברא, דאי ס"ד רישא במנה סתם, השתא במנה סתם לא הוו קידושי, במנה זו מיבעיא? אי משום הא לא איריא, תנא סיפא לגלוי רישא, שלא תאמר רישא במנה זו, אבל במנה סתם הוו קידושין, תנא סיפא במנה זו, מכלל דרישא במנה סתם, ואפילו הכי לא הוו קידושין.

הגמרא הציעה לעגן את החילוק הזה בלשון הברייתא, אך ציינה אחר כך שזה לא הכרחי. על בסיס זה נחלקו בשאלה מה יקרה לקידושין כאשר הבטיח "מנה זו" והיה חסר שם דינר. לדעת **רש"י** הצדדים יכולים לחזור בהם, וזה נכון כאשר אמר "מנה זו" או שהתכוון למנה סתם (שהרי רואים שם בגמרא שיש דמיון ביניהם). כנגדו, **הרמב"ן** דייק מלשון הגמרא שאם אמר "מנה זו" ונמצא שחסר דינר אזי הקידושין בטלים מעיקרם, מפני שהם אמורים לחול רק כאשר יסיים לתת.

הרמ"א (כט, ז) כתב:

(ויכולין לחזור בהן) (דעת רש"י). (וי"א דאפי' בלא חזרה אינה מקודשת) (הר"ן פ"ק דקדושין) (עד שיאמר לה אח"כ: התקדשי בזה, ושתקה).

אם כן, הוא הביא את דעת רש"י בסתם ואת הרמב"ן ביש אומרים. באשר לדעת **השו"ע**, כתב **הב"ש** שמשמע מדבריו "שניהם יכולים לחזור בהם" שהקידושין לא בטלים מאליהם. כתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שלדעת רש"י גם הבעל יכול לחזור בו למרות שהאשה ויתרה לו על הדינר החסר, מפני שהוא יכול לומר שלא רצה לקדש במנה חסר כזה (הח"מ קצת התלבט בזה).

ועוד העיר **הב"ש** שגם הרמ"ה להלן, שכתב שיש ספק אם הבעל ניסה לשכנע אותה שתתקדש במנה החסר, סבור כמו שיטת רש"י שהקידושין לא בטלים מאליהם.

<u>כאשר זקף במלווה</u>

כתב **הטור** שאם הבטיח לה "מנה זו" ונמצא מנה חסר דינר, והוא אמר שיקח עליו את הדינר במלווה – מקודשת. הדין הזה נפסק ב**שו"ע** (כט, ז).

הח"מ כתב שדין זה דומה למקדש במלווה ופרוטה, בו פסק **השו"ע** (כח, יד) שדעתה על הפרוטה והיא מקודשת. ו**הב"ש** כתב שלפי שיטת הרמב"ן נראה שלא יעזור אם ישכנע אותה, מפני שהקידושין כבר התבטלו, אלא אם כן יאמר לה מחדש "הרי את מקודשת לי".

<u>זקף ושתקה</u> – הוסיף **הח"מ** שאם שתקה לבקשה שלו, אזי למרות שהיה מקום לחשוש היא תתבייש לבקש, כבר הוא הוכיח שפסק השו"ע שאם הבטיח מנה סתם ונמצא חסר שלא אומרים שהיא מתביישת לבקש, ולכן היא מקודשת. אולם **הב"ש** כתב שאפשר לומר שבמקרה כזה לכ"ע היא לא תהיה מקודשת, מפי שהיא רוצה להתקדש במנה שלם וצריכה להראות לו שהתרצתה על כך (בדומה לדברי הרמ"ה להלן לגבי מקרה שביקש שוב שתתקדש בזה ושתקה, שהכריע שיש ספק).

<u>חזר וביקש שתתקדש</u>

כתב **הרמ"ה** שאם התברר שחסר שם דינר והוא חזר ואמר לה שתתקדש במה שהביא לה והיא שתקה – ספק מקודשת, כי מצד אחד אפשר לפרש את השתיקה כריצוי ומצד שני אפשר לתפוס אותה כהתעקשות על המחשבה הראשונית.

מלשון **הרמ"א** (כט, ז) נראה שאם אחר כך הבעל ביקש שתתקדש והיא שתקה – מקודשת. והעירו **הח"מ** ו**הב"ש** שלכל היותר היא תוכל להיות ספק מקודשת בגלל שיש כאן שתיקה לאחר מתן מעות, וגם זה לא בטוח.

3. ויכוח כמה הוא חייב

מובא בתוספתא:

זה או' במנה וזה או' במאתים והלך זה לביתו וזה לביתו ואחר כך תבעו זה את זה וקידשו אם האיש תבע את האשה ייעשו דברי אשה ואם האשה תובעת את האיש ייעשו דברי האיש.

העתיקו את הדין הזה **הרי"ף**, **הרא"ש**, **הרמב"ם והטור**. וכך פסק **השו"ע** (כט, ח).

ו**הב"ש** כתב שאם הגיעו ביניהם להסכמה על סכום מסוים ואחר כך אחד מהם חזר בו ואז תבע את הצד השני וקידשה – מן הסתם יש

ללכת אחרי הסכום הראשוני שקבעו, וכך משמע מ**הרמ"א** (חו"מ רכא, א).

ז. מקדש בכוס מלאה

מובא בגמרא (קידושין מח, ב):

> ת"ר: התקדשי לי בכוס זה - תני חדא: בו ובמה שבתוכו, ותניא אידך: בו ולא במה שבתוכו, ותניא אידך: במה שבתוכו ולא בו! ולא קשיא: הא במיא, הא בחמרא, הא בציהרא.

אם כן, הגמרא מציעה כמה אפשרויות במה האשה מתקדשת במקרים שונים. הראשונים נחלקו לשתי גישות בפרשנות הגמרא, ונציג אותם בטבלה:

הדעה \ המקרה	בו ובמה שבתוכו	בו ולא במה שבתוכו	במה שבתוכו ולא בו
ר"ח ורש"י	ציר דגים ושמן (הכוס שומרת עליו)	מים (רק הכלי חשוב)	יין (הכוס מיועדת רק לשתיה)
רמב"ם ור"ת	מים (בטלים אל הכוס)	יין (לא בטל אל הכוס אבל לא כמו שמן)	שמן (הכוס בטלה אליו עקב חשיבותו)

השו"ע (כט, ט) הביא את דעת הרמב"ם בסתם, ואת דעת רש"י כיש אומרים. ולהלן (לח, כד) פסק **השו"ע** שאם אמר שמקדש אותה בכוס זו של יין ונמצאת של שמן – אינה מקודשת, ואי אפשר לומר שדעתה היתה על הכוס. לאור זאת הסבירו **הב"ח**, **הח"מ** ו**הב"ש** שהיות ובמקרה שלנו לא אמר "בכוס זו של ..." יש את מרחב האפשרויות הזה.

ח. דחיית המתנה על ידי האשה

1. האשה התחילה לבקש

i. יסוד הדין

מובא בגמרא (קידושין ח, ב – ט, א):

> ההוא גברא דהוה קא מזבין חומרי פתכייתא, אתאי ההיא איתתא, אמרה ליה: הב לי חד שוכא, אמר לה: אי יהבינא ליך מיקדשת לי? אמרה ליה הבה מיהבה; אמר רב חמא: כל הבה מיהבה לאו כלום הוא. ההוא גברא דהוה קא שתי חמרא בחנותא, אתאי ההיא איתתא, אמרה ליה: הב לי חד כסא, אמר לה: אי יהבינא ליך מיקדשת לי? אמרה ליה: אשקויי אשקיין, אמר רב חמא: כל אשקויי אשקיין לאו כלום הוא. ההוא גברא דהוה קא שדי תמרי מדקלא, אתאי ההיא איתתא, א"ל: שדי לי תרתי, אמר לה: אי שדינא ליך מיקדשת לי? אמרה ליה: שדי מישדא; אמר רב זביד: כל שדי מישדא לאו כלום הוא.
>
> איבעיא להו: הב אשקי ושדי, מהו? אמר רבינא: מקודשת; רב סמא בר רקתא אמר: תגא דמלכא! אינה מקודשת. והלכתא: אינה מקודשת.

כאשר ניגשים לפוסקים, הרי שצריך לחלק את המקרים לשלושה חלקים:

<u>אמרה את הלשון הכפולה</u> – **הרמב"ם והטור** פסקו שאם אמרה לו לשון שמשמע ממנה שהיא לא מעוניינת שהוא ישחק איתה, כפי

שמוזכר בגמרא – היא לא מקודשת. וכך פסק **השו"ע** (כט, י).

אמרה שהיא מסכימה – עוד כתבו **הרמב"ם והטור** שאם כאשר שאל אותה בפעם הראשונה היא אמרה "כן" וקיבלה את התמורה – כמובן שהיא מקודשת. ופסק **השו"ע** (כט, י) כך.

שתקה – נחלקו הפוסקים מה יהיה הדין כאשר לאחר שהאיש שאל את האשה אם היא תתקדש לו בחפץ הזה היא שתקה. **הב"י** כתב שפשוט שהיא מקודשת, כי כל עוד היא הסכימה לקבל את המתנה ולא התנגדה לתנאי שלו – מוכח שהיא מסכימה. והוסיף שכך עולה מדברי הרמב"ן שיובאו להלן. ובשו"ת **רבנו בצלאל** (הובא ב**ב"ש**) הביא מדברי **הרשב"א** שאם שאל אותה ושתקה הרי היא מקודשת, מפני ששתיקה טובה יותר מהלשונות הבעייתיות.

אולם **הד"מ** ו**הב"ח** כתבו שהיעילות של השתיקה נכונה רק כאשר האשה סירבה בתחילה ואחר כך אמר לה שתתקדש לו בזה ואז היא שתקה (כפי שנפרט להלן), אבל אם מראש היא שתקה היא לא תתקדש, מפני שהיא שתקה היות ולא אמר לה את הדברים בצורה החלטית אלא רק שאל אותה.

הח"מ פסק כדעת הד"מ, אולם **הב"ש** הביא את **הט"ז** שפסק שהיא ספק מקודשת.

ii. מקרים בהם המשיך לדבר

נחלקו הראשונים בשאלה מה הדין כאשר האשה ביקשה מהאוכל, האיש שאל אם תרצה להתקדש, היא דחתה אותו ואחר כך אמר "תתקדשי לי באוכל הזה". יש לחלק אותם לכמה גישות:

רק שתיקה או הסכמה עוזרת – **הרא"ש** כתב שאם היא שתקה אחרי אמירה כזו – מקודשת, מפני שנראה שהודתה לדבריו. בדומה לכך, **המ"מ** בשם **הרמב"ן** כתב שאם היא שתקה הרי היא מקודשת, אבל אם חזרה על הלשונות הקודמות (כמו "תן תן") הרי היא לא מקודשת, מפני שאז ממשיכים עם אותה שאלה.

אם הוא קבע ולא שאל תמיד מקודשת – **י"א בר"ן** סבורים שהיא מקודשת בין אם שתקה ובין אם אמרה "תן תן", שהיות ובפעם השניה הוא אמר ולא שאל, הן האמירה והן השתיקה ייחשבו כהודאה.

אף פעם לא תתקדש – כנגד כל השיטה הזו, **הרשב"א** כתב שבכל המקרים בהם הוא המשיך לדבר היא לא תהיה מקודשת (הן כאשר שתקה והן כאשר אמרה "תן תן") מפני שהיות ובתחילה גילתה את דעתה שהיא לא מעוניינת להתקדש, כדי להפקיע את זה צריך גילוי דעת חיובי בכיוון השני, שהיא תאמר במפורש שרצונה להתקדש.

ספק – **הר"ן עצמו** כתב שבכל המקרים הללו היא ספק מקודשת.

השו"ע והרמ"א (כט, י) פסקו כשיטת הרא"ש, ולכן אם אחרי שאמר לה שתתקדש היא שתקה – מקודשת, ולא כאשר חזרה ואמרה "תן תן". ו**הב"ש** תמה מדוע לא חששו לדעת הרשב"א והר"ן.

2. האיש התחיל

הי"א בר"ן שהוזכרו לעיל כתבו שהאשה תהיה מקודשת רק לא כאשר בתחילה היא ביקשה אוכל, הוא שאל והיא סירבה, אלא גם

אם הוא פנה אליה ושאל אם תתקדש בגלל האוכל שנותן לה והיא אמרה "תן תן" – מקודשת, מפני שכל הדו שיח התחיל לשם קידושין, ולא לשם האוכל כמו במקרה השני.

וכך כתב **הגר"א** בשם **תוספות**.

והב"ש כתב שמשמע מהם שאם השיבה לו "תן" היא תתקדש כי זה נראה לשון רצינית, אבל אם אמרה "תן תן" היא לא תתקדש כי זו לשון צחוק.

כנגדם, דעת **הרשב"א** היא שבכל פעם שהוא שואל אותה (אפילו כאשר הוא פותח), צריך שלא יגיע ממנה גילוי דעת שלילי. ולכן, אם אמרה כן או שתקה – מקודשת, ואם אמרה תן תן – לא מקודשת.

הר"ן עצמו השאיר את הדבר בספק, בדומה למקרה הקודם. וגם **המרדכי** הסתפק בשאלה האם כאשר הוא שאל אותה מלכתחילה והיא אמרה "תן תן", האם תהיה מקודשת.

הרמ"א (כט, י) פסק:

> אבל אם התחיל הוא לדבר: אם אתן לך תתקדש לי, ואמרה לו בלשון שחוק: הן, וקבלה ממנו, הוי ספק קידושין (סברת הר"ן).

הח"מ כתב שהוא לא מבין מדוע הרמ"א כתב דווקא בלשון צחוק כי נראה בדעת הר"ן שבכל מה שהאשה תגיד יהיה ספק. אולם **הב"ש** כתב שהוא פסק לפי הר"ן בשילוב דברי תוספות, ולכן אם האשה ענתה בלשון צחוק היא רק ספק מקודשת, ואם ענתה ברצינות היא תהיה מקודשת ודאי, וכך דייק מדברי **המרדכי**.

ט. שאלות מבחנים

ניסן תשע"ט

7. המקדש בכוס משקה, ולא היה במשקה שווי פרוטה. באר באלו מקרים מקודשת? פרט ונמק!

אב תשע"ח

2. קידושין

א. קידש אשה תחת החופה ואמר לה הרי את מקודשת לי באלפיים דולר ונתן לה בנתיים עשר דולר, האם היא מקודשת?
ב. בציור הנ"ל ואמר לה הרי וכו' באלפיים דולר אלו ומסר לה חבילה או שהתחיל לספור לה, וחסר שטר אחד, האם מקודשת מיד, והאם צריך שיקבל עליו את השטר החסר כחוב ?
ג. האם יכולה לחזור בה עד לאחר מסירת השטר האחרון?
ד. ומה הדין כשלא חזרה, ומחלה לו, או ששתקה?
ה. ומה הדין כשהסכימה אך הבעל רוצה לחזור בו בטענה שעדיין לא הושלמו הקידושין?

תשרי תשע"ו

שאלה ג. *קידושין על מנת להחזיר:

"הרי את מקודשת לי בטבעת זו על מנת שתחזירי אותה לי"- האם מקודשת ומדוע? פרט!

אדר ב תשע"ד (ראה ב"ש א; ח"מ יא וב"ש יב)

שאלה ח. *תנאי כפול בקידושין

המקדש אישה בתנאי האם צריך לכפול תנאו? פרט ונמק!

תשרי תשע"ו

שאלה ו. תחליף לטבעת ולכתובה:

כיצד ינהג מסדר קידושין כשבשעת החופה התברר:

א. שהחתן שכח את טבעת הנישואים בבית?

ב. התקלקלה הכתובה ואי אפשר להשיג אחרת?

ניסן תשע"ו

שאלה ה. **סוגי הקידושין**

באלו מקרים יחולו הקידושין מדין:

א. ערב.

ב. עבד כנעני.

ג. עבד כנעני וערב.

תשרי תשע"ח

13. א. לראובן יש מכונית יוקרתית ואמר לשרה תשתמשי במכונית חודש ללא תשלום ואח"כ תחזירי לי ותתקדשי לי בזה. והסכימה. האם מקודשת? או מותרת להנשא לאחר, הסבר הטעמים ע"פ הראשונים?

ב. במקרה הנ"ל, אם אמר לה התקדשי לי בהנאה זו שיש לך חודש מכונית ללא תשלום, ואח"כ תחזירי לי, והסכימה, האם הוי קידושין?

ברכת האירוסין (לד)

א. מי מברך 17

ב. נוסח הברכה 17

1. מקורות חז"ל 17

2. תוכן הברכה 18

3. בירורים בנוסח הברכה.18

ג. מיקום הברכה בתוך האירוסין 19

4. ברכה על היין 19

5. לפני המעשה או אחריו19

6. לא בירכו בשעת הקידושין 20

ד. הנוכחים בברכה 22

א. מי מברך

הגמרא בכתובות (ז, ב) מלמדת שצריך לברך את ברכת האירוסין כחלק מטקס האירוסין "תניא אידך: מברכין... וברכת אירוסין בבית האירוסין".

בפשטות אפשר להבין שמי שמקדש את האשה יברך את הברכה הזו, וכך כתבו **הרמב"ם** ו**הטור** לכתחילה.

כמו כן הם כתבו שאם האדם מקדש על ידי שליח – הרי שהשליח אמור לברך, וכך משמע מסתימת הגמרא, שלא דרשה שמישהו מסוים יברך. **ותוספות** הביאו לכך רמז מהפסוק "ויברכו את רבקה" המוזכר בנישואיה ליצחק, שהרי אליעזר היה שליחו ומוזכר שיצחק עצמו לא ברך.

וכתב **הד"מ** שנוהגים שלא המקדש מברך אלא אדם אחר, וכ"כ **הסמ"ג** ו**הגה"מ**.

השו"ע כתב (לד, א) שהמקדש אשה בין על ידי עצמו ובין על ידי שליח מברך את ברכת האירוסין. **הרמ"א** הסביר שהכוונה שהוא או השליח יכולים לברך, אבל העיד שנוהגים שמישהו אחר מברך.

הב"ש הסביר שנוהגים שמישהו אחר מברך כדי שלא לבייש את מי שאינו יודע. אולם אם אין מישהו אחר – החתן יכול לברך.

והנוב"י (הובא ב**פת"ש**) כתב שנראה שאם החתן חרש אי אפשר לברך את הברכה בשבילו, היות והיא מוטלת עליו והוא פטור מהמצוות. אמנם אפשר יהיה לומר שאם אשתו לא חרשת אפשר לברך בעדה, אבל יצא מכאן שאם שניהם חרשים לא ניתן יהיה לברך.

מכאן הוא כתב שהיות ואנדרוגינוס יכול להינשא אבל אין עליו מצווה כזו, הוא לא יוכל לברך את ברכת האירוסין, והכי טוב שיקדש את אשתו יחד עם אדם אחר והוא יצא ידי חובה בברכת השני.

ב. נוסח הברכה

1. מקורות חז"ל

הגמרא (כתובות ז, ב) מלמדת מהו נוסח ברכת האירוסין:

> ברכת האירוסין מאי מברך? רבין בר רב אדא ורבה בר רב אדא, תרוייהו משמיה דרב יהודה אמרי: בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקדושין.

> רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה: בא"י מקדש ישראל על ידי חופה וקדושין. מאן דלא חתים, מידי דהוה אברכת פירות ואברכת מצות, ומאן דחתים, מידי דהוה אקידושא.

זה הנוסח שגם התקבע להלכה.

2. תוכן הברכה

הראשונים שאלו שתי שאלות לגבי אופי ברכת האירוסין: היכן מצאנו שמברכים את הקב"ה על איסור שהוא נתן (שהרי למשל לא מברכים על איסור דם), וגם מדוע מברכים ברכה ארוכה כל כך ולא קצרה.

הר"ן כתב שברכת האירוסין היא חלק מ**ברכת המצוות**, והיא באה להדגיש בה את הנושא של קדושתם של ישראל. וכדי להדגיש שאי אפשר אחר כך לבעול את האשה עד הנישואין, הדגישו את האיסור של העריות והארוסות.

כנגדו, **הרא"ש** הניח תחילה שאין מצווה לקדש אשה אלא אפשר לקיים את המצווה על ידי פילגש. הוא גם הראה שבתורה ניתן לראות שהלשון בפסוק פחות מחייבת – "כי יקח איש אשה" – ולא החלטית כמו במצוות שחיטה למשל, בה נאמר "וזבחת ואכלת".

לאור זאת הוא כתב שהברכה הזו היא **ברכת שבח** לקב"ה על שהבדיל אותנו מכל העמים ונתן לנו את מצוות הקידושין. והאריכו בכל זה כדי להדגיש שאסור להתיר את האשה כל עוד לא היו נישואין.

השו"ע לא נכנס לשאלה מהי ההגדרה של הברכה.

3. בירורים בנוסח הברכה

i. גוף הברכה

הר"ן כתב ש**ר"ת** הוסיף לתוכן הברכה "התיר לנו את הנשואות". ו**רב האי גאון** השמיט את המילים "והתיר לנו את הנשואות לנו".

בנוסח הברכה של **הרמב"ם** כתוב "אשר קדשנו במצוותיו והבדילנו מן העריות" ולא "וצוונו על העריות", וכתב **המ"מ** שגרסתו היא הגרסה הנכונה.

השו"ע (לד, א) כתב שיש לומר "אקב"ו על העריות ואסר לנו הארוסות והתיר לנו הנשואות ע"י חופה בקידושין", כשיטת רבנו תם ולא כשיטת הרמב"ם. יש להעיר שהמילה "לנו" נכתבה בדפוס ראשון של השו"ע בלבד, ואחר כך הושמטה. לכן כתבו **הח"מ** ו**הב"ש** שיש להוסיף את המילה לנו.

ii. חתימה

לגבי היקף החתימה יש מחלוקת ראשונים. **הרא"ש** כתב שצריך לומר "מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין", וכך כתב **הטור**.

כנגדם, **הרמב"ם** ו**הרמב"ן** כתבו שיש לחתום "מקדש ישראל" בלבד מכמה סיבות: א. החופה לא תמיד מתרחשת בזמן האירוסין, ולכן לא שייך להזכיר אותה תמיד. ב. אם יאמרו את זה החתימה לא תהיה מעין הפתיחה, בה לא עסקו בנושא הנישואין באופן ישיר. ג. ככה מראים שמצמצמים את הקדושה של עם ישראל לתחום מסוים, ואז זה גריעותא.

הרמב"ן העיר שבנוסח של **הרי"ף** כתוב "מקדש ישראל על ידי חופה וקידושין" אבל מחקו את הסיום, כך שדעתו לא ברורה.

הב"י כתב שנוהגים כמו שיטת הרמב"ם, **והד"מ** כתב שנוהגים כמו שיטת הרא"ש והטור.

השו"ע (לד, א) כתב שיש לחתום "מקדש ישראל" בלבד, **והרמ"א** כתב שיש לומר "מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין".

בקידושין או וקידושין: כתב **בעל העיטור** שצריך לומר "על ידי חופה בקידושין" בברכה ובחתימה, אולם היו כאלו שהרפו את האות ב', ולכן הסופרים הגיהו שיש לומר "חופה וקידושין".

בגרסת **השו"ע** (לד, א) כתוב "חופה בקידושין" בברכה (בחתימה כזכור לדעתו לא אומרים זאת), ואילו בגרסת **הרמ"א** כתוב "חופה וקידושין" בשני המקומות, ומכאן שהוא חולק על השו"ע בזה (**גר"א**).

ג. מיקום הברכה בתוך האירוסין

1. ברכה על היין

כתב **הרמב"ם** שנהגו להסדיר את ברכת האירוסין על יין או שיכר, כך שתחילה יברכו על היין ולאחר מכן על האירוסין. ועוד כתב שאם אין יין או שיכר אפשר לברך את הברכה בלי זה. כך גם כתב **הטור**.

והשו"ע (לד, ב) העתיק את דברי הרמב"ם.

והפני יהושע (הובא ב**פת"ש** ה) הקשה כיצד מצד אחד המקדש מברך על הכוס, ומצד שני רק החתן והכלה שותים; שהרי היות והכוס היא לא חובה במצוות הקידושין, ברכת הגפן לא מוגדרת כאן כברכת המצוות (בה אדם אחד יכול להוציא את רעהו) אלא כברכת הנהנין (שלא כמו בנישואין, שם הברכה על הכוס זו חובה גמורה). והוא הציע שאולי בגלל שלא מכוונים ליהנות מהיין אפשר להחשיב את הברכה כברכת המצוות.

2. לפני הקניין או אחריו

ככלל, ידוע לנו שעל כל הברכות יש לברך לפני עשייתן (פסחים ז, ב). נחלקו התלמודים איזה ברכות יוצאות מן הכלל הזה. לדעת הבבלי (שם) החריג היחיד הוא טבילה של גר, שהוא לא יכול לברך לפניה מפני שעדיין לא התחייב במצוות. כנגדו, בירושלמי (ברכות ט, ג) מובא שעל תקיעת שופר ועל טבילה אי אפשר לברך לפניהם, ויש אומרים שגם על קידושין בבעילה יש לברך רק לאחריה. לאור זאת נחלקו הראשונים מתי יש לברך את ברכת האירוסין.

הרמב"ם כתב שצריך לברך לפני המצווה, וכך גם **הרי"ף**, **הרמב"ן** ו**הרא"ש בשו"ת**. הרמב"ן כתב שהי"א בירושלמי נדחו מפני שהבבלי לא הזכיר את הדעה הזו. הרמב"ם אף הדגיש שאם כבר האדם ביצע את הקידושין ואז ברך – ברכתו תהיה לבטלה.

אולם בפסקי ההלכות, **הרא"ש** כתב שיש מחלוקת בנושא. יש אמרו שצריך לברך לפני הברכה כדי להיות עובר לעשייתן. כנגדם, יש שאמרו שצריך לברך לאחר הקידושין משתי סיבות: א. יש חשש שהאשה תתחרט ואז הברכה תהיה לבטלה. ב. בניגוד למצוות אחרות, כאן הברכה לא מרמזת על המצווה שסמוכה לה (ולא עוד אלא שלפי שיטתו היא בכלל לא ברכת המצוות כפי שלמדנו, שהרי אין מצווה לקדש אשה), ולכן לא קריטי

לברך לפני הקיום. באותו מקום הרא"ש לא הכריע כיצד לפסוק.

במקביל, פוסקי אשכנז האחרים כתבו שיש לברך אחר הקידושין, שהם **תוספות**, **הגה"מ** **והמרדכי** בשם **רבנו תם**. הם הוסיפו להסביר שהיות והמצווה לא מוטלת על המברך עצמו, לא אומרים עליה את הכלל שצריך לעבור לעשיה לאחר הברכה. וגם **המ"מ** העיד שנהגו בארצותיו לברך אחרי הקידושין.

הב"י ו**הד"מ** כתבו שהמנהג לברך לפני הקידושין.

ופסק **השו"ע** (לד, ב) כדבריו בב"י. ו**הח"מ** ו**הב"ש** כתבו שאם לא ברך לפני הקידושין, יכול לברך אחריהם, בפרט לפי המנהג שלנו שלא החתן מברך (וממילא פחות יש דין עובר לעשייתן).

3. לא בירכו בשעת הקידושין

i. ראשונים

<u>יסוד הדין</u>

רב שרירא גאון כתב שאם המקדש לא ברך בשעת הקידושין, הרי שלא ניתן להשלים אותה אחרי הקידושין מפני שהמעשה כבר הסתיים. וכפי שלמדנו, גם **הרמב"ם** כתב שאם קידש ולא ברך – הרי שלא יוכל לברך לאחר מכן.

כנגדם, **רב ניסים גאון והרא"ש בשם רבנו יונה** כתבו שאפשר להשלים אותה כל עוד עסוקים בנישואין. הרא"ש דימה את זה למקרה של מי שלא ברך ברכת המזון, שהדין הוא שיכול לברך עד שיתעכל המזון שבמעיו. **והמרדכי** כתב שיש עניין לברך את ברכת האירוסין בשעת הנישואין דווקא, מפני שמוזכר שם "והתיר לנו את הנשואות", ולכן גם אם נוהגים לקדש זמן רב לפני הנישואין, יש להמתין עם הברכה עד זמן הנישואין.

<u>קידושין על ידי שליח</u>

<u>גישה ראשונה – יש לקדש שוב מצד המצווה</u>

הריב"ש הביא מסורת בשם **הראב"ד**, שכתב בהלכותיו שהמקדש אשה ע"י שליח (עם ברכה), צריך לקדשה פעם שניה בעצמו, מפני שקבעו חז"ל שיש לאדם מצוה לקדש אשה יותר מבשלוחו. וכדי שלא להוציא שם שמים לבטלה (שהרי הקידושין כבר התבצעו), צריך לא להזכיר את שם ה' בברכה החוזרת.

<u>גישה שניה – יש לקדש או לברך שוב מצד הרואים</u>

הריב"ש העיד שהיו יהודים בספרד שנהגו שאם שליח היה מקדש את האשה ואחר כך היו עושים טקס נישואין פומבי, היו מקדשים שוב מפני שלא כולם שמעו על קידושי השליח. אמנם היות וכבר האשה התקדשה לפני כן, הם כתבו שיש לברך ללא הזכרת שם ה'.

בכיוון דומה אך שונה, בשו"ת **בנימין זאב** הביא בשם **ר"י** שאפילו אם הקידושין הראשונים היו בנוכחות עשרה ובירכו את ברכת האירוסין, אם עבר זמן עד הכניסה לחופה – יש לברך שוב את ברכת האירוסין, כי ייתכן שיהיו אנשים שלא שמעו על האירוסין לפני כן (הוא לא כתב האם צריך לקדש שוב).

<u>גישה שלישית – תלוי אם בירכו כבר</u>

הריב"ש התייחס לשאלה זו בפירוט. תחילה הוא תמה על דברי הראב"ד, ולא הבין מדוע

יהיה צורך לקדש שוב לאחר שהאשה כבר מקודשת רק מצד העניין של 'מצוה בו'.

וכאשר הזכיר את המנהג, הוא הציע להסביר שהכל סובב כאן סביב השאלה אם בירכו כבר את ברכת האירוסין. כך הוא הציע לומר שהסיבה שנהגו לחזור על הקידושין לא קשורה לגזירת הרואים. לדעתו, במקרים שם לא בירכו את הברכה בשעת הקידושין, ולכן מוטלת עליהם החובה לברך שוב כל עוד האשה במעמד של ארוסה (בדומה לברכת המזון, שאפשר לברך אותה כל עוד ניכר שהאדם שבע מהאכילה). אמנם, כדי שלא ייראה כאילו מברכים סתם, הוא כתב שיש לחזור ולקדש לאחר הברכה. כך יוצא שהעיקר הוא הברכה ולא הקידושין.

<u>גישה רביעית – תלוי אם היה מניין</u>

הבנימין זאב עצמו כתב שעקרונית אין צורך לקדש שוב כאשר היו קידושין על ידי שליח כדי לא להוציא לעז עליהם; ואמנם אם הקידושין הללו היו ללא עשרה – בזמן החופה יקדש ויברך שוב, וכך כתבו **הכל בו** ו**רבנו פרץ**.

<u>גישה חמישית – בכל מקרה אין לקדש שוב</u>

התשב"ץ קטן כתב שאם אדם קידש אשה על ידי שליח, הוא לא יכול לקדשה שוב לאחר מכן, כדי שלא להוציא לעז על הקידושין הראשונים.

<u>הכרעה</u>

הדרכי משה הכריע שיש לנהוג כמו המנהג שהריב"ש העיד עליו, ולכן אם קידש על ידי שליח ולא בירכו בשעת הקידושין – יקדש שוב ולא יברך על המצווה.

ii. הלכה

השו"ע (לד, ג) פסק כדעת רב שרירא גאון, ולכן אם לא ברך בשעת הקידושין לא יוכל לברך בשעת הנישואין. ואילו **הרמ"א** פסק כדעת רבנו תם. ולהלן (לו, ו) פסק **השו"ע** את דברי התשב"ץ קטן, לפיו אם קידש אשה על ידי שליח אסור לקדש שוב.

ו**הרמ"א** לא התייחס במפורש לדיני שליח, אלא באופן כללי תלה את הדבר בשאלה אם ברך או לא: אם רק קידש ולא ברך – הוא הזכיר את דברי המרדכי שיש לברך בשעת הנישואין, ועוד הזכיר את המנהג שהובא בריב"ש שיש לקדש את האשה שוב, כדי להסמיך את הקידושין לברכה. ואם כבר ברך את ברכת האירוסין – יברך ללא הזכרת השם.

ו**הב"ש** הזכיר את פסק השו"ע בעקבות התשב"ץ קטן, ועימת אותו עם הרמ"א כאן, ממנו משמע שאם הוא עצמו קידש לפני זמן – יוכל לקדש שוב.

והציע הב"ש לומר שדברי הרמ"א מוסבים רק על מי שקידש אשה בעצמו, שאז הוא יכול לקדש שוב כדי להסמיך לברכה. אבל אם קידש על ידי שליח אין לקדש שוב, מפני שאז יש חשש גדול יותר שיאמרו שהקידושין הראשונים הם לא כלום.

ו**האבני מילואים** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם מדובר במקרה בו אין שני עדים שיכולים להעיד על קידושי השליח, אלא רק השליח והאשה מעידים שקידש אותה – לכ"ע צריך לחזור ולקדש שנית, מפני שמעיקר הדין האשה לא מקודשת בודאי במקרה כזה (וכך פסק **הרמ"א** להלן לה, ג).

באשר לנוסח הברכה ללא השם, העירו **הח"מ** ו**הב"ש** שבכל זאת יש להזכיר 'מלך העולם', שלא כמו במקרים אחרים בהם מברכים מספק, שאז גם לא מזכירים מלכות.

ד. הנוכחים בברכה

מובא בגמרא (כתובות ז, ב) שברכת חתנים צריכה להיות בעשרה. מכאן יש דיון האם ברכת האירוסין אף היא צריכה עשרה או לא. **ר' שמואל הנגיד** כתב שהיא לא צריכה עשרה, מפני שהוזכרו עשרה רק בברכת החתנים. ולא עוד אלא שהגמרא קבעה שבשביל קידושין די בשני עדים, ולא ייתכן להגדיל לעשרה. והסכים לדבריו **הר"ן**.

כנגדו, **רב האי גאון והרא"ש** כתבו שהברכה צריכה עשרה. הרא"ש הסביר שמהמקור ממנו למדו שצריך לברך ברכת חתנים בעשרה (החתונה של בועז ורות) אפשר גם ללמוד שברכת אירוסין טעונה עשרה, מפני שבועז ברך גם ברכת אירוסין באותו מעמד.

ופסק **השו"ע** (לד, ד) שברכת האירוסין צריכה עשרה לכתחילה.

והדגיש **הח"מ** ששאר השמונה (מלבד שני העדים) יכולים להיות קרובים לחתן או לכלה. ו**הב"ש** כתב שאם לא היו עשרה זה לא מעכב, שלא כמו ברכת הנישואין.

ה. שאלות מבחנים

תשרי תשע"ו

שאלה ד. ברכת האירוסין:

באר השיטות השונות בדקדוק ונוסח ברכת האירוסין.

אב תשע"ה

שאלה ח. ברכת הקידושין

א. האם מותר לברך את ברכת האירוסין לאחר האירוסין. [באר]

ב. שכח ולא בירכו בשעת האירוסין, האם רשאי לברכה בשעת הנישואין ובשם ומלכות?

אדר ב תשע"ד

שאלה ט. ברכת האירוסין

ברכת האירוסין האם תקנוה בקידושי קטן? נמק!

רצון ופומביות בקידושין (מב)

א. הרצון בקידושין

1. הרצון אצל האשה

i. יסוד הדין – לא התנגדה

חז"ל וראשונים

מובא בגמרא (קידושין ב, ב):

> וניתני האיש קונה ומקנה! משום דאיכא מיתת הבעל, דלאו איהו קא מקני, מן שמיא הוא דמקני לה. ואב"א: אי תנא קונה, ה"א אפילו בע"כ, תנא האשה נקנית, דמדעתה אין, שלא מדעתה לא.

אם כן, הגמרא מלמדת שהאשה מתקדשת רק לדעתה, ואי אפשר לעשות זאת בעל כרחה. ועוד למדנו לגבי קידושין בעל כרחה (בבא בתרא מז, ב):

> אמר רב הונא: תליוהו וזבין - זביניה זביני; מ"ט? כל דמזבין איניש, אי לאו דאניס לא הוה מזבין, ואפילו הכי זביניה זביני. ודילמא שאני אונסא דנפשיה מאונסא דאחריני! אלא כדתניא: יקריב אותו - מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו? תלמוד לומר: לרצונו, הא כיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ודלמא שאני התם, דניחא ליה דתיהוי ליה כפרה! ואלא מסיפא: וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ודלמא שאני התם, דמצוה לשמוע דברי חכמים! אלא סברא הוא, אגב אונסיה גמר ומקנה...

הגמרא דנה בדבר, ממשיכה לפסק ההלכה וגם משלבת את דין כפיה בקידושין:

> אמר רבא, הלכתא: תליוהו וזבין - זביניה זביני. ולא אמרן אלא בשדה סתם, אבל בשדה זו - לא. ובשדה זו נמי - לא אמרן אלא דלא ארצי זוזי, אבל ארצי זוזי - לא. ולא אמרן אלא דלא הוה לאישתמוטי, אבל הוה ליה לאישתמוטי - לא.
>
> והלכתא: בכולהו דהוו זביניה זביני, ואפי' בשדה זו, דהא אשה כשדה זו דמיא, ואמר אמימר: תליוה וקדיש - קדושיו קדושין.
>
> מר בר רב אשי אמר: באשה ודאי קדושין לא הוו, הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו עמו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה. אמר ליה רבינא לרב אשי: תינח דקדיש בכספא, קדיש בביאה מאי איכא למימר? אמר ליה: שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.

יש להעיר שכמה מראשוני אשכנז גרסו בסוגיה "תליו**הו** וקדיש", ואנחנו נזכיר את הגרסה הזו בהמשך, כאשר נעסוק במקרה בו כפו את האיש לקדש.

למעשה פסקו **הפוסקים** (**רי"ף, רמב"ם ורא"ש**) כשיטת מר בר רב אשי ולא כאמימר.

הלכה

פסק **השו"ע** (מב, א) שהאשה מתקדשת לרצונה בלבד, ולכן אם כפה אותה להתקדש – אינה מקודשת.

וכתב **הפת"ש** בשם שו"ת **מהרד"ב** שאם יש שני עדים שאומרים שהאשה התקדשה באונס וכנגדם יש שניים הסבורים שהתקדשה לרצונה, הדין הוא שהיא

מקודשת מפני שיש כאן ספק ספיקא להחמיר: ספק התקדשה ברצון, ואם תאמר התקדשה באונס הרי ייתכן שהאונס שהיה שם לא כלול באונס שבכוחו להפקיע קידושין (כמפורט ב**רמ"א** חו"מ רה, ז).

<u>דיברו על הקידושין קודם</u>

כתב **הגהות מרדכי** שאם דיבר עם האשה על קידושיה, ואז הוא לקח את יד האשה בחזקה שלא ברצונה וקידש אותה והיא לא זרקה את הכסף – היא מקודשת, כנראה בגלל שדיבר איתה על עסקי קידושיה. והעתיק אותו **הרמ"א** (מב, א).

הח"מ הקשה על זה שתי קושיות: א. משמע מהגהות מרדכי שהאשה לא אמורה להיות מקודשת בודאי אלא צריכה להיות ספק מקודשת, מפני שזו שתיקה לאחר מעות וגם זה היה מתחילה באונס.

ב. ועוד כתב שנראה ממקום אחר (**שו"ע** ל, ו; הובא ב**רמ"א** כח, ד) שפסקו כדעת הרמ"ה, הסבור שכל עוד לא היה גילוי דעת חיובי של האשה לגבי הקידושין, היא לא אמורה להיות מקודשת במקרים מעין אלו.

לכן לדעת **הח"מ**, הרמ"ה ורוב הפוסקים סברו שגם במקרה שלנו היות ולא היה גילוי דעת חיובי מצידה היא לא מקודשת. מצד שני, הגה"מ פסק כרב הונא לחומרא שהיות והיא לא השליכה את המעות יש לחשוש שהתרצתה.

ממילא לא ברור כיצד הרמ"א פסק כמו שני המקורות יחד.

הב"ש עמד על הסתירה הזו, והציע לומר שאם האשה בתחילה התרצתה להתקדש, אזי היא צריכה לזרוק את הכסף כדי להראות שהיא שינתה את דעתה (וזה המקרה כאן), אבל אם מראש לא גילתה את דעתה היא לא צריכה למחות.

אולם **בהגהה על הט"ז** כתב שהרמ"ה לא חולק על הגהות מרדכי, ולדעתו האשה לא מקודשת לא מצד שצריך גילוי דעת חיובי מצידה, אלא בגלל שהיא מיד זרקה את הכסף.

והחת"ס (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם תחב לה טבעת לתוך ידה, אזי אם לא הסירה אותה מאצבעה אלא השאירה אותה לקישוט, מוכח יותר שהיא התרצתה ולכן צריך יותר לחשוש לקידושין.

ii. התנגדה לגמרי

כתב **הרא"ש** שאם איש אחד היה חייב לאשה כסף והיא ביקשה שיחזיר לה, ואז נתן לה את הכסף ואמר "הרי את מקודשת לי" ואז היא זרקה את הכסף מיד ואמרה שלא רוצה להתקדש – אינה מקודשת כלל ולא צריכה כלום. כך פסק **הרמ"א** (מב, א).

כתב על כך **הב"ש** שאם לא זרקה את הכסף היא מקודשת, למרות שעדיין חייב לה.

iii. התנגדה רק בסוף

מובא ב**תשובות מיימוניות** שאם אשה ביקשה מהאיש בפני עדים להתקדש לו, ואז הצהיר לעיניהם שזו כוונתו וזרק לה קידושין ואמר לה "הרי את מקודשת לי", ובשלב הזה היא הבהירה שלא התכוונה לקידושין אלא לשחוק בעלמא, תלוי הדבר: אם יש עדים שראו שהמעות נפלו לתוך חיקה – האשה מקודשת, מפני שזכתה בהם מדין תורה (ואפילו אם תחזור בה תוך כדי דיבור, הוא הוכיח שלגבי קידושין אין להקל בזה).

ואם המעות נפלו לתוך חצרה או שלא היו עדים שראו שנפלו לחיקה (אפילו היא תודה שכך היה) – לא מקודשת, מפני שצריך שהעדים יראו שתהיה אפשרות שהיא תזכה במעות הללו. באותו מקרה הם אכן לא ראו זאת, ולכן הוא לא דרש מהמקדש לתת גט, כדי לא לעגן אותה.

הרמ"א (מב, א) פסק כדבריו, ולכן אם האשה ביקשה להתקדש ואחר כך זרק את המעות לתוך חיקה ואז השליכה אותם – מקודשת.

הנוב"י (הובא ב**פת"ש**) הקשה מדוע לא נאמר שהיא נאמנת על עצמה לומר שלא התקדשה, ואז תהיה כמו עד אחד שנאמן באיסורין, ואין נגדה חזקה (שהרי היא מדברת על עצם הקידושין). והוא השיב שלמרות שהאשה חשבה בלבה שלא רוצה להתקדש וגם זרקה את המעות, היות ואמרה בפיה שמעוניינת בזה – כך יש לפסוק.

אולם יוצא משם שאם עד אחד הבהיר את כוונתו בצורה ברורה, הרי שהוא יכול להיות נאמן על עצמו בדבר שבערוה כאשר אין נגדו חזקה או ריעותא. וכך כתב **הנוב"י** במקומו נוספים, אולם במקום אחר נראה שמסתפק בזה.

ו**הבינת אדם** הביא פוסקים רבים שתמכו בסברה זו, ובהם **תוספות**, **רשב"א ורמב"ן**. אולם מ**הר"ן** משמע שעד אחד לא נאמן בדבר שבערוה (אם כי במקומות אחרים נראה שהר"ן עצמו התיר). ומדברי **הנימוקי יוסף** אין הוכחה לאסור, למרות ש**הש"ך** חשב שיש הוכחה לכך שהוא מחמיר בזה. ו**מהרי"ק** כתב אף הוא שעד אחד נאמן בנידון זה.

ו**הפת"ש עצמו** העיר ש**רעק"א** הקשה על דברי הנוב"י, אבל הסכים לצרף את שיטתו לסניף.

2. כפיית האיש

i. ראשונים

מבוא מדיני ממונות:

כתב **בעל העיטור**:

ודוקא אנסוהו למכר דאגב דקביל זוזי אגב אונסיה גמר ומקני כדאמרי' מודה שמואל היכא דיהיב זוזי הילכך גבי אשה נמי כי פליגי אמימר ורב אשי דוקא תלוה וקדיש בכולהו דיהיב זוזי ואיתתא קבלינהו אבל אנסוהו לקדש ולקנותה לאו כלום הוא.

אם כן, לדידו מדין תורה מי שהכריחו אותו למכור את שדהו – המכר הועיל מפני שקיבל תמורה, וכך גם לגבי אשה שקידשו אותה בעל כרחה. אולם אם הכריחו אדם לקדש אשה או לקנות דבר כל שהוא בעל כרחו – אין בכך כלום.

על כל פנים, דבריו לגבי מי שכפו אותו לקנות הובאו **בב"י**, ואף נפסקו להלכה **ברמ"א** (חו"מ רה, יב).

ועוד נפסק להלכה (**שו"ע** חו"מ רמב, א) שאם כפו אדם לתת מתנה – המתנה לא חלה היות ולא נעשתה לרצונו. זה דין שמוסכם על כל הראשונים, מפני ששם האדם לא קיבל שום דבר בתמורה אלא רק הפסיד.

באשר לדין שלנו, נחלקו הפוסקים מה יהיה הדין במקרה בו כפו את האיש לקדש את אשתו ולא את האשה.

לפי מה שיוצא מ**בעל העיטור**, וכך כתב **הטור בשם הרי"ף**, במקרה כזה האשה לא

מקודשת, מפני שהגמרא חידשה רק לגבי מקרה בו כפו למכור (בדומה למעמד האשה בקידושין) ולא כאשר כפו לקנות. ו**בהגהות מיימוניות** (אישות ד, א) כתב אף הוא שהאשה לא מקודשת, מפני שגרס בגמרא לעיל 'תליוהו וקדיש'.

כנגדם, **הרמב"ם** כתב שהאשה מקודשת, ו**הראב"ד** סייג מעט את דבריו, וכתב שצריך שהבעל יאמר "רוצה אני".

מדברי **המ"מ** עולה שיש שני הסברים לדברי הרמב"ם: א. אין דמיון למקרה – כאשר כפו את הבעל לקדש זה לא דומה למקרה של "תליוהו וזבין" אלא למקרה של "תליוהו וזבן", ובמצב כזה ברור שהוא קונה בעל כרחו, שהרי הוא לא מפסיד מזה משהו אלא רק מרוויח.

ב. אין צורך בגזירה – במקרה הקודם חז"ל הפקיעו את הקידושין כדי שהאשה לא תהיה מעוגנת אצל הבעל בעל כרחה. אולם במקרה שלנו אם הכריחו את הבעל, הוא יוכל לגרש את אשתו ולכן אין בעיה לומר שהיא תתקדש לו.

ההסבר הראשון הופיע גם בבית מדרשו של המ"מ, והוא כתוב ב**רשב"א**.

<u>קידושין כאשר היה ישן</u>: כתב **התשב"ץ** שאם אדם מעיד שהיה ישן כאשר קידש את אשתו, אין לזה משמעות, מפני שאדם ישן שמסוגל לדבר נחשב כאילו הוא ער. וכך העתיק **הב"ש**.

ii. הלכה

השו"ע (מב, א) כתב בתחילה את דעת הרמב"ם שהאשה מקודשת, אחר כך הזכיר בי"א את בעל העיטור, ולכן הכריע שהאשה ספק מקודשת.

הח"מ ו**הב"ש** דייקו את הדברים יותר, וכתבו שמהתורה הקידושין היו אמורים לחול (כמו במקרה שכפו את האשה), אלא שלדעת הרמב"ם לא היה צריך לתקן לטובת הבעל היות והוא יכול לגרש, ואילו החולקים עליו סברו שגם כאן תיקנו שהקידושין בטלים. לאור זאת הם התפלאו מדוע הרמ"א בחו"מ פסק בפשטות את דברי בעל העיטור, לפיו אם הכריחו אדם לקנות – הקניין לא חל, ולא אמרו שלפי ההגיון של הרמב"ם היה נראה שאם כפו לקנות הקניין יחול.

כמו כן, **הט"ז** ו**הב"ש** כתבו שהיות ובימינו אדם לא יכול לגרש אשה בעל כרחה (לאחר חרם דרבנו גרשום), אפשר לומר שיהיה מוסכם על כולם שגם אם הכריחו אותו לקדש קידושיו לא יהיו תקפים. אולם הם כתבו שייתכן שרבנו גרשום לא גזר במקרה כזה, ואם הכריחו אדם לקדש אשה בעל כרחו – הוא יוכל לגרשה בעל כרחה.

ועוד כתב **הפת"ש** בשם **החת"ס** שאם אדם מסוים החליט שהוא רוצה לבגוד במשודכת לו ובית הדין רצו לכפות אותו, נראה שהדבר אפשרי. הסיבה לכך היא שנראה שהח"מ והב"ש (שהראינו לעיל) נטו יותר לשיטת הרמב"ם שהקידושין חלים (וגם דחו את דבריו של הרמ"א בחו"מ לגבי קניין בעל כרחו). ולא עוד אלא היות והוא התחייב בחרם שיתחתן איתה, הרי זה דומה למי שהתחייב לתת קרבן, שעל כך אמרו חז"ל (בבא בתרא מח, א) שכופים אותו עד שיאמרו רוצה אני, כי נוח לאדם שתהיה לו כפרה, וכאן הקידושין הם כפרה לחרם. וכאן הוא לא צריך

לומר 'רוצה אני' בצורה מפורשת אלא לקדש, וזה גילוי הדעת הטוב ביותר.

ב. נוכחות העדים

1. ראייה על ידי הבעל והאשה

מובא בתוספתא (גיטין ה, ד) שאם אדם גרש את אשתו ואז שני עדים ראו שהתייחד איתה – צריכה גט שני. ואם אחד ראה אותם בבוקר ואחד בערב – לא מצטרפים.

לאור זאת, כמה פוסקים קבעו שיש חובה שהבעל והאשה יראו את שני העדים לפני מעשה הקידושין, כדי לוודא שהם מודעים להשלכות של המעשה, כי אם לא ידעו שיש שם עדים, יכול להיות שאחד הצדדים הסכים למעשה כי חשב שלא תהיה משמעות לטקס הזה. כך כתבו **הרשב"א**, **המ"מ**, **הריב"ש והר"ן**.

והסביר **הריב"ש** שבדיני ממונות אפשר להסתפק בעדים שהתחבאו מכיוון שמעיקר הדין לא חייבים להשתמש בעדים (העדים נועדו להכריע בשאלות של שקר), אולם בקידושין עדים נצרכים מעיקר הדין, ולכן יש חשיבות להקפיד על כללי עדות במלואם.

ו**מהר"ם פדובה** צמצם את הדין הזה, וכתב שאומרים שהקידושין לא חלים רק כאשר אחד הצדדים אומר שלא התכוון לשם קידושין, אבל אם האשה החליטה לכפור בהכל, וטענה שהוא לא היו דברים מעולם – אינה נאמנת לומר שהיא לא התקדשה, והביא על כך ראיה מאדם שמנסה להיפטר מטענת חיוב. **הב"ש** הבין ממנו שהוא בא לחלוק על שאר הראשונים ולומר שאם בני הזוג התכוונו לקידושין אך לא ראו אותם עדים – האשה מקודשת.

ופסק **השו"ע** (מב, ג) שצריך שהמקדש והמתקדשת יראו את העדים, אבל אם ראו אותם מהחלון אבל לא כל הצדדים רואים – לא צריכה גט. ו**הרמ"א** הוסיף שגם אם העדים שמעו שאמרה שמקבלת לשם קידושין – יכולה לומר שהיא שיחקה בו. והוסיף את דברי מהר"ם שדבר זה נכון רק כאשר היא טוענת שכוונתה היתה אחרת, ולא כאשר היא אומרת שכלל לא היו כאן קידושין.

וכתב **הח"מ** שגם אם אמרו שכיוונו לשם קידושין זה לא יהיה תקף, כיוון שלא ראו את העדים, וחלק על הרמ"א, כי ללא עדים היה חיסרון בכוונה שלה.

וגם **מהרי"ט** (הובא ב**ב"ש**) כתב שבכל מקרה האשה לא מקודשת כאשר לא ראתה את העדים, והסיבה לכך היא שהתורה ביצעה אפקעינהו לקידושין אלו.

ו**הב"ש** כתב שיש נ"מ בין הח"מ למהרי"ט במקרה שעמדו מולם עדים פסולים (והזוג לא ידעו את זה) ומרחוק התחבאו עדים כשרים – לדעת הח"מ הם יהיו כשרים מפני שהזוג חשבו שהעדים שלפניהם הם כשרים, ולכן התכוונו לשם קידושין. אולם לדעת מהרי"ט הם יהיו פסולים היות וחכמים ביצעו כאן אפקעינהו מוחלט.

2. ראיית נתינת הכסף

i. יסוד הדין

המרדכי כתב בשם **היראים** שאם אחד העדים לא ראה את הנתינה ממש, זה לא

אמור לפגום את עדותו, וגם הוא נחשב לעד כשר.

אולם פוסקים רבים קבעו שיש צורך שהעדים ממש יראו את נתינת הכסף. כך למשל כתב **הרשב"א** שאם העדים לא ראו את הנתינה של הכסף מהאיש לאשה, אפילו ראו את הכסף שנמצא אצלה והיא מודה – אין חוששים לקידושין כלל. וגם **מהר"ם** הסכים לעיקרון הזה, והסביר שרק בקידושי ביאה לא צריך לראות את הביאה מכמה סיבות (צניעות או שבוודאי בעל אותה אם התייחדו יחד), אבל בשאר סוגי הקידושין צריך עדות מלאה.

ופסק **הרמ"א** (מב, ד) שהעדים צריכים לראות את הנתינה ממש, ולא מספיק ששמעו שאמר שבקש ממנה להתקדש ואחר כך ראו את הכסף אצלה.

וכתב **הב"ש** שאמנם לדעת **המהר"ם** העדים חייבים לראות את הקידושין ממש, פרט לקידושי ביאה, אולם כנגדם, מ**הרמב"ם והטור** נראה כשיטת המרדכי שלא צריך שהעדים יראו את גוף המעשה ממש אלא רק דבר המוכיח על כך, ולכך דעתו נטתה.

אולם **הפת"ש** הציע בשם כמה אחרונים (**חוות יאיר**; **ספר המקנה**, **בית מאיר**) שאפשר לומר שאין מחלוקת בין הראשונים, אלא המרדכי עסק במקרה בו הקידושין נעשו בפומביות גדולה בפני ציבור רב, ואז ניתן להניח שנתן לה את הכסף בצורה הנכונה למרות שהעדים עצמם לא ראו את הנתינה. ומהר"ם עסק במקרה בו נתן לה את הכסף בפני שני עדים בלבד, שאז החשש שלא נתן לה כראוי גדול יותר, ולכן צריך לראות את הנתינה ממש.

ו**החת"ס** טען להיפך, שבמקרה בו היו בחדר רק החתן, הכלה והעדים גם הרשב"א יודה שדי בזה כדי להחשיב את האשה כמקודשת, וגם אין לחשוש שאמר לה אחרי שנתן, כי מסתמא אדם מקדש לפי הסדר הנדרש.

ii. קידושין דרך חור בכותל

כתב **הרשב"א** שאם אדם הושיט ידו דרך חור בכותל ונתן לאשה שהיתה בצד השני מעות לשם קידושין, ולא ראו זה את זו – האשה יכולה לומר שלא קידש אותה במיגו שיכולה לומר שלא היא זו שקיבלה את הכסף, וכל זה בתנאי שאין עדים שמכחישים את דבריה.

ופסק **הרמ"א** (מב, ד) את דבריו.

וכתב **הח"מ** שהאשה תהיה נאמנת במקרה שמודה שקיבלה את הקידושין, והדבר בנוי על עדותה שהיא שמעה את העדים והם שמעו אותה בשעת הקידושין, ולכן אפשר לסמוך על השמיעה כמו ראיה, שהרי מצאנו שגם עדי ייחוד יכולים לשמש כעדי ביאה, וכעין זה כתב **הב"ש**.

אולם **הבאר היטב** כתב בשם **המבי"ט** שיש חובה שהעדים ידעו בשעת הקידושין מי היא האשה, ולכן אם לא ראו אותה, אפילו היא מודה שהתקדשה וראו אותה אחר כך – אינה מקודשת. אולם **מהרי"ט** (הובא ב**פת"ש**), **הקהילת יעקב** ו**הישועות יעקב** כתבו שזה לא נכון, וחיזקו את פסק הח"מ והב"ש שאם היא מודה שהיו קידושין – די בזה.

3. ייחוד העדים

i. ראשונים ושו"ע

הגמרא (קידושין מג, א) דנה בשאלה האם שליח לקידושין יכול לשמש עד, וכאשר היא מציגה את מי שהחמיר בזה, היא קובעת שגם לפי דעתו אם קידש אשה ולא אמר לעדים 'אתם עדיי' הרי היא מקודשת.

כך פסק **הרמב"ם**, שלא צריך לומר 'אתם עדיי'. **והריב"ש** כתב שלאור העובדה שלא צריך לומר זאת, גם אם הזמין שניים מסוימים לעדות, למעשה ניתן יהיה לסמוך על שניים אחרים.

וגם **השו"ע** (מב, ד) פסק שאם קידש בפני עדים ולא ייחד אותם – האשה מקודשת. **והרמ"א** הוסיף את דברי הריב"ש, שגם אם ייחד עדים מסוימים, יכול לסמוך על עדים אחרים.

ii. דיונים בפת"ש

הפנים מאירות (הובא ב**פת"ש**) הוכיח מגמרא בכריתות (יב, ב) שעדים שבאו רק לראות את המעשה ולא התכוונו להעיד – פסולים, והתפלא מדוע שאר האחרונים לא עמדו על כך.

הבית מאיר חלק עליו, והוכיח מכמה מקומות שעדים שבאו רק לראות את הקידושין – כשרים, ואין חובה לייחד עדים מיוחדים (**והחת"ס** הכשיר עדים כאלו בתנאי שלא יגיעו להעיד זמן רב אחרי המעשה).

עוד כתב שחלק מהפוסקים (כמו **הש"ך**) כנראה סמכו על כך שהייחוד מתבצע בכך שמסדר הקידושין שואל את העדים האם הטבעת שווה פרוטה (כמבואר ב**רמ"א** אה"ע לא, ב), אבל הוא המליץ לייחד אותם לעיקר מעשה הקידושין, ולא רק לנקודה הזו.

וסיים הבית מאיר שבכל זאת ראוי לייחד עדים לקידושין, מפני שלדעת **הריטב"א** יש סברה לומר שאם כולם באו רק לראות, אזי העדים הפסולים יצטרפו ויפסלו.

וקצוה"ח המליץ לייחד עדים הן בגלל דברי הריטב"א, והן שלפעמים הקהל קצת עומד רחוק מהחופה, ואלו שעומדים סמוך לחופה הם פסולים (מצד קורבה או מדין אוהב), ולכן אי אפשר לסמוך עליהם.

והחת"ס נשאל לגבי מקרה בו רב סידר קידושין וייחד איתו את שמש הקהילה, ואחר כך התברר שהשמש הזה קרוב לכלה, ולצידם היו רבנים ואנשים רבים, אבל הם לא עמדו קרוב לשם.

הוא נטה לומר שלא יהיה צורך בקידושין חדשים היות ויש אנן סהדי של כל הנוכחים שהאשה התקדשה. בהמשך הוא דן לגבי החשש שעדות הקרוב תפסול את העד הכשר (הדיון הזה ימשיך כאן, במקום העיקרי שלו) והוכיח שזה לא אמור לפסול כאן, ולכן למעשה אין צורך בקידושין חוזרים מעיקר הדין אלא רק מהיות טוב.

4. עקרונות עדות נוספים

i. צורך בדרישה וחקירה

הגמרא מלמדת (יבמות קכב, ב):

> תניא: אין בודקין עדי נשים בדרישה וחקירה, דברי ר"ע, רבי טרפון אומר: בודקין. וקמיפלגי בדר' חנינא, דאמר רבי חנינא: דבר תורה, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה, שנאמר: משפט אחד יהיה לכם, ומה טעם אמרו דיני ממונות אין צריכין דרישה וחקירה? שלא תנעול דלת בפני לוין. ובמאי קמיפלגי? מר סבר: כיון דאיכא כתובה למשקל - כדיני ממונות דמי, ומר סבר: כיון דקא שרינן אשת איש לעלמא - כדיני נפשות דמי.

הראשונים פסקו כשיטת ר' עקיבא, והם **הגאונים**, **הרמב"ם**, **הרמב"ן**, **הריב"ש**, **הנימוקי יוסף**, ו**הרשב"א**, אם כי הוא כתב שאם נראה לדיין שיש שם רמאות אזי צריך לחקור את העדים.

ופסק **הרמ"א** (מב, ד) כשיטת הרשב"א, ולכן עדי קידושין לא צריכים דרישה וחקירה, אלא אם כן יש חשש לרמאות.

וכתב **הב"ש** שאם האשה מכחישה את העדים, אזי העדים צריכים דרישה וחקירה.

ו**המשאת בנימין** כתב שעדי קידושין צריכים דרישה וחקירה מפני שבאים לאסור את האשה על כל העולם, אבל עדי גיטין לא צריכים.

ו**הפת"ש** כתב בשם **הנוב"י** שכל זה נכון לגבי מקרה שמעידים על פנויה שהתקדשה, שהעדות לא יכולה לגזור השלכות מסוימות מבחינת דיני נפשות, אבל אם הם מעידים על אשה נשואה שהיתה נשואה כבר לפני כן – ודאי שצריכים דרישה וחקירה, שהרי ההשלכה של העדות שלהם גדולה הרבה יותר.

ii. יכולת שינוי העדות

לגבי עדות רגילה, ידועים דברי הגמרא (כתובות יח, ב) שאם עד העיד עדות מסוימת, אזי הוא כבר לא יכול לשנות את דעתו, לפי הכלל שכיוון שהגיד – אינו חוזר ומגיד. דיני קידושין שונים בזה מדינים אחרים, בין היתר בגלל העובדה שהם לא צריכים דרישה וחקירה.

כך למשל **הרשב"א** האריך לבאר שאם עד מסוים העיד עדות לגבי קידושי אשה מחוץ לבית דין, ואז בבית הדין שינה את דעתו – מה שהעיד בבית דין הוא הקובע (זה עיקרון ששייך גם בדינים אחרים, כמפורט בגמרא בשבועות לב, א).

מכל מקום, **הרמ"א** (מב, ד) פסק את דברי הרשב"א, שכל עוד לא מסרו את העדות בבית הדין, העד יכול לשנות את עמדתו. ו**החת"ס** (הובא ב**פת"ש**) כתב שאחרי שחקרו את העדים כמובן שאין לאפשר להם לשנות את עדותם.

5. עדות בעזרת שטר

i. ראשונים ושו"ע

מצאנו שלוש דעות בראשונים האם אפשר לסמוך על עדות קידושין שניתנת בעזרת שטר. לדעת **הגהות מרדכי** לא חוששים לקידושין כלל, כל זמן שעדים לא קיימו את השטר.

לדעת **מהרי"ק** יש לחשוש לשטר החתום, והעדים אינם נאמנים לפסול אותו, ולכן האשה צריכה גט.

ו**הרשב"א** התייחס לשאלה זו בשני מקומות. בתשובה הראשונה משמע ממנו כל עוד לא כתוב שם שהאשה מודה שהקידושין התבצעו, אין לסמוך על זה כעדות, וכך כתב במקום אחר. אולם בתשובה הבאה שם הוא מציע חילוקים שונים מתי אפשר לסמוך על כתב היד של העדים, ומכאן משמע שהשטר הזה יכול לפעול.

<u>יישוב הסתירה</u> **הב"י** כתב שהרשב"א אכן לא סמך על עדות בשטר, וצריך לומר שבתשובה השניה הוא רק בא לומר שלגבי עדות של דיני ממונות אפשר לסמוך עליו. אולם **הב"ש** כתב שמשמע ממנו שאם יבואו העדים עצמם שכתובים בשטר ויעידו על כשרותו – ניתן יהיה להאמין לעדות הזו.

ו**הרמ"א** (מב, א) פסק כשיטת הגהות מרדכי שאין לסמוך על השטר כל עוד לא קיימו אותו, ודחה את דעת מהרי"ק.

ii. אחרונים

כתב **הח"מ** שמהגהות מרדכי משמע שגם אם יש אישור כתוב מהאשה על השטר – זה לא כלום, מפני ששטר כזה לא ניתן להיכתב (שלא כמו אשה שמתקדשת בשטר, שיש לימוד מיוחד שהוא פעיל, או שטר חוב, שגם עליו יש לימוד).

מצד שני, משמע מדעת הרשב"א שאם כתוב בשטר שגם האשה מאשרת את מה שנכתב שם – השטר כשר, ונראה שכך הוא עצמו פוסק.

ועוד כתב **הח"מ** שדברי מהרי"ק אכן תמוהים, אולם כאשר העדים לא נמצאים לפנינו ולא מכחישים את כתב היד שלהם – יש סברה לומר שלפחות מדין תורה השטר לא צריך קיום, ואפשר לדייק כך מהרשב"א.

ו**הב"ש** העמיד את החומרא של מהרי"ק רק במקרה שאחד מבני הזוג טען שהשטר מזוייף, ואז לדעת הגהות מרדכי צריך קיום מהתורה, ואילו מהרי"ק סבור שלא. הוא דחה את דעת ההגמ"ר מההלכה, כי דבריו לא ברורים. וגם הסכים לדיוק של הח"מ ברשב"א שאם כתוב בשטר שהוא נכתב מדעתם של בני הזוג, להלכה יש לקבל את העדות הזו.

ועוד הוסיף הב"ש שתי הלכות:

א. אם הוציא שטר קידושין אבל העדים אומרים שהוא ביקש מהם כבר פעם אחת לזייף שטר קידושין – מחזיקים גם את השטר הזה למזויף.

ב. אם הוציא על האשה קול שקידש אותה ואמר שיש לו עדים שיצאו מהעיר והם יגיעו בקרוב – אין לחשוש להם, אלא היא מותרת, מפני שאין משמעות הלכתית לקול שלא הוחזק. אמנם למעשה הדבר תלוי בהחלטה של הדיינים באותו מעשה. הדבר כבר הובא בשו"ת **הריב"ש**.

והשב יעקב (הובא ב**פת"ש**) כתב שאם אין לאשה שום הפסד מזה ואין שידוך אחר שעומד על הפרק – אפשר שכדאי לחכות לעדי הבעל ולראות אם יש ממש בדבריהם.

והרדב"ז (הובא ב**פת"ש**) כתב על פי דברי **הרשב"א** במקום אחר שאם הבעל הוציא שטר שחתמו עליו סופרי העיר הבקיאים – יש לסמוך שהוא נכתב כדין ומדעת האשה, למרות שהיא מכחישה כרגע. ואם סופרי העיר לא כתבו אלא אנשים אחרים, והוזכר שבפניהם האשה התקדשה והם ביקשו לכתוב – צריך לקיים אותו או להביא את העדים שחתמו כאשר היא מכחישה.

והנוב"י (הובא ב**פת"ש**) נשאל לגבי שטר קידושין שנכתב בפני שלושה עדים, אולם הבעל מכחיש וטוען שכיוון לשחוק. בתחילה הוא כתב שהשטר אמור להיות פסול מצד זה שהעדים לא באו להעיד בפני בית הדין אלא רק שלחו כתב (ובזה יש פסול של 'מפיהם ולא מפי כתבם'). אחר כך הוא חשש שהיות וחתמו שלושה עדים, יש להחשיב אותם כבית דין ולכן הם לא צריכים להעיד בפני אף אחד אלא ראו את העדות בעצמם (ולמרות שזה היה בלילה, יש לחשוש לדעות הסבורות שדין תקף גם בלילה).

סיבה נוספת להחמיר היא שהיות והשטר נעשה והוצג על ידי קרובי המתקדשת, בשבילה הוא אמור להיחשב כמו שטר גמור ולכן היא תהיה אסורה ללא גט. מצד שני, היות ולא כתוב בשטר במפורש שהאשה הסכימה לכתוב אותו, הרי שאין לסמוך על הראיה הזו יותר מדי (כפי שהוזכר באחרונים כאן).

למעשה הוא נטה להצריך גט בגלל שהיו שלושה עדים, וגם בגלל שהאשה בעל פה חיזקה את מה שנכתב בשטר, ולכן חל עליה דין "שויא אנפשה חתיכא דאיסורא".

ובשו"ת **פני אריה** חלק על כל הכיוון הזה, וטען שגם אם האשה מכחישה את הכתוב בשטר, עדיין יש לחשוש לו, שלא כהכרעת הח"מ והב"ש. **והפת"ש** תלה את זה במחלוקת תוספות ורשב"א.

והחת"ס דן לגבי מקרה בו עדים ראו קידושין ונתנו על כך עדות בכתב ואחר כך בעל פה, כאשר היו קצת סתירות ביניהם, ובמקביל האשה הכחישה את המעשה. השטר התגלה תוך כדי גביית העדות והרב התלבט למי להאמין.

הוא נטה לומר שאין לשטר תוקף היות ונכתב שלא מדעת האשה. כמו כן, גם אם יבואו עדים ויעידו הפוך ממה שכתוב בשטר, השטר לא יגרום לפסילת העדות שבעל פה, מפני שהשטר הזה לא נכתב כדין ולכן לא נחשב לעדות אמיתית. ועוד שבשטר הזה לא כתוב זמן, ולכן הוא נחשב לעדות שאי אפשר להזימה, ולכן היא לא קבילה.

אמנם אחר כך הוא הראה מכמה פוסקים שאם העד מגיע לבית הדין ומניח שם שטר שבו כתוב שהוא מעיד בהתאם למה שכתוב שם – עדותו קבילה, וגם אם ימצאו כמה סתירות אפשר יהיה לברר אותם בעזרת הדרישה והחקירה, ולהגיע למסקנה ברורה.

לכן למעשה הסיק החת"ס שאין להתיר את האשה הזו ללא גט.

ג. בעיות בעדים

1. מקדש בפני עד אחד

i. מקורות חז"ל

מובא בגמרא (קידושין סה, א) מה הדין של מי שקידש אשה באמצעות עד אחד:

אמר רב יהודה: המקדש בעד אחד - אין חוששין לקידושיו. בעו מיניה מרב יהודה: שניהם מודים, מאי? אין ולא ורפיא בידיה. איתמר, אמר רב נחמן אמר שמואל: המקדש בעד אחד - אין חוששין לקידושיו, ואפי' שניהם מודים...

אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב: המקדש בעד אחד - אין חוששין לקידושיו, ואפילו שניהם מודים. אמר רבה בר רב הונא: המקדש בעד אחד - בי דינא רבה אמרי: אין חוששין לקידושיו. מאן בי דינא רבה? רב. ואיכא דאמרי... מאן בי דינא רבה? רבי.

מתיב רב אחדבוי בר אמי: שנים שבאו ממדינת הים ואשה עמהם וחבילה עמהם, זה אומר זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי, וזה אומר זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי, ואשה אומרת אלו שני עבדי וחבילה שלי - צריכה שני גיטין, וגובה כתובתה מן החבילה; היכי דמי?... אלא לאו בעד אחד!... אלא למישרי לעלמא - דכ"ע לא פליגי דשרי...

מאי הוי עלה? רב כהנא אמר: אין חוששין לקידושיו, רב פפא אמר: חוששין לקדושיו. אמר ליה רב אשי לרב כהנא: מאי דעתיך? דילפת דבר דבר מממון, אי מה להלן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, אף כאן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי! א"ל: התם לא קא חייב לאחריני, הכא קא חייב לאחריני.

אם כן, רב יהודה קבע שאין לחשוש לקידושין שנעשו בפני עד אחד, והתלבט מה הדין כאשר הבעל והאשה מודים שכך היה. כנגדו, אמוראים אחרים קבעו בצורה ברורה שלא חוששים לקידושין, ולא חילקו בדבר.

ii. שיטות הראשונים

בה"ג, **רי"ף**, **רא"ש**, **רמב"ם**, **ריב"ש** ו**מהר"ם מרוטנבורג** פסקו שאם קידש בפני עד אחד אין לחשוש לקידושין כלל. והוסיף **הרשב"א** שאפילו אם קידש בבוקר בפני עד אחד ובערב בפני עד אחר – לא הועיל.

כנגדם, **הסמ"ג** הביא בשם **היראים** שיש להחמיר ולהצריך גט מספק, היות והסוגיה לא הכריעה בזה בצורה ברורה, וכך מוזכר ב**מרדכי** בשם **ראבי"ה** ו**הגה"מ** בשם **גדול אחד**.

והעיר על כך **התשב"ץ** שהחשש הזה נכון רק בשני תנאים:

א. כאשר העד האחד הזה הוא כשר ולא כאשר מדובר באשה.

ב. כאשר הבעל והאשה מאשרים את דברי העד, ולא כאשר הם מכחישים.

באשר לתנאי הזה, העיר **הד"מ** שכך משמע מ**מהר"ם פדובה** במסקנתו.

בדורות הבאים, **הסמ"ק** כתב שאין להחמיר בדבר, וכך גם **התשב"ץ עצמו** ו**המהרי"ק**. כנגדם, **תרוה"ד** נטה להחמיר בדבר, אבל למעשה חזר בו.

iii. הלכה

פסק ההלכה העקרוני

פסק **השו"ע** (מב, ב) שאם קידש ללא עדים או בפני עד אחד, אפילו שניהם מודים – אינה מקודשת. ואפילו קידש תחילה בפני עד אחד ואחר כך בפני עד אחר – לא הועיל.

ו**הרמ"א** כתב שיש מחמירים אם קידש בפני עד אחד ושניהם מודים, ויש לחשוש לכך לכתחילה, אבל אם אחד מכחיש את העד אין לחשוש לזה. עוד כתב שבשעת הדחק ומקום עיגון יש להקל ולהתעלם לגמרי מהעד הזה.

ו**הב"ש** העתיק את דברי התשב"ץ, לפיו אם מדובר באשה ודאי שהיא לא נאמנת כעד אחד.

הגדרת הכחשה וקידושי צחוק

האחרונים ניסו לברר מהי ההכחשה שהיתה כאן. בפשטות אם אחד הצדדים אומר להד"מ זה המקרה הקלאסי, מפני שהוא טוען שהטקס שהעד העיד עליו לא התקיים. במקרה כזה העיר **הח"מ** שאם הצד השני לא הכחיש – הוא אמור להיאסר בקרובי המכחיש לדעת הרמ"א.

ומכאן נברר מה יהיה הדין כאשר אחד הצדדים טען שהטקס התרחש, אבל הוא עשה את זה בצחוק.

הב"ח דייק מלשון **הרשב"א** שגם אם צד אחד אומר שאכן התרחשו קידושין אלא שהיו בצחוק – זה גם נחשב להכחשה שפוסלת את העד לכ"ע. מצד שני, למדנו לעיל (וכך פסק הרמ"א מב, א) שאם האשה קיבלה כסף קידושין ורק לאחר מכן אמרה שהתכוונה לצחוק – לא נאמנת מפני שדברים שבלב אינם דברים. לכן הוא קבע שאם כנגד מי שטוען שהיו קידושי צחוק יש עד אחד – אין צורך לחשוש לקידושין גם לדעת הרמ"א, ואם יש שני עדים – הטענה של הצחוק אינה קבילה ולכן הקידושין תקפים.

הח"מ בתחילה כתב שמי שיטען שעשה זאת בצחוק יהיה נאמן בגלל מיגו של טענת להד"מ, אולם אחר כך כתב שייתכן שאין מקום לטענה כזו, שהרי כאשר יש שני עדים מול טענה כזו – הטוען לא נאמן, ולכן טענה שהדבר נעשה בצחוק לא קבילה כי דברים שבלב אינם דברים. הוא גם הזכיר את החילוק של הב"ח וכתב שאין דבריו מוכרחים להקל לכתחילה.

ו**הב"ש** כתב שאם צד אחד אמר שעשה זאת בצחוק זה לא נחשב הכחשה קבילה (שהרי דברים שבלב אינם דברים), והוכיח מסוגיית נסכא דר' אבא שהיות ועד אחד מעיד שראה את המעשה לא ניתן לבנות על מיגו של להד"מ, ולכן צריכים לחשוש לקידושין לדעת הרמ"א.

ו**החת"ס** (הובא ב**פת"ש**) הציע להכריע שהדבר תלוי. אם המקדש טוען שעשה זאת בצחוק, קשה לדעת שזוהי כוונתו האמיתית מפני שבעת הקידושין לא היה אכפת לו אם הדבר ייעשה ברצינות, שהרי לכל היותר יוכל לשאת אשה אחרת אם האשה תכפור בו. אולם אם האשה טוענת שזה היה בצחוק היא נאמנת, מפני שברור לה שהיא לא מעוניינת להיות מוגדרת כמוקדשת מצד אחד בגלל העד הזה, ומצד שני יש חשש שהבעל לא ישלם לה את חובותיה בגלל שיש עד אחד כנגדו. ממילא אפשר לומר שהטענה שהכל היה בצחוק נראית אמיתית יותר אצלה.

והוסיף **החת"ס** שפעם היה סיפור בשבת שנער אחד לקח מחברו טבעת בהשאלה והציע לנערה לקדש אותה בעזרתה, ואז אמר לה "הרי את מקודשת לי", והיא השאירה את הטבעת על אצבעה במשך חמש דקות, והמקדש העיד שהיה עד אחד שראה את זה. הנערה עצמה טענה שהוא רק ביקש להושיט את ידה ולא אמר כלום, וגם הוא לא השהה את הטבעת שם. והעד טען ששמע את הנוסח "הרי את מקודשת לי" אבל לא ראה שהטבעת שהתה על אצבעה.

החת"ס הכריע שהאשה מותרת ללא ספק, שהרי היא הכחישה את העד האחד. באשר לאיסור הבעל בקרובות אשתו, לפי הב"ח נראה שהדבר מותר, וגם לפי הסברה של החת"ס היות והיא הכחישה, הדבר צריך להיות מותר. ועוד אפשר להתיר מצד זה שלא היה שם עד מסוים שהמקדש רצה לסמוך עליו כמו שניים (שזו הסיבה להחמיר בעד אחד למי שפוסק כך).

ועוד כתב **החת"ס** שאם נער נתן טבעת לנערה ואמר "הרי את מקודשת לי" והעד לא שמע את המילה לי, שיש להקל בזה כי יש תרי רובי להקל: א. לרוה"פ אין לחשוש לעד אחד כלל. ב. גם למי שחושש, היות ושם מדובר בידים שאינן מוכיחות, מסתבר שאין להחמיר.

iv. *עד שמעיד עליו ועל חברו*

תרוה"ד העלה אפשרות שאם לא מדובר במצב בו עד אחד אמר שראה קידושין ועד אחר אמר שלא, אלא במקרה שעד אחד העיד שהוא <u>וחברו</u> ראו את הקידושין (והשני מכחיש) הרי שיש להחמיר לכ"ע, מפני שיש עד אחד שמעיד על מעשה קידושין שלם.

כראיה לכך הוא הביא את דברי הגמרא (יבמות לא, א) שאם יש שני עדים שמעידים על נתינת קידושין, כך שאחד טוען שזה קרוב לו והאחר טוען שזה קרוב לה – יש לחשוש לקידושין.

אמנם אחר כך הוא נסוג מסברה זו, וטען שאפשר לומר ששם היו עדים נוספים שראו את המעשה וכולם התפזרו חוץ משניים שיש ביניהם ויכוח, אבל אם מראש היו שניים ואחד טוען בשביל חברו שנמצא איתו ומכחיש – לכ"ע אין לחשוש. וגם **הרשב"א והר"ן** כתבו שזה לא משנה, וזוהי גם מסקנת **הב"י** (מב, ב).

וכתב **הרמ"א** (מב, ב) על פי דבריהם שאין הבדל בין מקרה שהעד מעיד שראה לבדו לבין מקרה שטוען שהקידושין היו בפני כמה עדים והוא ראה.

ודייק **הח"מ** מלשון הרמ"א שאם היו שם אנשים רבים שאי אפשר לשאול אותם, וכעת עד אחד אומר שהתקדשה בפני שניהם ועד אחד אומר שלא (והאיש והאשה שותקים) – לדעת הרמ"א יש לחשוש לקידושין בגלל שאיתרע חזקת פנויה. אבל אם אחד נתלה בחברו לגמרי, הרי שאין לחשוש כלל והאשה בחזקת פנויה.

והב"ש כתב שהדבר תלוי. אם מדובר במקרה בו היו אנשים רבים ויש ויכוח בין העדים, יש להעמיד אותה בחזקת פנויה. אבל אם עד אחד נסמך על חברו, הרי שהשאלה הזו תלויה במחלוקת הראשונים האם כאשר עד אחד טוען שהוא וחברו ראו עדות מסוימת והשני מכחיש – האם השני נאמן להכחישו, שלדעת הרמב"ן זה שתלו בו יכול להכחישו ולדעת הרא"ש הוא לא יכול אלא צריך שני

עדים (כי לא מוציאים ממון רק על פי אחד). ואפשר לומר שבמקרה שלנו גם הרא"ש יודה שהיא מותרת למרות שהוא לא יכול להכחיש, כי יש להעמיד אותה על חזקת היתר אחרי שהעדים מכחישים זה את זה.

הלכות נוספות

הוסיף **הח"מ** שאם איש או האשה הודו לדברי העד שאמר שהיו קידושין בפני שניים – הצד שהודה לו נאסר בקרובי השני, מדין "שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא".

והוסיף **הב"ש** שאם עד אחד אומר שהתקדשה בפניו ובפני השני, והשני אינו נמצא שם – היות ואין מי שיכחיש אותו צריכים לחשוש לעדותו, והוכיח זאת מדברי **השו"ע** (מז, ג) לגבי שני עדים שמכחישים זה את זה. אמנם אם בכל זאת האשה הזו נישאת לאדם אחר – לא תצא, היות ואין שני עדים על קידושיו.

v. קידושין בפני עד כשר ועד קרוב

ראשונים ושו"ע

כתב **רי"ו** בשם **מהר"ם** שהמקדש בפני שני עדים והאחד מהם קרוב – מתירים אותה לינשא לכתחלה בלא גט, מפני שנחשב כאילו קידש בפני עד אחד בלבד. וכך פסק **הרמ"א** (מב, ב), שהמקדש בפני שני עדים ואחד מהם קרוב – נחשב כמקדש לפני עד אחד (שלשיטתו כזכור יש לחשוש לזה).

וכתב **הח"מ** שצריך לומר שהשני לא נפסל בצירוף לראשון מפני שהקפידו על הכללים שיש בזה, ויש מחלוקת ראשונים מה הכללים, וזה בהתאם לפרשנות הגמרא (מכות ו, א).

מתי עד כשר נפסל

מבואר שם שאם שני אחים שבאו להעיד על אחד שהרג את חברו, צריך לשאול אותם האם הגיעו לאירוע כדי לראות אותו או כדי להעיד, ואם בחרו באפשרות השניה אזי העדות פסולה.

לפי זה כתב **הרי"ף** שאם שני עדים שאחד קרוב העידו על דבר מסוים, אם העד הכשר לא ידע שחברו פסול – הוא לא נפסל.

והרא"ש כתב שכדי לפסול את העדות של הכשר יש צורך שהעד יכוון להעיד וגם שהעד הכשר יגיע עם הפסול יחד להעיד, כי אחרת לא ניתן יהיה לקיים קידושין בגלל תערובת של עדים פסולים וכשרים.

ולדעת **הרמב"ם** עדות הכשרים תיפסל אפילו רק כאשר הקרוב והפסול באו על מנת להעיד על המעשה ולא רק לראות, ללא תנאים נוספים.

לפי זה כתב **הח"מ** שהרי"ף יעמיד את המקרה שלנו באפשרות בה העד הכשר לא ידע שהעד השני פסול, והרא"ש יעמיד במקרה שהעד הפסול לא הגיע לבית הדין. ו**הב"ש** הציע לומר שהעד הפסול לא התכוון לשם עדות, ולכן הוא לא מעכב. ועוד העיר שלשיטת הרא"ש הפסול יהיה רק לעניין זה שבית הדין לא יוכל לפסול על פיהם להבא אחרי שבאו והעידו, אבל היות ובקידושין תפקידם של העדים הוא לקיים את הקידושין בשעת המעשה – די בזה להכשיר את העד הכשר.

ו**הבית הלל** הציע לתרץ שאם הבעל והאשה מודים שהיו קידושין – העד הכשר לא נפסל בגלל העד הפסול. ו**הב"ש** דחה את דבריו, כי

הודאה לא תעזור אחרי שהתורה פסלה עד כזה.

הפת"ש הביא בשם **רעק"א** חידוש גדול יותר. הוא הסביר שהרמ"א כתב את הדין הזה במקרה שבו יש רק שני עדים (כך שאם אחד פסול אין עדות) ולא במקרה בו יש שלושה ואחד פסול, כדי ללמד שלא רק שהרמ"א מחמיר לחשוש לקידושין בעד אחד, אלא אפילו במקרה בו יש רק שני עדים ואחד קרוב כך שהסברה נותנת שיש לפסול את השני, עדיין הוא סבור שיש לחשוש בגלל שיש עד אחד כשר. הוא סמך על השיטה המובאת ב**מהר"ם פדובה**, שהלך בשיטת ר' יוסי שקבע שאין פסול קרוב בדיני ממונות, והקיש קידושין לממונות.

<u>דיונים בפת"ש</u>

ו**החת"ס** (הובא ב**פת"ש**) דן לגבי מקרה שרב ייחד אתו אדם להעיד על קידושין, ואחר כך התברר שהעד השני היה קרוב של הכלה. הוא כתב שלפי דעת **הרא"ש** העד הפסול לא יפסול את שאר העדים מפני שלא הגיע לבית הדין.

ואמנם לדעת **הרמב"ם** עדות הכשרים תוכל להיפסל אפילו רק כאשר הקרוב והפסול באו על מנת להעיד על המעשה. ובכל זאת, גם לפי דעתו אפשר לקיים חתונות בפני עדים כשרים ופסולים, מפני שהפסול הזה שייך רק כאשר מדובר במקרה בו צריך לבוא אחר כך ולהעיד בבית דין, אבל בקידושין בהם יש צורך בעדים רק במעשה עצמו, אפשר לומר שזה לא פוסל.

כמו כן, בקידושין אפשר לסמוך על אנן סהדי כדי להחשיב את בני הזוג כנשואים, ולכן אין בה דין עדות רגילה שקרובים יכולים לפסול אותה.

ו**החוות יאיר** אף הוא נשאל לגבי מקרה שבו ייחדו עד שהתברר כקרוב, והוא נטה לחשוש לשיטת הרמב"ם שמחמיר כי כך **הש"ך** פסק, ולאור זאת קבע שלא ניתן יהיה לסמוך על שיטת הרי"ף להקל.

אולם **הפת"ש עצמו** דחה את דברי החוות יאיר, מפני ש**התומים** ו**נתיבות המשפט** חלקו על הש"ך והסכימו לשיטת הרי"ף, ויש לצרף להם את דעת החת"ס שהוזכרה לעיל, שנטה להקל.

ואצלנו, **הפת"ש** הביא הערות אחרונים. אחרי שהביא את הסבר רעק"א לרמ"א, רעק"א נשאל לגבי מקרה בו היו קידושין בפני שלושה עדים ואחד מהם היה קרוב לאחד הצדדים, וכתב שנראה מהרמ"א שהחמיר בזה פסק שהאשה מקודשת, שהרי הכשיר את שאר העדים.

אולם אחר כך כתב שנראה שהרמ"א לא החמיר בזה, מפני שחומרת הרמ"א כזכור היא מהדמיון בין דיני קידושין לדיני ממונות, שם אם נמצא אחד פסול לא כל העדות נפסלת, אבל מעיקר הדין יש להכריע שדיני קידושין דומים לדיני נפשות, ואם נמצא אחד קרוב כל העדות התבטלה.

ולמרות שלפי סברת הרי"ף, אם העדים הכשרים לא ידעו יש להכשיר את עדותם, כאן נראה שהיות והעדים והמשפחה הגיעו מאותו מקום, אפשר להניח שידעו מזה ולכן העדות תיפסל.

במסקנה הוא נטה להחמיר ולהצריך קידושין חדשים, בין היתר מפני שלשיטת הרא"ש

העד יכול להיפסל רק אם העיד יחד עם חברו הפסול, ובקידושין העדים מחילים את מעשה הקידושין כבר בראייתם, ואין צורך בהגדה נוספת.

והנוב"י (הובא ב**פת"ש**) דן לגבי מקרה בו היו קידושין בפני שני עדים כאשר אחד היה קרוב משפחתה של הכלה דרך קירבה מצד האם וקשר נישואין (אשתו היתה אחות של אם הכלה), והעד השני לא ידע שהראשון קרוב. הוא נטה להחמיר במקרה זה ולומר שהאשה מקודשת, מהסיבות הבאות:

א. לדעת **תוספות והרא"ש** היכולת של עד קרוב לפסול את העד הכשר היא רק כאשר מעיד בבית דין, ובמקרה שלנו הוא לא מעיד אלא רק רואה, ולכן ודאי שהעד השני כשר.

ב. לדעת **הרמב"ם** העד יכול לפסול בעצם הראיה המשותפת, אולם **הב"י** כתב בדעתו שאם פסול העד הראשון הוא רק מדרבנן אזי השני לא נפסל, והנוב"י הוכיח שבמקרה שלנו הפסול הוא רק מדרבנן (י"א שקרובי האם פסולים מדרבנן, וגם המחמירים יאמרו שהקרבה של העד דרך קשר נישואין ודאי מוגדרת כדרבנן) ולכן יוצא שלדעת הרמב"ם יש שני עדים הכשרים מהתורה.

ג. לדעת **הרי"ף** העד נפסל רק כאשר ידע בקירבה של השני, וכאן הוא לא ידע ולכן אין לפוסלו.

ד. הדעה היחידה שמקדש בפסולי עדות מדרבנן אין חוששים לקידושין היא דעת **הרי"ף** וכבר הרמב"ן דחה את דעתו, ולכן אין כמעט פוסקים הסבורים שיש לפחות עד אחד כשר, אלא מהתורה יש שני עדים כשרים.

לאור זאת הוא הכריע שאפילו אם מדובר בשעת הדחק האשה יכולה להתקדש שוב לאותו אדם או לקבל ממנו גט.

2. קידושין בעדים פסולים

i. פסולי עדות מהתורה

<u>יסוד הדין</u>

נוכיח את חוסר התוקף של עדות פסולים בעזרת הגמרא (סנהדרין כז, ב), שמלמדת שקרובים אינם יכולים להעיד על פי הפסוק "לא יומתו אבות על בנים".

בעקבות הגמרא הזו פסקו **הפוסקים** ו**השו"ע** (מב, ה) שמי שמקדש בפני עדים שהם פסולים מהתורה – אין חוששים לקידושיו, שהרי העדות הזו לא קבילה מבחינה הלכתית.

<u>איסור הנלמד מדרשה (קרובי אם)</u>

מצאנו מחלוקת ראשונים בשאלה האם כל מה שנלמד מדרשות חז"ל נחשב לאיסור דרבנן או לא. **הרמב"ם** (עדות יג, א) כתב:

> אבל שאר הקרובים מן האם או מדרך האישות כולן פסולין מדבריהם.

המ"מ ו**הכס"מ** הסבירו שלדעתו כל החידושים שנלמדים מדרשות חז"ל נחשבות לאיסור דרבנן, וכך משמע משו"ת **זכרון יהודה** שיובא להלן שהאיסור הוא דרבנן. ואילו מדברי **התשב"ץ** משמע שגם לדעתו האיסור הוא מהתורה, אלא שזה לא נכלל במניין המצוות.

כנגדם, **הרמב"ן והרשב"א** סברו שהם נחשבים כאסורים מהתורה, ולכן יש להחיל עליהם אותו. וגם **הגה"מ והטור** סברו כך.

השו"ע (חו"מ לג, ב) כתב שקרובי אם פסולים כמו קרובי אב, **והרמ"א** הזכיר את דעת הרמב"ם. **התומים** כתב שהנגזרת של זה היא שאם קידש בפני עדים שהם פסולים מצד קירבה מאם, אזי האשה צריכה גט מספק, מפני שהתוקף של הקידושין הוא מדרבנן בלבד.

אולם **רעק"א** (הובא ב**פת"ש**) כתב שלדעתו הרמ"א כתב זאת רק לכתחילה, אבל אם מדובר בשעת הדחק אזי גם הוא מודה שלא צריך לחשוש לקידושין הללו, והאשה לא צריכה גט כלל.

והש"ך האריך להראות שקירבה מהאם גם כלולה בדין תורה, מפני שלמרות שדין זה נלמד מדרשה, עדיין יש לו תוקף של דין תורה, בדומה לקידושי כסף, שאף הם נלמדים רק מדרשה. לאור זאת הוא תמה על **המ"מ**, שבהלכות אישות הזכיר את העיקרון הזה לגבי קידושי כסף, ואילו בהלכות עדות כתב שקרובי האם אסורים רק מדרבנן. למעשה הש"ך דחה את דברי הרמ"א מההלכה.

איסורי תורה שנלמדים מדרשה

פיתוח מעניין של שיטת הרמב"ם מצאנו בספר **המקנה** (הובא ב**פת"ש**), שכתב שלדעת הרמב"ם מי שיעבור על איסור תורה שנלמד מדרשת חז"ל בלבד, אזי נחשב לעובר על עבירה מדרבנן ולכן הקידושין תופסים מספק.

הדבר יוצר כמובן חומרא גדולה, מפני שמעביר עבירות רבות לקטגוריית איסורי דרבנן.

המשך לדיון ראה כאן, לגבי קידושי דרבנן בפסולי דרבנן.

עבירה ללא מלקות

הגמרא (סנהדרין כו, ב) מלמדת:

אמר רב נחמן: החשוד על העריות כשר לעדות. אמר רב ששת: עני מרי, ארבעין בכתפיה וכשר?

אם כן, רב נחמן קבע שמי שחשוד על העריות כשר לעדות, ורב ששת התפלא, כיצד ייתכן שהוא לוקה על כך ובכל זאת יהיה כשר לעדות. בהמשך נברר לעומק את הדין הזה, אבל כרגע נחלץ מכאן הגדרה לגבי עד פסול מחמת עבירה. משמע מדברי רב ששת שכאשר האדם לוקה על עבירה אזי הוא פסול.

ואכן, פסק **הרמב"ם** שכל מי שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות – הרי הוא רשע ופסול לעדות.

כהמשך לזה, בשו"ת **זכרון יהודה** הובאה מחלוקת בשאלה האם מי שעבר עבירה שאין עליה מלקות נחשב לפסול מהתורה, שאין תוקף לעדותו על קידושין, או לא. באותו מקרה היו עדים שעברו על שבועתם, ו**ר' חיים הארוך** סבר שיש לפסול אותם כדין מי שעבר על איסור תורה.

כנגדו, **חכמי טוליטולא** הכשירו אותם וטענו שאין סיבה לפסול אותם מכמה סיבות, ובתוכן שאין לפסול מי שעבר עבירה שאין עליה מלקות. הם הוסיפו שגם אם הם פסולים מהתורה, אם לא העידו עדים אחרים

בפניהם שהם פסולים – עדות הפסול לא קבילה, ולכן העדים כשרים.

ו**הב"ש** הסכים להלכה לדברי חכמי טוליטולא.

פסול רק לעבירה שחשוד בה

הריא"ז סבור שאדם שהוא חשוד על עבירה מסוימת, פסול רק לגבי הדבר שהוא חשוד בו. לכן למשל אם קידש בפני עדים שהם גזלנים הרי שהם פסולים רק מדרבנן, מפני שלעניין קידושין הם לא חשודים.

ו**הב"ש** העתיק אותו, אבל כתב שלא משמע כן מדברי כל הפוסקים.

ו**הבאר היטב** כתב שיש מי שאומר שמקדש בפני גזלן – האשה ספק מקודשת (כנראה כי הפסול הוא רק מדרבנן), ו**הרד"ך** כתב שאין לסמוך על זה. **הפת"ש** זיהה את הדעה הראשונה עם דעת הריא"ז.

ו**הנוב"י** (הובא ב**פת"ש**) ביאר בדעתו שפסול של גזלן לעדות הוא לא מצד שגזלן חשוד באופן אוטומטי להעיד שקר, אלא שהוא חשוד לקבל שוחד ולהעיד בגלל זה עדות שקר. אי לכך, אם תיווצר מציאות שיהיה ידוע לו באופן ודאי שהוא לא גזל לצורך קבלת העדות (כגון שעד כשר החזיק את ידו כל אותה תקופה, אבל רק העד הפסול ראה את המעשה) הרי שהוא לא יהיה פסול מחמת עצמו, ולכן יהיה לקידושין חלות דאורייתא, כאשר האשה מודה בכך.

אמנם למעשה **הנוב"י עצמו** דחה את דעת הריא"ז מכמה ראיות.

ii. פסולי עדות מדרבנן

יסוד הדין

נחלקו הראשונים מה דין קידושין שנעשו בפני עדים שהם פסולים מדרבנן. לדעת **השאילתות**, **רב האי גאון**, **הרמב"ם** ו**הטור** אם קידש אשה בעדים שהם פסולים מדרבנן – צריך לחזור ולקדש אותה שוב. ואם לא ירצה, אזי האשה צריכה גט מספק.

כנגדם, **י"א בבעל העיטור** כתבו שהאשה לא צריכה גט כלל, מפני שכל מי שמקדש עושה את זה על דעת חכמים, והם הפקיעו את הקידושין הללו. מעין זה נמצא בשו"ת **הרשב"א** בשם **רבנו חננאל** (בב"י מופיע שזה בשם **הרי"ף**), שמי שקידש בפסולי עדות דרבנן אין לחשוש לקידושיו כלל.

ופסק **השו"ע** (מב, ה) כשיטת הרמב"ם.

וכתב **הב"ש** שבמקרה כזה הוא לא אמור לחזור ולברך, היות והקידושין תפסו מדין תורה.

ובשו"ת **זכרון יהודה** כתב שפעם אשה התקדשה בפני עדים שהיו קרובים ואחר כך התקדשה לאחד אחר בפני עדים קרובים, ופסקו הרבנים שאין תוקף לכל מה שעשתה. ואחר כך בא מישהו וערער שהקירבה היא קירבה דרך נישואין והיא אמורה להיות מדרבנן (לפי מי שהבין שהרמב"ם מגדיר דרבנן את דרשות חז"ל), ולכן צריך לחשוש לקידושין השניים.

ר' יהודה פסק שאין לחשוש לקידושין, וזאת משתי סיבות: א. לפוסקים רבים קירבה דרך נישואין היא דאורייתא, שלא כשיטת הרמב"ם שהבין שזה איסור דרבנן, ולכן צריך לחשוש לה. ב. גם אם נאמר שהפסול הוא

מדרבנן, **הרי"ף** עומד בראש הפוסקים הסבורים שאין לחשוש כלל לקידושי דרבנן, ולכן אין צורך לחשוש אפילו לצד זה.

והב"י כתב שיש לסמוך על הקולא הזו רק כאשר האשה כבר נישאת לאדם שלישי, אבל אם לא – יש לחשוש לשיטת הרמב"ם הסבור שיש להחמיר בקידושין מדרבנן ולהצריך אותה גט.

<u>קידושי ספק</u>

בדומה לקידושין מדרבנן, **הרמב"ם** קבע שלדעתו יש צורך בקידושין חוזרים או בגט מספק גם במקרה בו יש ספק האם הקידושין פעלו מהתורה.

וכתב **המ"מ** שאם בינתיים בא אחר וקידש את האשה – הרי זו מקודשת לשני מספק, ולכן צריכה גט משניהם, או שהראשון יגרש והשני ישא אותה שוב. אבל אסור לראשון לקדש אותה שוב אחרי שהשני יגרש, מפני שאם הקידושין שלו תפסו, אזי היא תהיה אסורה לו, מפני שיש חשש שיאמרו שהוא החזיר את גרושתו אחרי שהתקדשה לאחר.

ופסק **השו"ע** (מב, ה) כשיטת הרמב"ם והמ"מ.

והעיר **הב"ש** שמשמע מכאן שאם קידש לפני פסולי דרבנן לא יתפסו קידושין של אחר, מפני שמהתורה האשה מקודשת. אולם משו"ת **זכרון יהודה** שהובא לעיל משמע שיש לחשוש לזה.

<u>קידושי דרבנן בפסולים מדרבנן</u>

כתב **התשב"ץ** שאם אדם קידש בת קטנה שלא בפני אביה כנגד עדים שהם קרובי האם – לכ"ע הקידושין לא תקפים כלל, מפני שהאב לא התרצה בקידושין אלו, ולכן אין להם תוקף מהתורה, ולכן גם מי שסבור שפסול קרובי אם הוא מדרבנן, היות וכאן גם תוקף הקידושין הוא רק מדרבנן, לכ"ע אין לחשוש.

הרמ"א (מב, ה) העתיק את דברי התשב"ץ, שמי שקידש קידושי דרבנן בפסולי עדות דרבנן – אין חוששים לקידושיו.

ברוח דברי הרמ"א הציע בשו"ת **שב יעקב** (הובא ב**פת"ש**) שמי שקידש בקידושי כסף בפני עדים שהם קרובים מאם, בכל מקרה אין לחשוש לקידושיו. הוא הסביר שבשני המקרים הללו יש ספק האם תוקף החלות היא מהתורה, מפני שהם נלמדים מדרשות חז"ל (לגבי קידושי כסף הרמב"ם כתב שהם מדברי סופרים, ואחרים חלקו עליו).

ממילא, אם נאמר שעדים אלו פסולים מדאורייתא וגם קידושי הכסף הם מדאורייתא, הרי שיש לנו קידושין בפני עדים שפסולים מדאורייתא, ופשוט שאין להם תוקף. ואם נאמר שתוקף הפסול של קרובי אם הוא רק מדרבנן, הרי שגם קידושי הכסף יהיו מדרבנן, ולכן יחול עליהם הדין של הרמ"א.

אולם **רעק"א** (הובא ב**פת"ש**) כתב שזה לא נכון, כי מוסכם על הפוסקים שקידושי כסף הם מהתורה, ולכן זה לא תואם את דברי הרמ"א.

iii. *דוגמאות לפסולים*

<u>אנוסים וחשש חזרה בתשובה</u>

המהרי"ק כתב שבימי **רש"י** היה אנוס שקידש אשה בפני שני אנוסים ואחר כך הם חזרו בתשובה. רש"י פסק שהקידושין תפסו ולכן היא צריכה גט, וזאת משתי סיבות: א. ישראל, אע"פ שחטא – ישראל הוא (קידושין מד, א) ולכן יש למעשיו תוקף. ב. שמא הרהרו תשובה בזמן הקידושין, ומצאנו על כך בגמרא (קידושין מט, ב) שאם אדם כתב שהוא מקדש על דעת שהוא צדיק, אפילו הוא רשע גמור – האשה מקודשת, מפני שיש לחשוש שמא הרהר תשובה בדעתו. תשובה זו הועתקה גם **בארחות חיים**, וגם הוא חשש לקידושין אלו. וגם **מהר"י מינץ** כתב כך.

כנגדו, **מהר"ם פדובה** חלק בתוקף על החומרא הזו, וקבע שיש לחשוש לקידושין רק כאשר יש ידיעה שהעדים רצו לחזור בתשובה. מפשט דבריהם נראה שהם חולקים זה על זה. אולם **הח"מ** ו**הב"ש** הציעו שמהר"ם פאדוה עסק במקרה של אדם שלא הביע מעולם סימני חזרה בתשובה, ואילו מהר"י מינץ עסק באדם שלאחר מכן חזר בתשובה.

הריב"ש כתב על כך כמה תשובות. בתשובה הראשונה כתב שישראל שחטא מאונס לא נפסל לעדות, שהרי לא נענש על כך. אחר כך קבע שאם האנוס הזה עבר עבירות מרצונו כאשר אף אחד לא הכריח אותו – הרי הוא פסול לעדות. ועוד הוסיף שאם האנוסים היו יכולים לצאת ממקום השמד ולא עשו זאת – יש סיבה לפסול אותם מפני שהם הולכים מדחי אל דחי.

אחרי ש**הב"י** הביא את שו"ת מהרי"ק, הוא כתב שדברי מהרי"ק תמוהים, ולכן לא הסכים לקבלם.

הרמ"א (מב, ה) הביא בתחילה את מהר"י מינץ שחשש לקידושין בפני רשעים ואחריו את מהר"ם פדובה שהקל. אחר כך הזכיר את הריב"ש שהכשיר את האנוסים.

<u>חשוד על עריות</u>

מובא בגמרא (סנהדרין כו, ב):

> אמר רב נחמן: החשוד על העריות כשר לעדות. אמר רב ששת: עני מרי, ארבעין בכתפיה וכשר? אמר רבא: ומודה רב נחמן לענין עדות אשה שהוא פסול. אמר רבינא ואיתימא רב פפא: לא אמרן אלא לאפוקה, אבל לעיולה - לית לן בה [גרסת הרי"ף, הרא"ש והרמב"ם: ...שהוא פסול בין לאפוקא בין לעיולא]. - פשיטא! - מהו דתימא: הא עדיפא ליה, דכתיב מים גנובים ימתקו וגו', קא משמע לן: דכמה דקיימא הכי - שכיחא ליה.

לפי הנוסחא שלפנינו, וכך גרס **בעל העיטור** החשוד כשר להעיד על קידושי אשה. אולם לפי הנוסחא של **הרי"ף**, **הרמב"ם והרא"ש** בכל סוגי עדויות האשה הוא פסול, כולל בזה. **הרמ"א** (מב, ה) פסק להחמיר, שהחשוד פסול לעדות על קידושי אשה. ו**הח"מ** דייק מכאן שלשאר עדויות, כמו עדות על אדם שמת, הוא כשר.

הגדרת חשוד על העריות

מ**רש"י**, **הרי"ף** ו**רבנו תם** משמע שיש עדות ממשית שהוא בא על הערוה, אבל **תוספות** ו**הרא"ש** כתבו שיש כלפיו חשדות כאלו, אבל אין עדים שמצהירים על כך במפורש.

הרמ"א (מב, ה) פסק כשיטת תוספות והרא"ש.

ו**הח"מ** ביאר יותר, שאם הוא רק חשוד ואין על כך עדות – לכ"ע פסול מדרבנן (אין על כך לאו מפורש), ואם בא על הערווה ויש על כך עדים – למי שפוסק כרב ששת הוא פסול כי הוא לוקה, ולמי שפוסק כרב נחמן הוא כשר לכל העדויות, פרט לפסול בעדות אשה שרבא הוסיף לו.

ו**הב"ש** כתב שאם מחבק או מנשק לעריות שאסורות עליו, הרי הוא פסול מהתורה.

מקרים נוספים בפת"ש

הפת"ש הביא דוגמאות נוספות.

כתב **רעק"א** שקשה לפסול עדים שידוע שהם מגלחים את זקנם בתער, משתי סיבות: א. אין עדות ברורה שעברו על זה. ב. התבסס על עיקרון שמופיע בדיני עדים פסולים (שו"ע חו"מ לד, כה) שהעד צריך לדעת שיש איסור במלאכה כדי להיפסל, ולכן בימיו שההשחתה בתער הלכה ונפוצה בקרב הציבור – אפשר לומר שהעד לא ידע, ולכן לא נפסל.

כראיה נוספת הוא הביא את דברי **הרמ"א**, שכתב שאם עד נהג למסור ממון חבריו למלכות הוא לא בהכרח אמור להיפסל, מפני שחלק מהמוסרים הפכו להיות ראשי עיר, והיות וידוע שמי שמוכיח את האנשים (כגון נבחרי הציבור) אמורים להיות ישרים, העד קיבל מהם דוגמא שאפשר למסור את ממון חברו ולכן עבר על זה. ממילא אין לפוסלו על כך, מפני שלא עבר בשאט נפש עבירה.

מכל זה הוא הסיק למעשה שאי אפשר להתיר אשה במקרה כזה ללא גט.

ובשו"ת **קהילת יעקב** נשאל לגבי מקרה של כהן שקידש גרושה והעדים ידעו מזה, ואחד מהעדים שידך ביניהם, האם יש לפסול את העד מדין "אל תשת ידך עם רשע עד". השואל הציע לומר שדברי הגמרא (יבמות כ, ב) שקידושין תופסים בחייבי לאוין נאמרו לגבי מקרה שהעדים לא ידעו, אבל אם הם ידעו הקידושין לא יחולו, ודימה את זה לדיני שטר מוקדם.

הרב עצמו דחה את טענתו לגבי הגמרא ביבמות מפני שמשמע משם שבכל אופן הקידושין חלים ואין חילוק בדבר, ואף דחה את ראייתו משטרות. הוא הוסיף שעד כזה רק על עבר איסור "הוכח תוכיח" אבל לא אמור להיפסל.

למעשה הוא הוסיף שצריך לכפות את הכהן הזה עד שיגרש את אשתו, וגם לקנוס את העדים על שלקחו חלק במעל הזה. ו**הפת"ש עצמו** חיזק את דברי הרב מכמה ראיות, עיי"ש.

ג. שאלות מבחנים

ניסן תשע"ז

11.ספק אשת איש
עובר לטקס הקידושין, הגיע אדם, הטוען בתוקף כי הכלה המיועדת הינה אשתו כדת וכדין, ומבקש לעצור מיידית את טכס הקידושין. לראיה, מציג הלה כתובה חתומה ע"י שני עדים כשרים, וכן טוען שברגעים הקרובים, יגיעו למקום ב' עדים שיעידו כדבריו. האם על מסדר הקידושין לעצור את טכס הקידושין עד לבירור העניין?

ניסן תשע"ט

3. בשו"ע אבהע"ז סי' מב' פסק הרמ"א: - 'קידש לפני שנים, והאחד מהם קרוב, הוי כמקדש לפני עד אחד'. האם ניתן להסיק מכך שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה אף בפסול קורבה? [באר ג' הסברים בנו"כ שביארו הלכה זו]

תשרי תשע"ח

1. קידושין
א. האם אפשר לקדש אשה בעל כרחה ומדוע?
ב. כשקידש אשה על תנאי, וכשבא לקיים את התנאי היא מסרבת, האם יכול לקיים את התנאי בעל כרחה?
ג. אשה שיש לה גבס או כפפה על ידה, האם צריכה להורידה בזמן קבלת הטבעת ?
ד. באיזה סוג קידושין נחלקו הפוסקים בתוקפם כשנעשו בלילה ומה טעם השוללים קידושין הללו?

אב תשע"ה

שאלה ט. קידושין בכפיה
ברמ"א סימן מב, פסק בשם **הגהת מרדכי**: - "לקח יד האשה בחזקה שלא ברצונה וקידש, והיא לא זרקה הקדושין, **הוי מקודשת**". ובסי' כח פסק בשם **הרמ"ה**: - "זרק לה הקידושין **לא הוי קידושין**". ומשמע אפילו לא ניערה הקדושין.

כתוב ב' **תירוצים** שהובאו בנו"כ ביישוב סתירה זו!

אב תשע"ה

שאלה ט. עד אחד בדבר שבערווה

אמרה תחלה: קדשיני, וזרק קדושין לתוך חיקה ואמר לה: הרי את מקודשת לי, וניערה בגדיה תוך כדי דיבור להשליך ממנה הקדושין. **ואומרת** שלא כיוונה מתחלה רק לשחוק בעלמא, **מקודשת.**

האם ניתן להוכיח מדין זה שעד אחד לא נאמן בדבר שבערווה! באר את שיטות הראשונים בדין זה!